



**RESUMO**

# **DIREITO PROCESSUAL CIVIL**

por Concurseiro Fora da Caixa





## Sumário

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introdução.....</b>                                                      | <b>3</b>  |
| Tópicos Introdutórios.....                                                  | 3         |
| Normas Fundamentais e Aplicação das Normas Processuais (arts. 1º a 15)..... | 3         |
| <b>Da Função Jurisdicional.....</b>                                         | <b>5</b>  |
| Jurisdição e Ação (art. 16 a 20) .....                                      | 5         |
| Cooperação Internacional .....                                              | 5         |
| Competência Interna (arts. 42 a 69) .....                                   | 7         |
| <b>Partes e dos Procuradores - Sujeitos do Processo .....</b>               | <b>10</b> |
| Capacidade Processual (arts. 70 a 76).....                                  | 10        |
| Deveres das Partes e de seus Procuradores (arts. 77 a 102) .....            | 11        |
| Procuradores (arts. 103 a 107) .....                                        | 13        |
| Sucessão das Partes e dos Procuradores (arts. 108 a 112).....               | 13        |
| Litisconsórcio (arts. 113 a 118).....                                       | 14        |
| Intervenção de Terceiros (arts. 119 a 138).....                             | 15        |
| <b>Juiz e dos Auxiliares da Justiça.....</b>                                | <b>17</b> |
| Impedimentos e Suspeição (arts. 144 a 148).....                             | 17        |
| Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz (arts. 139 a 143) .....  | 19        |
| Ministério Público (arts. 176 a 181).....                                   | 19        |
| Auxiliares da Justiça (art. 149 a 175).....                                 | 20        |
| Advocacia Pública (arts. 182 a 184).....                                    | 21        |
| Defensoria Pública (arts. 185 a 187).....                                   | 21        |
| <b>Atos Processuais .....</b>                                               | <b>22</b> |
| Forma, do Tempo e do Lugar dos Atos Processuais (Art. 188 a 235).....       | 22        |
| Dos Prazos (arts. 218 a 235) .....                                          | 24        |
| Comunicação dos Atos Processuais (art. 236 a 275) .....                     | 25        |
| Nulidades (arts. 276 a 283) .....                                           | 29        |
| Distribuição e Registro (arts. 284 a 290).....                              | 30        |
| Valor da Causa (Arts. 291 a 293) .....                                      | 30        |
| <b>Tutela Provisória (arts. 294 a 311).....</b>                             | <b>31</b> |
| Disposições Gerais .....                                                    | 31        |
| Tutela de Evidência .....                                                   | 31        |
| Tutela de Urgência .....                                                    | 32        |
| <b>Formação, Suspensão e Extinção do Processo (arts. 312 a 317) .....</b>   | <b>33</b> |
| <b>Procedimento Comum .....</b>                                             | <b>34</b> |
| Disposições Gerais .....                                                    | 34        |
| Petição Inicial (arts. 319 a 331) .....                                     | 35        |
| Improcedência Liminar do Pedido (art. 332) .....                            | 36        |
| Audiência de Conciliação ou de Mediação (art. 334).....                     | 37        |
| Contestação (arts. 335 a 342) .....                                         | 37        |



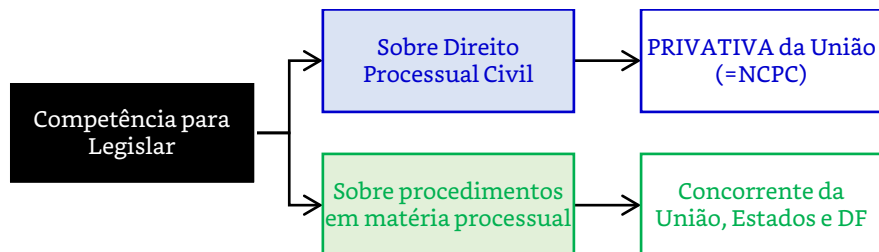
|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reconvenção (art. 343) .....                                           | 39        |
| Revelia (arts. 344 a 346) .....                                        | 39        |
| Provas (arts. 369 a 484) .....                                         | 39        |
| Sentença e Coisa Julgada (arts. 485 a 508) .....                       | 44        |
| Liquidação da Sentença (arts. 509 a 512) .....                         | 46        |
| <b>Cumprimento da Sentença (arts. 513 a 538) .....</b>                 | <b>47</b> |
| Disposições Gerais .....                                               | 47        |
| Obrigação De Pagar Quantia Certa (definitivo) .....                    | 48        |
| Obrigação De Pagar Quantia Certa (provisório) .....                    | 48        |
| Obrigação de Pagar Quantia Certa Pela Fazenda Pública .....            | 49        |
| Obrigação de Prestar Alimentos .....                                   | 49        |
| Obrigação de Fazer ou Não Fazer .....                                  | 49        |
| Obrigação de Entregar Coisa .....                                      | 50        |
| <b>Do Processo de Execução .....</b>                                   | <b>51</b> |
| Execução em Geral (arts. 771 a 796) .....                              | 51        |
| Embargos à Execução (arts. 914 a 920) .....                            | 52        |
| <b>Meios de Impugnação das Decisões Judiciais .....</b>                | <b>54</b> |
| Incidentes de Assunção de Competência (art. 947) .....                 | 54        |
| Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (arts. 948 a 950) ..... | 54        |
| Ação Rescisória (arts. 966 a 975) .....                                | 55        |
| Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (arts. 976 a 987) ..... | 56        |
| Reclamação (arts. 988 a 993) .....                                     | 57        |
| <b>Dos Recursos .....</b>                                              | <b>59</b> |
| Disposições Gerais (arts. 994 a 1.008) .....                           | 59        |
| Apelação (arts. 1.009 a 1.014) .....                                   | 60        |
| Agravo de Instrumento (arts. 1.015 a 1.020) .....                      | 61        |
| Agravo Interno (art. 1.021) .....                                      | 61        |
| Embargos de Declaração (arts. 1.022 a 1.026) .....                     | 62        |
| Recursos para o STF e para o STJ (arts. 1.027 a 1.044) .....           | 63        |
| <b>Tabela Auxiliar de Prazos .....</b>                                 | <b>66</b> |
| <b>Extra – Questões (TEC) .....</b>                                    | <b>75</b> |



## INTRODUÇÃO

### TÓPICOS INTRODUTÓRIOS

#### COMPETÊNCIA LEGISLATIVA



#### PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inafastabilidade da Jurisdição                                                                                                                           | Art. 5º, XXXV, CF: a lei <b>não excluirá da apreciação do Poder Judiciário</b> lesão ou ameaça a <b>direito</b> – também está no <u>art. 3º, caput do NCPC</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| Devido processo legal                                                                                                                                    | Art. 5º, LIV, da CF: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens <b>sem o devido processo legal</b> – <u>trata-se de um SUPRAPRINCÍPIO, que norteia os demais</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| Duplo grau de jurisdição                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>É o princípio que confere a possibilidade de recorrer de decisões judiciais</li><li><b>Muita Atenção!</b> Ele <b>não está previsto expressamente</b> na CF</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| Contraditório e Ampla defesa                                                                                                                             | <p>Art. 5º, LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são <b>assegurados o contraditório e ampla defesa</b>, com os meios e recursos a ela inerentes.</p> <table><tr><td><b>Contraditório</b></td><td><b>Ampla Defesa</b></td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none"><li>Direito à parte de <u>participar</u> do processo</li><li>Direito de <u>influenciar</u> o juiz na decisão</li></ul></td><td><ul style="list-style-type: none"><li>Direito de <u>produzir provas, alegações</u>, defesa no sentido de influenciar o juiz</li></ul></td></tr></table> | <b>Contraditório</b> | <b>Ampla Defesa</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Direito à parte de <u>participar</u> do processo</li><li>Direito de <u>influenciar</u> o juiz na decisão</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Direito de <u>produzir provas, alegações</u>, defesa no sentido de influenciar o juiz</li></ul> |
| <b>Contraditório</b>                                                                                                                                     | <b>Ampla Defesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Direito à parte de <u>participar</u> do processo</li><li>Direito de <u>influenciar</u> o juiz na decisão</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Direito de <u>produzir provas, alegações</u>, defesa no sentido de influenciar o juiz</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| Adstrição ou Congruência                                                                                                                                 | Art. 492, NCPC. <b>VEDADO ao juiz</b> proferir <b>decisão de natureza diversa da pedida</b> , <i>bem como</i> condenar a parte em <u>quantidade superior</u> ou em <u>objeto diverso</u> do que lhe foi demandado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |

#### NORMAS FUNDAMENTAIS E APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS (ARTS. 1º A 15)

##### NORMAS FUNDAMENTAIS (MAIS COBRADAS)

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivo ou Inércia                     | Art. 2º O processo <b>COMEÇA por iniciativa da parte</b> ( <i>princípio dispositivo</i> ) e se <b>DESENVOLVE por impulso oficial</b> ( <i>princípio inquisitivo</i> ), <i>SALVO as exceções previstas em lei</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inafastabilidade da Jurisdição             | <p>Há possibilidade da utilização de <b>outros meios de solução de conflitos</b>? <b>SIM</b>, previstas no próprio CPC:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Arbitragem</b> – pense como se fosse um “tribunal privado”</li><li>Solução <b>consensual</b>, como a <b>mediação</b> e <b>conciliação</b> – esses métodos <b>DEVEM ser estimulados</b> por juízes, advogados, DP, MP, <u>inclusive no curso do processo</u>.</li></ol> <p><b>Cuidado!</b> Não confundir com <b>inevitabilidade</b>, que se refere à vinculação das partes ao processo vinculando-se à <u>relação processual</u> e aos <u>efeitos da decisão</u>.</p> |
| Celeridade / Primazia da decisão de mérito | <p>Art. 4º As partes têm o direito de obter <b>em prazo razoável</b> a <b>SOLUÇÃO INTEGRAL</b> do <b>MÉRITO</b>, <u>incluída</u> a <b>ATIVIDADE SATISFATIVA</b> – também previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da CF.</p> <p>Busca a <b>resolução da demanda de forma eficiente</b> (não confundir com rápida). Um dos mecanismos processuais derivados desse princípio é as <u>ações repetitivas</u>.</p>                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boa-fé Processual                              | Art. 5º Aquele que de <u>qualquer forma participa do processo</u> deve comportar-se de acordo com a boa-fé.<br><br>O artigo trata da <b>boa-fé OBJETIVA como cláusula geral</b> , que impõe que as partes ajam no processo em respeito aos padrões éticos de conduta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cooperação Processual                          | Art. 6º <b>Todos os SUJEITOS do processo (e não apenas as partes!)</b> devem <b>COOPERAR entre si</b> para que se obtenha, em <u>tempo razoável</u> , <u>decisão de mérito justa e efetiva</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Isonomia                                       | Art. 7º É assegurada às <b>PARTES</b> <b>paridade de tratamento</b> [...], competindo ao <b>juiz zelar pelo efetivo contraditório</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eficiência                                     | Art. 8º Ao aplicar o ordenamento, o juiz <b>atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum</b> , [...] e observando a <u>proporcionalidade</u> , a <u>razoabilidade</u> , a <u>legalidade</u> , a <u>publicidade</u> e a <u>eficiência</u> .<br><br><b>Cuidado</b> para não confundir com os princípios da ADM. Pública, do art. 37 da CF ("LIMPE"). No art. 8º <u>não consta</u> moralidade e impessoalidade.                                                                                                                                                                                                  |
| Contraditório                                  | Art. 9º <b>NÃO</b> se proferirá decisão contra uma das partes <b>sem que ela seja PREVIAMENTE ouvida</b> .<br><br>Há <u>exceções</u> ? <b>SIM</b> (contraditório postecipado = juiz decide primeiro, para depois ouvir). O exemplo mais cobrado é o da tutela provisória de urgência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vedação da decisão surpresa                    | ★ <b>Cai Muito</b> ★ Art. 10. O juiz <b>não pode decidir</b> , em <b>grau algum de jurisdição</b> , com base em fundamento a respeito do qual <b>não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar</b> , <b>AINDA QUE se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Publicidade / Motivação das decisões judiciais | Art. 11. <b>TODOS</b> os <b>julgamentos</b> dos órgãos do <b>Judiciário serão PÚBLICOS</b> , e <b>FUNDAMENTADAS</b> <u>todas</u> as decisões, <u>sob pena de NULIDADE</u> .<br><br><i>E quando há segredo de justiça (intimidade ou interesse social)?</i> Pode ser autorizada a presença <u>somente</u> das <b>partes</b> , de seus <b>advogados</b> , de <b>defensores públicos</b> ou do <b>MP</b> .<br><br>Art. 93, X, CF: as <b>decisões ADMINISTRATIVAS</b> dos tribunais serão <u>motivadas</u> e em <b>SESSÃO PÚBLICA</b> , sendo as <u>disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta</u> de seus membros |
| -                                              | Art. 12. Os <b>juizes</b> e os <b>tribunais</b> atenderão, <b>PREFERENCIALMENTE</b> ( <u>obrigatoriamente</u> ), à <b>ordem CRONOLÓGICA de conclusão</b> para proferir sentença ou acórdão.<br><br>Há exceções à ordem cronológica, porém muito pouco cobradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

Art. 13. A jurisdição civil será regida pelas **normas processuais brasileiras**, *ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais*.

Art. 14. A norma processual **NÃO RETROAGIRÁ** e será **aplicável IMEDIATAMENTE aos processos em curso**, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas - *dá efetividade ao sistema de isolamento dos atos processuais*.

Art. 15. Na **AUSÊNCIA de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou adm.**, as **disposições do NCPC lhes serão aplicadas SUPLETIVA (integral) e SUBSIDIARIAMENTE (parcial)**



## DA FUNÇÃO JURISDICIONAL

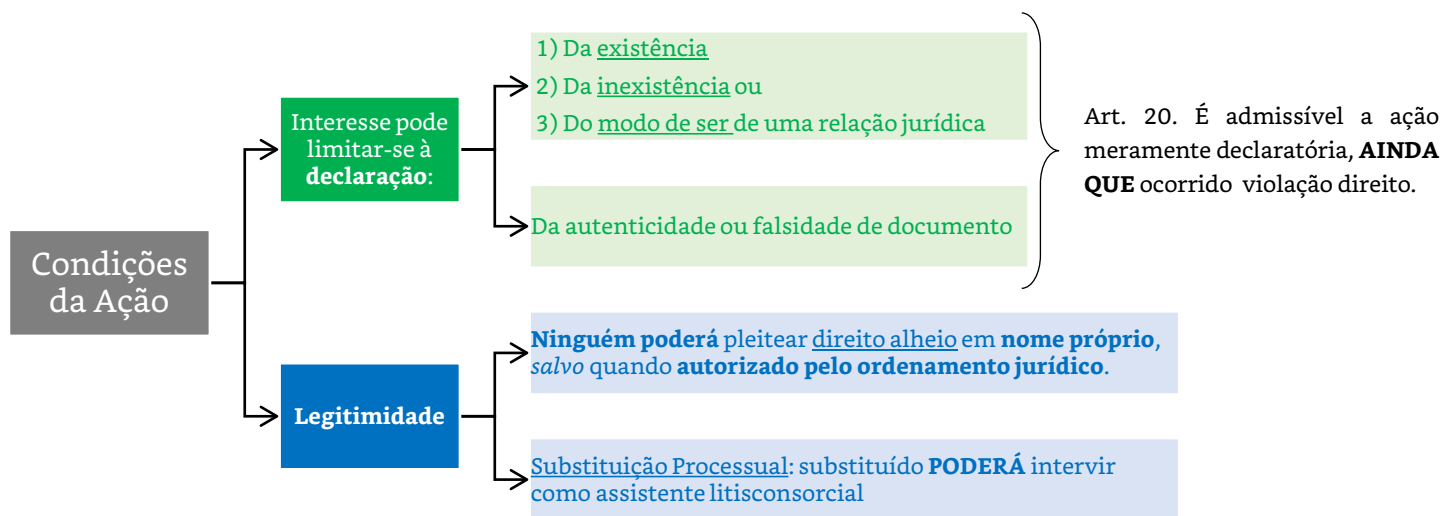
### JURISDIÇÃO E AÇÃO (ART. 16 A 20)

Jurisdição (conforme Freddie Didier): é a **função** atribuída a **terceiro imparcial**, de **realizar o direito** de modo **imperativo** e **criativo**, reconhecendo/protetendo/efetivando situações jurídicas concretamente deduzidas, em **decisão insuscetível de controle externo**, e com **aptidão para torna-se indiscutível**.

|                                                              |                                                                   |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quem exerce a jurisdição civil?</b><br>Juizes e tribunais | <b>Onde ela é exercida?</b><br>Em todo <u>território nacional</u> | <b>Quando se pode postular em juízo?</b><br>Quando há <u>interesse</u> E <u>legitimidade</u> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Condições da Ação

**Muita Atenção!** A “possibilidade jurídica do pedido” **NÃO É mais** uma das condições da ação (no CPC/73 era, hoje não mais).



## COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

### DISPOSIÇÕES GERAIS

A cooperação jurídica internacional será **regida por tratado** de que o Brasil faz parte e **observará** (art. 26):

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O respeito às garantias do <b>devido processo legal</b> no Estado requerente.                                                                                                                                                                   |
| A <b>igualdade de tratamento</b> entre <u>nacionais</u> e <u>estrangeiros</u> , <u>residentes</u> ou <u>não</u> no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. |
| A <b>publicidade processual</b> , <u>EXCETO nas hipóteses de sigilo</u> previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente                                                                                                           |
| A existência de <b>autoridade central</b> para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação.<br>⇒ Na ausência de designação específica, o <u>Ministério da Justiça</u> exercerá as funções de autoridade central (art. 26, §4º)             |
| A <b>espontaneidade</b> na <b>transmissão</b> de informações a autoridades estrangeira.                                                                                                                                                         |

Na **ausência de tratado**, a cooperação **PODERÁ** realizar-se com base em reciprocidade, manifestado por via diplomática, **NÃO sendo a reciprocidade exigida** para **homologação** de sentença estrangeira (art. 26, §§1º e 2º).



A cooperação jurídica internacional terá por objeto:

## Objeto da Cooperação Internacional (art. 27)

- Citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial
- Colheita de provas e obtenção de informações
- Homologação e cumprimento de decisão
- Concessão de medida judicial de urgência
- Assistência jurídica internacional
- Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira

## AUXÍLIO DIRETO

Quando cabe auxílio direto?

Quando a medida **NÃO decorrer** diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil (art. 27).

Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o AUXÍLIO DIRETO terá os **seguintes objetos** (art. 30):

1. **Obtenção e prestação de informações** sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso;
2. **Colheita de provas**, SALVO se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira;
3. Qualquer **outra medida judicial** ou **extrajudicial** NÃO PROIBIDA pela lei brasileira.

## CARTA ROGATÓRIA



A carta rogatória é um instrumento jurídico para **comunicação** entre as **Justiças de países diferentes**.

O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de **jurisdição CONTENCIOSA** e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal.

- ⇒ **Defesa**: restrita à discussão quanto ao **atendimento dos requisitos** para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil.
- ⇒ Em qualquer hipótese, é **VEDADA** a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira.

**Caráter Itinerante (deprecante) das Cartas (art. 262)**: a carta tem caráter itinerante, podendo, **antes ou depois** de lhe ser ordenado o cumprimento, **ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta**, a fim de se praticar o ato.

Isso significa que uma carta pode ser enviada para X. Esse X pode “repassá-la” para um Y. Por sua vez esse Y para um Z, e assim sucessivamente, até que se encontre o responsável pela prática do ato.



## COMPETÊNCIA INTERNA (ARTS. 42 A 69)

Pessoal, essa parte é bem chata e decoreba., porém não podemos desprezá-la. As questões, em sua grande maioria, são baseadas em uma “historinha” para logo em seguida perguntar qual o foro competente para resolver a demanda.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

| AÇÃO                                                                                    | FORO COMPETENTE PARA PROPORÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundada em <b>direito PESSOAL</b> ou em <b>direito real sobre bens MÓVEIS</b> (art. 46) | <b>Regra:</b> domicílio do réu <ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>Réu c/ +1 domicílio</u>: autor escolhe qualquer deles</li><li>○ <u>Réu em local incerto / desconhecido</u>: onde encontrado <i>ou</i> domicílio do autor</li><li>○ <u>Réu sem domicílio / residência no BRA</u>: foro domicílio do autor</li><li>○ <u>Autor também reside fora do BRA</u>? Qualquer foro</li><li>○ <u>2+ réus com diferentes domicílios</u>: autor escolhe foro de qualquer deles</li><li>○ <u>Execução Fiscal</u>: domicílio do réu, no de sua residência <i>ou</i> onde for encontrado – o <b>STF</b>, no ARE 1.327.576, <i>restringiu a regra</i> para os limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.</li></ul> |
| Fundada em <b>direito real sobre bens IMÓVEIS</b> (art. 47)                             | <b>Regra:</b> competente foro de <u>situação da coisa</u> .<br><br>O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.<br><br><b>Despenca!</b> <u>Ação Possessória Imobiliária</u> : foro de situação da coisa, cujo juízo é <b>competência absoluta</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Herança</b> (art. 48)                                                                | <b>Regra:</b> domicílio do <b>AUTOR da herança no BRA</b> ( <i>ainda que óbito no estrangeiro</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>Autor da herança não possuía domicílio certo</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Foro de situação dos IMÓVEIS</li><li>b) <i>Imóveis em diferentes foros</i>? Qualquer deles</li><li>c) <i>Não há bens imóveis</i>? Foro do local de qualquer dos bens do espólio</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AUSENTE</b> for réu (art. 49)                                                        | <b>Regra:</b> foro o último domicílio do réu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Réu INCAPAZ</b> (art. 50)                                                            | <b>Regra:</b> foro de domicílio de seu <u>representante ou assistente</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>UNIÃO</b> é autora ou assistente <b>ESTADO / DF</b> é autor (art. 51 e 52)           | <b>Regra:</b> foro de domicílio do réu. <ul style="list-style-type: none"><li>○ <u>União / Estado / DF é demandado</u>:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Foro de domicílio do autor</li><li>b) Foro da ocorrência do ato ou fato</li><li>c) Foto da situação da coisa</li><li>d) DF (União) ou capital do ente (estados)</li></ul></li></ul><br>O <b>STF</b> , na ADI 5.492, <i>restringiu</i> a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do DF que figure como réu.                                                                                                                                                                                                            |

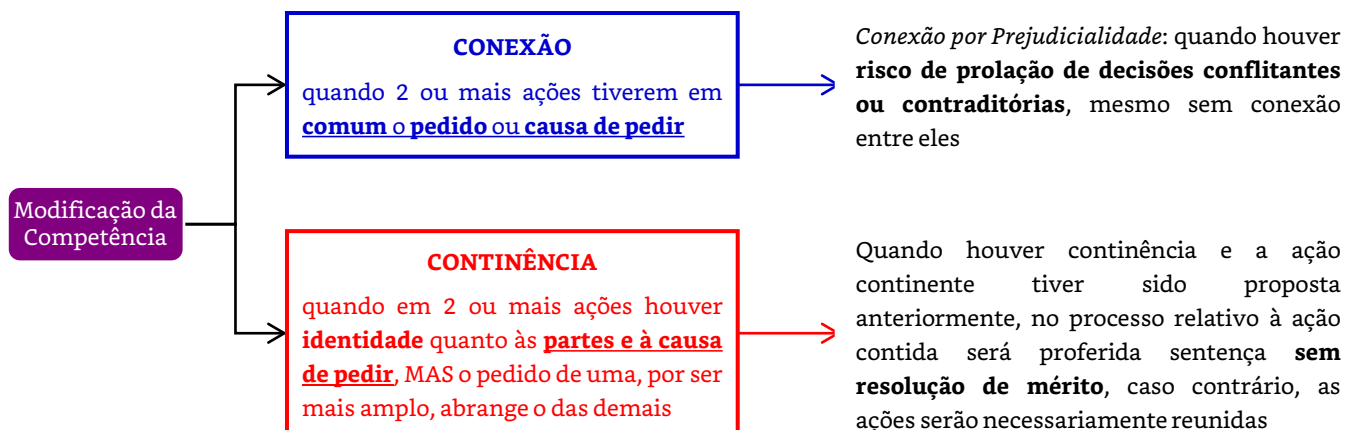




| AÇÃO                                                                                                           | FORO COMPETENTE PARA PROPOR AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável</b> (art. 53, I) | <b>Regras:</b><br>a) de <b>domicílio do guardião</b> de <u>filho INCAPAZ</u> ;<br>b) do <b>último domicílio do casal</b> , caso <u>NÃO HAJA filho incapaz</u> ;<br>c) de <b>domicílio do réu</b> , se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;<br>d) de <b>domicílio da vítima</b> de violência doméstica e familiar |
| Ação de <b>ALIMENTOS</b> (art. 53, II)                                                                         | Domicílio ou residência do <b>ALIMENTANDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ação em que for ré <b>PJ</b> (art. 53, III, a)                                                                 | Onde está a sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obrigações</b> que a <b>PJ contraiu</b> (art. 53, III, b)                                                   | Onde se acha agência ou sucursal                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ré sociedade ou associação <b>sem PJ</b> (art. 53, III, c)                                                     | Onde exerce suas atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Réu administrador ou gestor</b> de negócios alheios (art. 53, IV, b)                                        | Lugar do ato ou fato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ação em que se o cumprimento de <b>obrigação</b> (art. 53, III, d)                                             | Onde a obrigação deve ser satisfeita                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verse sobre direito no <b>Estatuto do Idoso</b> (art. 53, III, e)                                              | De residência do idoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Reparação de dano</b> (art. 53, IV, a)                                                                      | Lugar do ato ou fato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Reparação de dano</b> em razão do <b>ofício</b> (art. 53, III, f)                                           | Da sede da serventia notarial ou de registro                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reparação de dano</b> de <b>delito</b> ou <b>acidente</b> de veículos, inclusive aeronaves (art. 53, V)     | Domicílio do autor ou do local do fato                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Perpetuação da Competência:** determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo IRRELEVANTES as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, *salvo* quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

## MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA





## Modificação da Competência pelas Partes (art. 63)

As partes **PODEM** modificar a competência em razão do **VALOR** e do **TERRITÓRIO**, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

A eleição de foro **somente produz efeito** quando (art. 63, §1º):

1. Constar de instrumento **ESCRITO**;
2. Aludir **EXPRESSAMENTE** a determinado negócio jurídico;
3. Guardar **PERTINÊNCIA** com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.



O **ajuizamento** de ação em juízo **ALEATÓRIO**<sup>1</sup>, constitui **prática ABUSIVA** que justifica a declinação de competência de ofício (art. 63, §5º)

<sup>1</sup>Juízo Aleatório: entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda.

## INCOMPETÊNCIA

A incompetência, **absoluta** ou **relativa**, será alegada como **QUESTÃO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO**

- *Incompetência absoluta*: alegada em **qualquer tempo** e **grau** de jurisdição e deve ser **declarada DE OFÍCIO**
- *Alegação de incompetência acolhida*: autos remetidos ao juízo competente
- *Efeitos das decisões do juízo incompetente*: serão **CONSERVADAS até que outra seja proferida**, salvo decisão contrária

### Conflito de Competência:

- 1) 2+ juízes se declaram competentes
- 2) 2+ juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência
- 3) Entre 2+ juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos



## PARTES E DOS PROCURADORES - SUJEITOS DO PROCESSO

### CAPACIDADE PROCESSUAL (ARTS. 70 A 76)

**Capacidade Processual:** a capacidade processual ou de estar em juízo é a **aptidão para figurar como parte**, SEM PRECISAR ser representado nem assistido.

- **Regra (art. 70):** TODA PESSOA que se encontre no exercício de seus direitos tem **capacidade para estar em juízo**;
- **Incapaz:** representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador;
- **Curadoria Especial**, exercida pela **Defensoria Pública** (nomeado **pelo Juiz**):
  - a) Incapaz *sem* representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;
  - b) **[Despenca]** **Réu preso revel** e **réu revel citado por edital** ou **hora certa**, enquanto não for constituído advogado.
- **Cônjuges:** necessitará do consentimento do outro para propor ação sobre **direito real imobiliário**, salvo regime de separação absoluta. No caso de direito real imobiliário, AMBOS serão necessariamente citados (salvo separação absoluta).

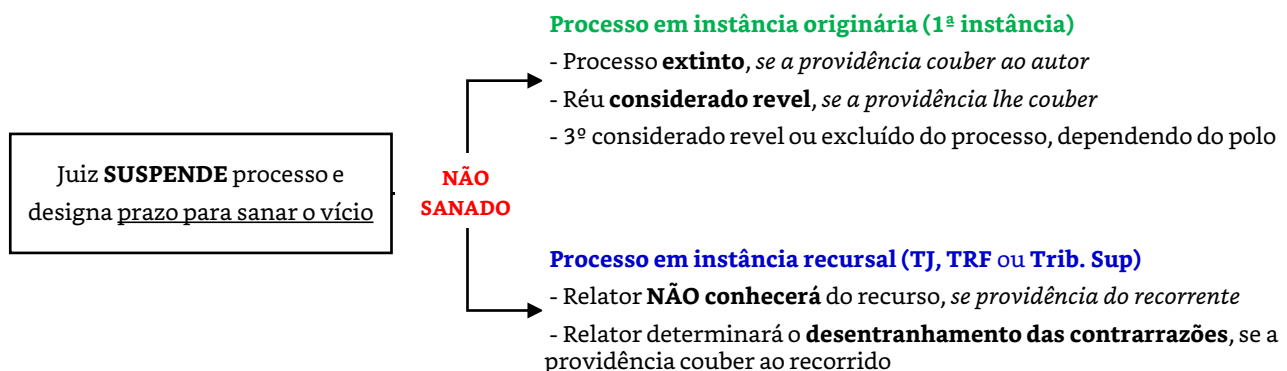
### CASOS ESPECIAIS

| REPRESENTADO(A)                    | REPRESENTANTE                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| União                              | AGU (diretamente ou por órgão vinculado)                                              |
| Estados e DF                       | Seus procuradores                                                                     |
| Município                          | Prefeito, procurador ou <i>Associação de Representação de Municípios</i> <sup>1</sup> |
| Autarquia e Fund. Pública          | Por quem a lei do ente designar                                                       |
| Massa Falida                       | Adm. Judicial                                                                         |
| Herança (jacente ou vacante)       | Curador                                                                               |
| Espólio                            | Inventariante                                                                         |
| Pessoa Jurídica                    | Ato constitutivo designa ou, <i>no silêncio</i> , pelos diretores                     |
| Sociedade e Associação Irregulares | Por quem adm. os bens                                                                 |
| Entes organizados sem PJ           | Por quem adm. os bens                                                                 |
| Pessoa Jurídica Estrangeira        | Gerente, representante ou adm. da filial, agência ou sucursal no BRA                  |
| Condomínio                         | Pelo administrador ou síndico                                                         |

<sup>1</sup>Quando expressamente autorizada pelo Prefeito e houver interesse comum entre os Municípios associados

### VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO

O que acontece caso seja verificada incapacidade processual OU irregularidade da representação?





## DEVERES DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES (ARTS. 77 A 102)

Pessoal, esse tema, além de grande é chato e bem decoreba. Porém, é inegável sua importância. Dessa forma, tentei abranger os pontos mais importantes, ainda que fosse necessário inserir um ou outro tópico que ainda não foi cobrado.

### DEVERES

#### DEVERES DE QUEM PARTICIPA DO PROCESSO

Expor os fatos em juízo **conforme a verdade**

Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são **destituídas de fundamento**

Não produzir provas e não praticar **atos inúteis ou desnecessários** à declaração ou à defesa do direito

**Declinar**, no 1º momento que lhes couber falar nos autos, o **endereço onde receberão intimações**, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação

**Informar e manter atualizados** seus **dados cadastrais** perante os **órgãos do Judiciário** para recebimento de citações e intimações.

★ Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza **provisória** ou **final**, e não criar embaraços à sua efetivação

NÃO praticar **inovação ilegal** no estado de fato de bem ou direito litigioso

**Ato atentatório contra a dignidade da justiça**  
(dano ao Estado)



Multa de **até 20% do valor da causa**. Se valor da causa for **irrisório ou inestimável**, multa = **até 10x SM**. Se a multa **não for paga no prazo**, será inscrita como **Dívida Ativa** após trânsito em julgado da decisão que a fixou.

**Multa NÃO se aplica** aos Adv. públicos / privados e membros da DP e MP. **Eventual responsabilidade disciplinar** é apurada pelo respectivo **órgão de classe** ou **corregedoria**.

## RESPONSABILIDADE DAS PARTES POR DANO PROCESSUAL

#### Litigância de Má-Fé

Autor, réu ou interveniente responde por **perdas e danos**

Deduzir pretensão ou defesa contra texto de lei ou fato incontroverso

**Alterar a verdade dos fatos**

Usar do processo para conseguir **objetivo ilegal**

Opuser resistência injustificada ao andamento do processo

Proceder de **modo temerário** em qualquer incidente ou ato do processo

Provocar incidente manifestamente infundado

Interpuser **recurso com intuito manifestamente protelatório**

★ **Sanção**: de **ofício** ou a **requerimento**, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar:

- 1) **MULTA** = **superior a 1% e inferior a 10%** do valor corrigido da **causa** | Se valor **irrisório ou inestimável**, multa **até 10x SM**
- 2) **INDENIZAR a parte contrária** pelos prejuízos que esta sofreu
- 3) Arcar com os **HONORÁRIOS advocatícios** e com todas as **DESPESAS** que efetuou



## GRATUIDADE DA JUSTIÇA

→ Esse é disparado o tema mais cobrado dentro do assunto, portanto **MUITA ATENÇÃO!**

*Quem tem direito à gratuidade da justiça?*

Pessoa **NATURAL** ou **JURÍDICA**

**Brasileira** ou **ESTRANGEIRA**

**Insuficiência de RECURSOS**

*O que a gratuidade da justiça compreende?*

- |                                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⇒ Taxas / Custas judiciais               | ⇒ <b>Honorários</b> de advogado e perito                                                                                 |
| ⇒ Selos postais                          | ⇒ Remuneração de intérprete / tradutor                                                                                   |
| ⇒ Publicação oficial                     | ⇒ <b>Exame de DNA</b> e outros exames essenciais                                                                         |
| ⇒ Emolumentos a notários / registradores | ⇒ Depósitos para interpor recurso / propor ação                                                                          |
| ⇒ Custos com memória de cálculo          | ⇒ Indenização devida à testemunha que, empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse. |



**NÃO AFASTA** a responsabilidade pelas *despesas processuais e honorários de **SUCUMBÊNCIA***<sup>1</sup>

**NÃO AFASTA** as **MULTAS processuais** que sejam impostas

Poderá ser concedida para **algum** ou a **todos os atos**, OU consistir na **redução % de despesas**

<sup>1</sup>Vencido o beneficiário, as **obrigações de sua sucumbência** ficarão sob **condição suspensiva de exigibilidade** e somente poderão ser **executadas se**, nos **5 anos subsequentes ao trânsito em julgado**, o **credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a gratuidade**, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações.

## PROCESSO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE

**Pedido:** na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso.

- Indeferimento: **antes** de indeferir, o juiz deve determinar à parte a **comprovação do preenchimento dos requisitos**
- Atenção!** Presume-se **verdadeira a alegação de insuficiência** deduzida **EXCLUSIVAMENTE** por pessoa natural
- A **requisição de assistência por advogado particular NÃO IMPEDE** concessão de gratuidade
- Pedido de gratuidade é **PESSOAL**, e **NÃO se estende a litisconsorte ou sucessor**

| PEDIDO DEFERIDO                                                                                                                          | PEDIDO INDEFERIDO                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parte <b>contrária</b> poderá <b>oferecer impugnação</b> , <b>em 15 dias</b> , nos autos do processo, <b>SEM SUSPENSÃO</b> de seu curso. | Caberá <b>AGRAVO DE INSTRUMENTO</b> , <b>exceto</b> se a questão for <b>resolvida na sentença</b> , contra a qual caberá <b>APELAÇÃO</b> . |

## DESPESAS, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS MULTAS

→ Tema cheio de detalhes. Tem uma relevância “baixa”, e é mais cobrado em provas para os cargos com formação em Direito. Seguindo nossa premissa de prezar pela eficiência vou apenas colocar poucos pontos, mas que são cobrados.

## HONORÁRIOS (ART. 85)

Valor: **10% a 20%** do valor da **CONDENAÇÃO** – se não for possível mensurar = sobre o valor atualizado da CAUSA

**STF (SV 47):** Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam **VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR** cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou RPV, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza (= art. 85, §14).



## DESPESAS (ART. 95)

Cada parte **adiantará a remuneração do assistente técnico** que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

## PROCURADORES (ARTS. 103 A 107)

- **Representação:** Advogado inscrito na OAB.
- **Autorrepresentação:** Advogado habilitado **PODE** postular em causa própria.



Art. 104. O advogado **não será admitido** a postular em juízo **sem procuração**, **SALVO** para evitar **preclusão**, **decadência** ou **prescrição**, ou para praticar **ato considerado urgente**.

✓ Nesses casos, o ADV deverá **exibir a procuração no prazo de 15+15 dias** (despacho do juiz prorroga).

**Muito Cobrado!** Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por **instrumento público ou particular** assinado pela parte (**PODE** ser digitalmente), habilita o advogado a praticar TODOS os atos do processo, **EXCETO** (decorar!):

- |                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| × Receber citação                  | × Renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação |
| × Confessar                        | × Receber                                           |
| × Reconhecer procedência do pedido | × Dar quitação                                      |
| × Transigir                        | × Firmar compromisso                                |
| × Desistir                         | × Assinar declaração de hipossuficiência econômica  |

## SUCESSÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES (ARTS. 108 A 112)

**Despenca (art. 109):** A **alienação da coisa** ou **do direito litigioso** por ato entre vivos, a título particular, **NÃO ALTERA** a legitimidade das partes.

- Adquir. / cessionário **NÃO PODERÁ** ingressar em juízo, **sucedendo** o alienante / cedente, sem anuência da parte contrária.
- Adquir. / cessionário **PODERÁ** intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

| Revogação do Mandato                                                                                                                                                                            | Renúncia do Mandato                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feita pela parte</li><li>▪ Deve constituir, no mesmo ato, outro advogado</li><li>▪ Se não constituir, segue regra de “vício na representação”</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Feita pelo advogado, a qualquer tempo</li><li>▪ Deve comunicar previamente à parte*</li><li>▪ Nos <b>10 dias seguintes</b> continua representando, <i>se necessário</i></li></ul> |

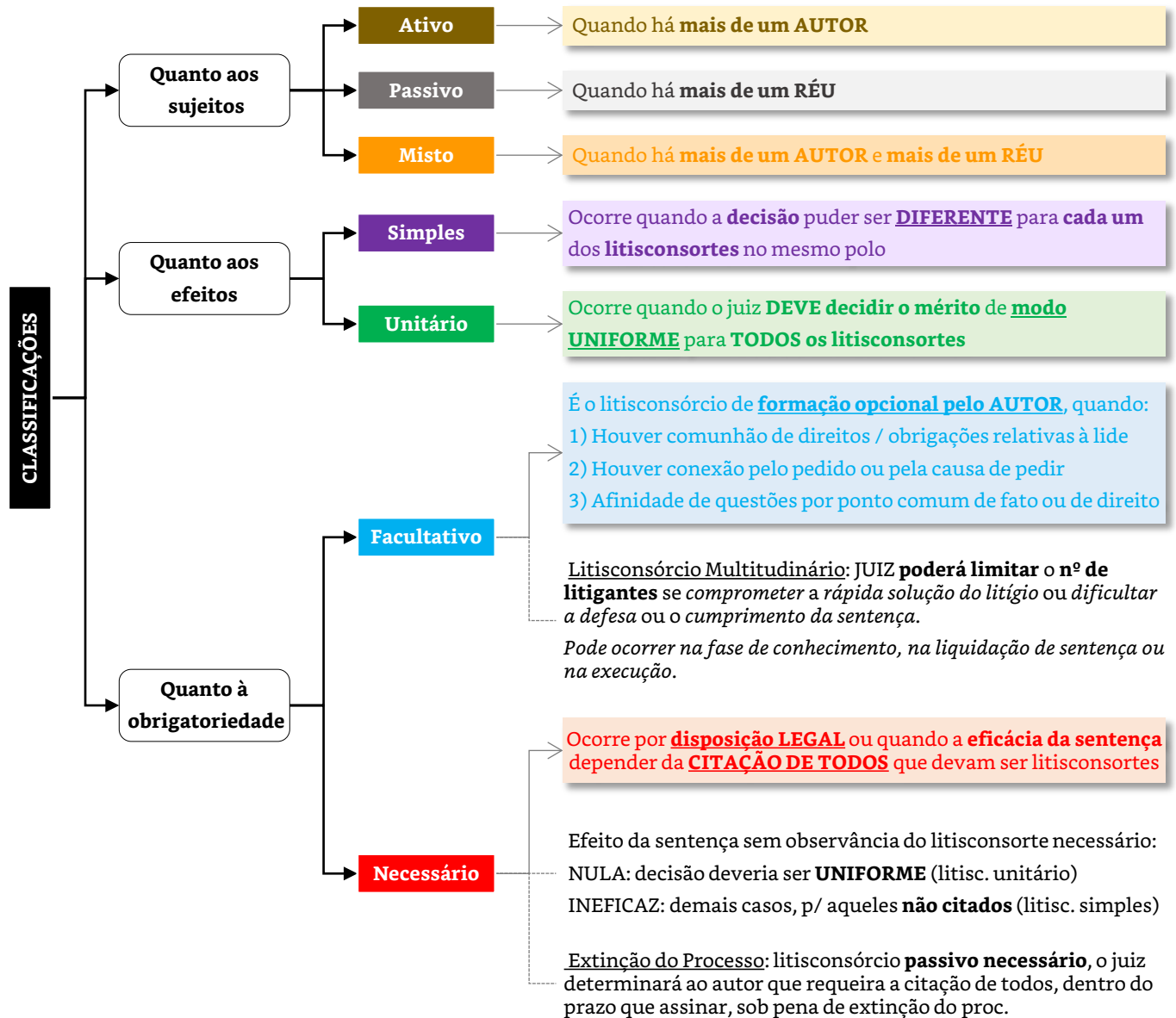
\* **Comunicação dispensada** se há vários adv. representando e a parte continuar sendo representada por um deles.



## LITISCONSÓRCIO (ARTS. 113 A 118)

Este é um tema bastante enxuto, de fácil compreensão, mas ao mesmo tempo muito cobrado! Dê atenção a ele, pois possui um EXCELENTE *custo x benefício*.

**Litisconsórcio:** existe quando há uma pluralidade de pessoas no mesmo polo do processo, ligadas por uma afinidade de interesses.



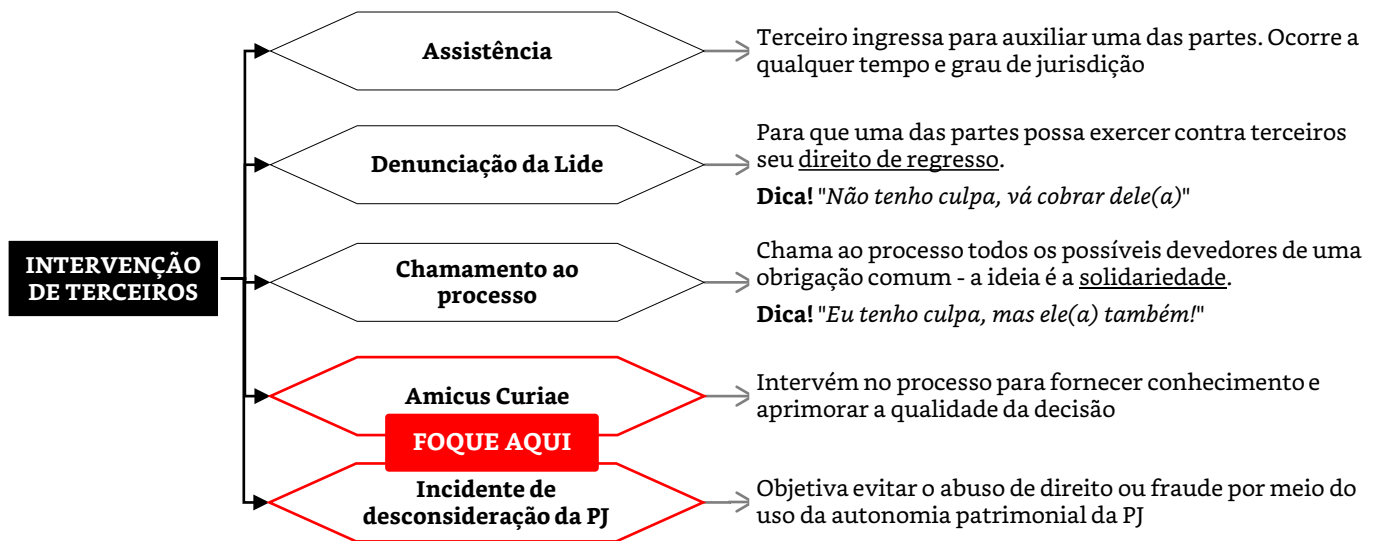
### Autonomia dos Litisconsortes:

- ★ **CADA** litisconsorte tem o **direito de promover o andamento do processo**
- ★ **TODOS** devem ser **intimados** dos respectivos atos.
- ★ Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, **como litigantes distintos**, *EXCETO no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.*



## INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (ARTS. 119 A 138)

**Terceiros:** via de regra, um processo produz efeitos entre as partes. Contudo, em alguns casos, isso traz consequências a quem não participou dele. Dessa forma, como este terceiro foi afetado, ele se torna parte legítima para ingressar no processo!



### ASSISTÊNCIA

**Momento:** assistência será admitida em QUALQUER procedimento e em TODOS os graus de jurisdição.

**Espécies:** a assistência pode ser **SIMPLES** (cobrada) ou **LITISCONSORCIAL** (pouquíssimo cobrada).

**SIMPLES**

Assistente simples atuará como **auxiliar da parte principal**. Exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

A assistência simples **NÃO OBSTA** a que a parte principal:

- ✓ Reconheça a procedência do pedido
- ✓ Desista da ação
- ✓ Renuncie ao direito sobre o que se funda a ação
- ✓ Transija sobre direitos controvertidos

### DENÚNCIAÇÃO DA LIDE

É **admissível a denúncia da lide**, promovida por QUALQUER DAS PARTES:

- Despenca** - Quem estiver **obrigado, por lei ou contrato**, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do vencido no processo.
- [Evicção] Ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante.

O **direito regressivo** será exercido por **ação autônoma** quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

#### Denúnciação feita pelo **AUTOR** (autor denunciante)

Denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu.

#### Denúnciação feita pelo **RÉU** (réu denunciante)

- Denunciado **contesta** pedido do autor: processo prossegue com denunciante e denunciado como réus em litisconsórcio;
- Denunciado **revel**: denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, restringindo sua atuação à ação regressiva
- Denunciado **confessa** fatos alegados pelo autor na inicial: denunciante pode prosseguir com sua defesa, ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso

**Cai Muito!** Denunciante Vencedor na Ação Principal: a ação de denúncia não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.





## CHAMAMENTO AO PROCESSO

Legitimado: RÉU

Quem pode ser chamado:

- 1) **AFIANÇADO**, na ação em que o *fiador* for réu
- 2) **DEMAIS FIADORES**, na ação proposta contra um ou alguns deles
- 3) **DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS**, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento

Prazo para efetuar chamamento: 30 dias contados da citação.

## INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA



Legitimados: instaurado a pedido da **PARTE** ou do **MP**, quando lhe couber intervir.

Cabimento:

- 1) Todas as fases do **processo de conhecimento**;
- 2) **Cumprimento de sentença**;
- 3) **Execução fundada** em título executivo extrajudicial.

Dispensa: Dispensa-se a instauração do incidente se a desconconsideração for **requerida na petição inicial**.

Efeitos do Julgamento: ACOLHIDO o pedido de desconconsideração, a **alienação** ou a **oneração** de bens, havida em fraude de execução, será **INEFICAZ em relação ao requerente**.

Honorários: cabível quando há alteração substancial da lide – pedido de desconconsideração é denegado (STJ, REsp 2.042.753)

## AMICUS CURIAE

| Hipóteses:                           | Legitimados:                   | Quem pode ser <i>amicus curiae</i> ? |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ★ Relevância da matéria              | 1) De OFÍCIO – juiz ou relator | a) Pessoa Natural                    |
| ★ Especificidade do tema             | 2) PARTES                      | b) Pessoa Jurídica                   |
| ★ Repercussão social da controvérsia | 3) Quem pretenda se manifestar | c) Órgão ou entidade especializada   |

⚖ Prazo para participar = 15 dias após a intimação;

⚖ A **decisão de admitir** ou não o *amicus curiae* é **IRRECORRÍVEL!**

⚖ A intervenção do *amicus curiae* **NÃO IMPLICA** alteração de competência;

⚖ Recursos:

- **PODE** opor **Embargos de Declaração** e **recorrer da decisão que julgar o IRDR** (art. 138, §§ 1º e 3º)
- **NÃO** pode opor Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com repercussão geral (STF, RE 955.227)

⚖ Poderes: definidos pelo juiz ou relator (por exemplo: outras possibilidades recursais).



## JUIZ E DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

### IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÃO (ARTS. 144 A 148)

Como é cobrado? Letra “fria” da lei, ou seja, basicamente é decoreba! A maioria das questões tenta te enganar, trocando hipóteses de suspeição por hipóteses de impedimento e vice-versa. **Dica!** Decore as hipóteses de suspeição (são menos), e as demais, naturalmente, serão casos de impedimento.

A quem se aplica as hipóteses de impedimento e suspeição?

|        |               |                       |                                               |
|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Juizes | Membros do MP | Auxiliares da justiça | Demais sujeitos <u>imparciais</u> do processo |
|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------|

Quando deve ser arguido o impedimento ou a suspeição? Na **PRIMEIRA oportunidade** em que couber à parte falar nos autos. No caso dos tribunais (2ª instância “para cima”) a arguição é tratada pelo regimento interno.

Feita a arguição, como ela é processada? O juiz manda **processar em SEPARADO, SEM suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias, FACULTANDO a produção de prova**, quando necessária.

**IMPEDIMENTO** (art. 144): natureza **objetiva**, com presunção **ABSOLUTA** de parcialidade, não admitindo prova em contrário. **VEDADO** exercer funções no processo.

1. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
2. Quando for parte no processo ele próprio, seu **CCP3\***
3. De que conheceu em outro grau de jurisdição, **tendo PROFERIDO decisão**
4. Quando for sócio ou membro de direção ou de adm. de **PJ parte no processo**
5. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes
6. Interveio como **mandatário** da parte, oficiou como **perito**, funcionou como **membro do MP** ou prestou depoimento **como testemunha**
7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu **CCP3\***, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório – *inciso declarado INCONSTITUCIONAL* pelo STF na ADI 5953.
9. Quando nele estiver **postulando**, como defensor público, adv. ou membro do MP, seu **CCP3\*** - só se aplica caso o DP, adv. ou membro do MP **já integrava o processo antes** do início da atividade judicante do juiz

É **VEDADA** a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

**SUSPEIÇÃO** (art. 145): natureza **subjetiva**, caracterizam presunção **RELATIVA** de parcialidade e podem ser afastadas mediante prova em contrário.

1. **Amigo íntimo** ou **inimigo** de qualquer das partes ou de seus advogados – Não há mais o termo “inimigo capital”
2. Quando **qualquer das partes** for sua credora ou devedora, ou de seu **CCP3\***
3. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
4. Que **receber presentes** de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, **que aconselhar alguma das partes** acerca do objeto da causa ou que **subministrar meios para atender às despesas do litígio**

#### Observações

**[Cai Bastante]** Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, **SEM NECESSIDADE** de declarar suas razões.

Quando é ilegítima a alegação de suspeição?

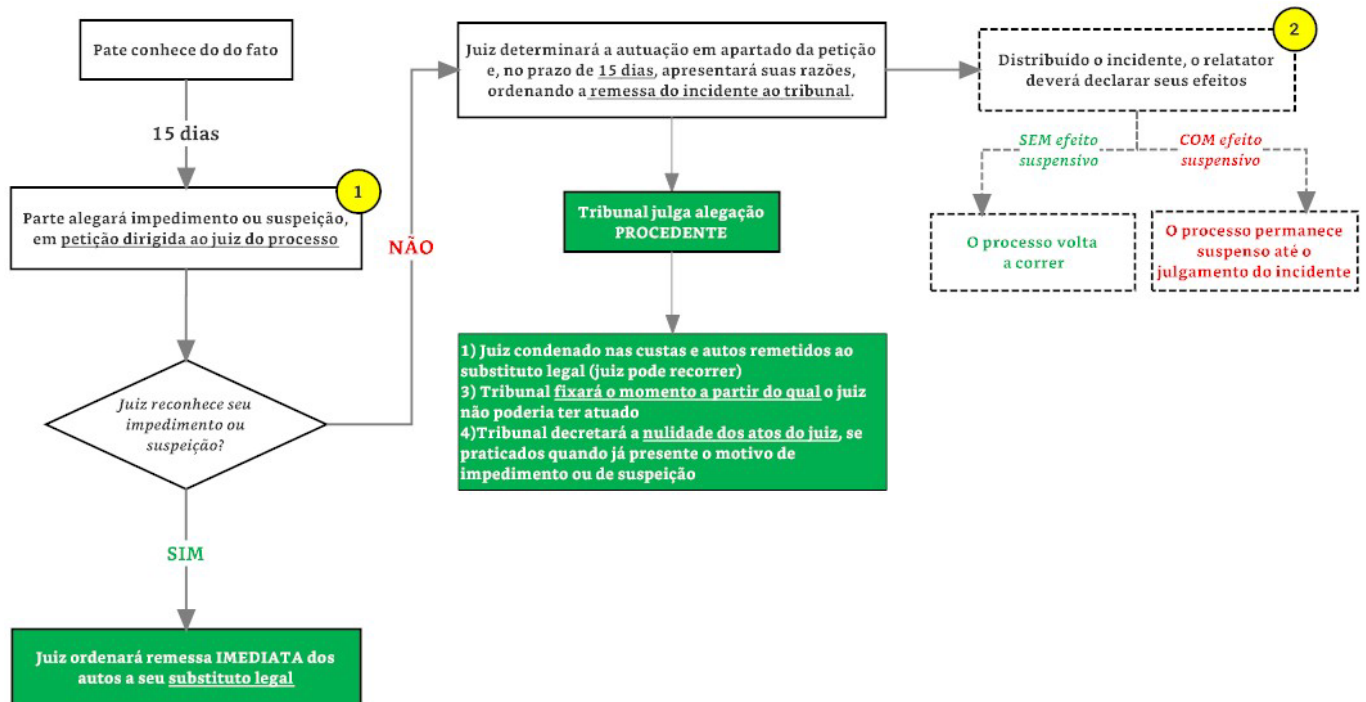
- Se foi **provocada por quem a alega**
- Se a **parte que a alega** houver praticado ato que signifique **manifesta aceitação do arguido**

\***CCP3**: para simplificação do texto, entenda **CCP3** como “cônjuge, companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive”.



## PROCEDIMENTO

## JUIZES



**1** Petição indicará o **fundamento da recusa**, PODENDO instruí-la com **documentos** em que se fundar a alegação e com **rol de testemunhas**.

**2** Enquanto **não for declarado o efeito** em que é recebido o incidente OU quando este for **recebido com efeito suspensivo**, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

Quando **2 ou mais juízes** forem **CCP3**, o **primeiro que conhecer do processo** IMPEDE que o **outro nele atue**, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.

## MEMBROS DO MP, AUXILIARES DA JUSTIÇA E DEMAIS SUJEITOS IMPARCIAIS

Quando deve ser arguido o impedimento ou a suspeição? Na **PRIMEIRA oportunidade** em que couber à parte falar nos autos.

Feita a arguição, como ela é processada? O juiz manda **processar em SEPARADO**, SEM suspensão do processo, **ouvindo o arguido no prazo de 15 dias**, FACULTANDO a produção de prova, quando necessária. No caso dos tribunais (2ª instância “para cima”) a arguição é tratada pelo regimento interno.

Esse procedimento **NÃO** se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de **testemunha**.



## PODERES, DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO JUIZ (ARTS. 139 A 143)

No art. 139 há um rol de 10 prerrogativas do juiz, porém apenas 4 delas são MUITO cobradas. Se você sentir necessidade, anote as demais em um *post-it* (lembre-se sempre do *custo x benefício*!). **O juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe:**

- ✓ Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e **indeferir postulações meramente protelatórias**;
- ✓ Promover, a **QUALQUER TEMPO**, a **autocomposição**, **PREFERENCIALMENTE** c/ auxílio de conciliadores e mediadores;
- ✓ Determinar **todas** as medidas **indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias** necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
- ✓ **[Despenca!]** **Dilatar os prazos processuais** e **alterar a ordem de produção dos meios de prova**, adequando-os às necessidades do conflito [...] – essa dilatação do prazo somente pode ser determinada **ANTES** de encerrado o prazo regular;

**Vedação ao “non liquet”**: o juiz **não se exime de decidir** sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento.

**Decisão por Equidade**: o juiz só decidirá por equidade **nos casos previstos em lei**.

**Vinculação ao Pedido das Partes**: o juiz decidirá o **MÉRITO nos limites propostos pelas partes**, sendo-lhe **VEDADO conhecer de questões não suscitadas** a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

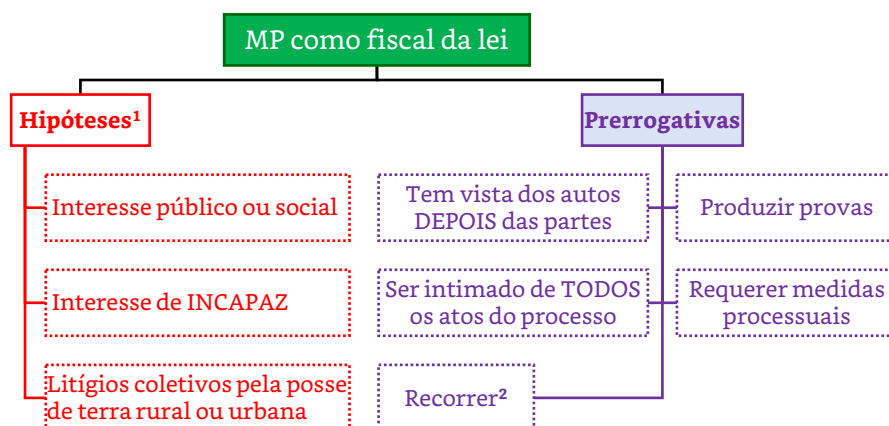
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Responsabilidade do Juiz<br/><b>CIVIL e REGRESSIVA</b></div>  | 1. Juiz procede com <b>dolo</b> ou <b>fraude</b>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     | 2. Juiz se recusa, omite ou retarda, <b>SEM justo motivo</b> , providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento.<br><br><i>Quando se verifica?</i> Se o requerimento da parte não for apreciado no prazo de <b>10 dias</b> |

## MINISTÉRIO PÚBLICO (ARTS. 176 A 181)

CF/88, art. 127. O MP é **instituição permanente**, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a **defesa da ordem jurídica**, do **regime democrático** e dos **interesses sociais e individuais indisponíveis** (= art. 176, NCPC)

Pessoal, no processo civil, no que tange ao MP, ele tem basicamente 2 atribuições:

1. **Atuar como PARTE** no processo (exercendo o **direito de ação**)
2. **Intervir como FISCAL** da ordem jurídica (*custos legis*)



<sup>1</sup>Qual o prazo o MP tem para intervir?  
Até **30 dias após intimação**

<sup>1</sup>**[Cai bastante]** A participação da Fazenda Pública **não configura**, por si só, hipótese de intervenção do MP.

<sup>2</sup>**STJ (Súmula 99)**: MP tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, **ainda que não haja recurso da parte**.

### Manifestação do MP nos autos

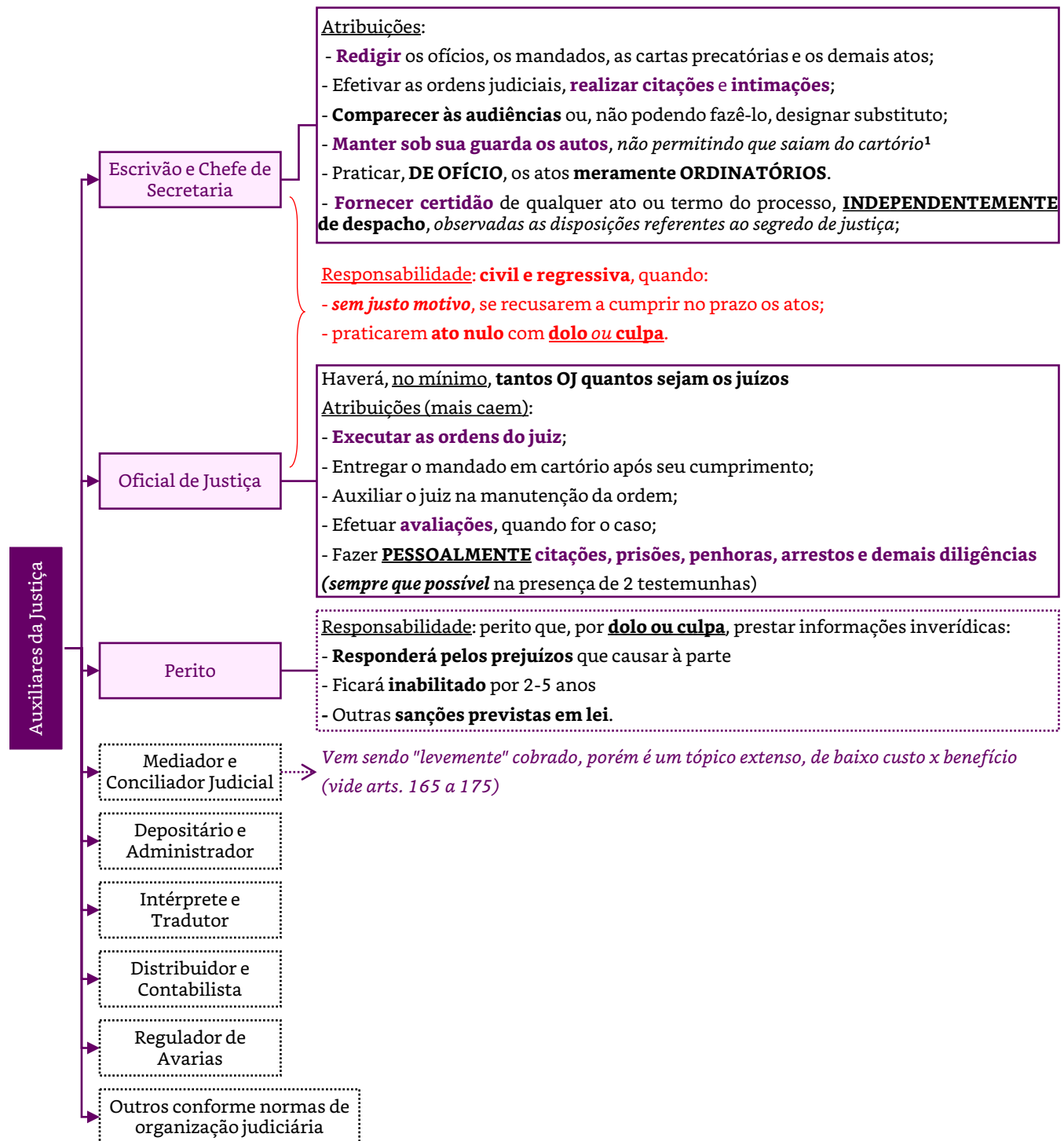
- MP goza de **PRAZO em DOBRO** – lei prevê expressamente prazo próprio? Não se aplica o prazo dobrado
- A contagem do prazo se inicia **de sua intimação pessoal** (por carga, remessa ou meio eletrônico)
- Findo prazo **SEM oferecimento de parecer** do MP? Juiz requisita os autos e dá **andamento ao processo**

**Responsabilidade do MP**: os membros do MP são **CIVIL e REGRESSIVAMENTE** responsáveis *quando agir com dolo ou fraude* no exercício de suas funções.



## AUXILIARES DA JUSTIÇA (ART. 149 A 175)

Nesse tópico há MUITA decoreba, mas poucos pontos são de fato cobrados. É um *custo x benefício* relativamente baixo, portanto o que sugiro é: faça a revisão do que coloquei aqui e, **adicionalmente**, pegue na lei seca apenas os artigos que correspondem ao cargo para o qual você estuda (ex: perito, contabilista, etc.).



<sup>1</sup>Exceções (quando os autos PODEM sair do cartório):

1. quando tenham de seguir à conclusão do juiz;
2. com **vista** a procurador, à DP, ao MP ou à Fazenda;
3. quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;
4. quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência;



## ADVOCACIA PÚBLICA (ARTS. 182 A 184)

**Competência:** defender e promover os interesses públicos da U, E, DF e M, por meio da REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, em todos os âmbitos federativos, das PJ de direito público que integram a adm. direta e indireta.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRAZOS</b><br><b>Despenca!</b> | U, E, DF, M, suas <u>Autarquias</u> e <u>Fund. direito público</u> gozarão de <u>PRAZO EM DOBRO</u> para <b>TODAS as manifestações processuais</b> , contado a partir da <u>intimação PESSOAL</u> .<br><b>Contudo, se houver prazo próprio na lei, NÃO SE APLICA</b> o benefício da contagem em dobro.<br><b>Cuidado!</b> Não se aplica às Empresas Públicas / Sociedade de Economia Mista! |
| <b>INTIMAÇÃO</b>                  | A intimação PESSOAL será feita por: <ul style="list-style-type: none"><li>• MEIO ELETRÔNICO (preferência)</li><li>• CARGA</li><li>• REMESSA</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSAB.</b>                 | O membro da Adv. Pública será <u>civil e regressivamente</u> responsável quando agir com <u>DOLO ou FRAUDE</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## DEFENSORIA PÚBLICA (ARTS. 185 A 187)

**Competência:** orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em TODOS OS GRAUS, de forma INTEGRAL e GRATUITA.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRAZOS</b><br><b>Despenca!</b> | DP goza de <u>PRAZO EM DOBRO</u> para <b>TODAS as manifestações processuais</b> , contado a partir da <u>intimação PESSOAL</u> .<br><b>Contudo, se houver prazo próprio na lei, NÃO SE APLICA</b> o benefício da contagem em dobro.<br><b>O prazo em dobro</b> também se aplica <b>aos escritórios de prática jurídica</b> das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de <b>convênios firmados com a Defensoria Pública</b> . |
| <b>INTIMAÇÃO</b>                  | A <u>pedido da DP</u> , o juiz determinará a <b>intimação pessoal da parte patrocinada</b> quando o ato depender de providência ou informação que <b>somente por ela possa ser realizada ou prestada</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSAB.</b>                 | O membro da DP será <u>civil e regressivamente</u> responsável quando agir com <u>DOLO ou FRAUDE</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





## ATOS PROCESSUAIS

### FORMA, DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS (ART. 188 A 235)



#### FORMALIDADES

Os atos e os termos processuais **INDEPENDEM de forma determinada**, **SALVO quando a lei expressamente a exigir**, considerando-se **VÁLIDOS** os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial.



**Idioma:** **obrigatório** uso do português (“vernáculo”). Documento em língua estrangeira **deve ser TRADUZIDO**



**VEDADO:** espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas



**VEDADO** lançar nos autos **cotas marginais** ou **interlineares**, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever **multa** =  $\frac{1}{2}$  SM.



#### NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL

##### Pressupostos

- Direitos que admitam **AUTOCOMPOSIÇÃO**
- Partes **PLENAMENTE** capazes

**LÍCITO** às partes estipular **mudanças no PROCEDIMENTO** p/ ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo

Bilateral: negócio firmado entre as partes

Plurilateral: entre as partes c/ participação do juiz

⇒ A participação do Juiz é obrigatória? **NÃO, nem há necessidade de homologação judicial!**

⇒ Então qual o papel do Juiz? **Controlar a validade das convenções** – de ofício ou a requerimento! O juiz só recusará a convenção quando houver nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão ou alguma parte esteja vulnerável.



#### SEGREDO DE JUSTIÇA

Regra: **PUBLICIDADE** dos atos. Mas, tramitam em **segredo**:



Interesse público ou social exija



Dados protegidos pelo direito à intimidade



**Despenca!** Casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda



Arbitragem, *inclusive* carta arbitral – a confidencialidade **deve ser provada** em juízo.

Quem pode consultar e solicitar certidões de autos em segredo? **APENAS partes e procuradores.**

Terceiro com interesse jurídico: pode requerer ao juiz **certidão do dispositivo** da **SENTENÇA**, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.



#### PRÁTICA ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS

- Os atos processuais podem ser **TOTAL** ou **PARCIALMENTE** digitais
- A prática eletrônica de ato pode ocorrer em **qualquer horário até as 24h do último dia** do prazo.
- Considera-se o horário vigente no juízo **perante o qual o ato será praticado**
- Regulamentação:** CNJ e, *supletivamente* pelos Tribunais



## CALENDÁRIO PROCEDIMENTAL

- ✓ De **comum acordo**, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos
- ✓ Calendário **vincula as partes** e o **juiz**
- ✓ Os **prazos** nele previstos só **serão modificados em casos excepcionais**, devidamente **justificados**
- ✓ **Despenca! DISPENSA-SE a intimação** das partes para a prática de ato ou audiência cujas datas estejam no calendário

## Férias e Feriados Forenses

**Férias Forenses:** 20/dez a 20/jan, *inclusive*. Não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

Durante as férias forenses e nos feriados, **não se praticarão atos processuais**, EXCETO:

- 1) Citação, Intimação e Penhora → **Despenca! INDEPENDEM** de **autorização judicial!**
- 2) Tutela de urgência

Processam-se durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas:

- a) Ação de alimentos
- b) Processos de nomeação ou remoção de tutor / curador
- c) Procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento;

Para efeito forense, são feriados: sábados, domingos e dias sem expediente



## TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS

- ⌚ Regra para prática dos atos: dias úteis, das 06h às 20h
- ⌚ Se adiamento **prejudicar a diligência** ou **causar grave dano**, o ato **PODE ser concluído após as 20h**
- ⌚ Se atos NÃO eletrônicos, devem ser praticados no horário de funcionamento do fórum / tribunal



## LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS

- ⇒ Regra: atos praticados na **sede do juízo**
- ⇒ Exceção: outro lugar, em razão de deferência, interesse da justiça, etc.



## ATOS DAS PARTES

- Os atos das partes produzem **IMEDIATAMENTE a constituição, modificação ou extinção** de direitos processuais.
- A desistência da AÇÃO **só produzirá efeitos APÓS** homologação judicial.



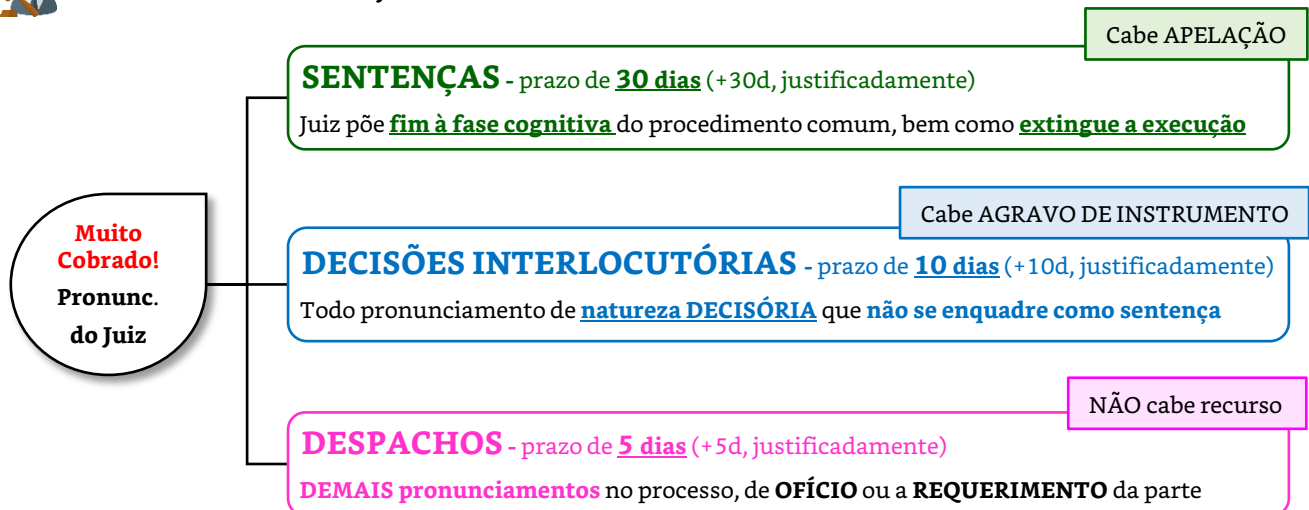
## ATOS DO ESCRIVÃO / CHEFE DE SECRETARIA

- ⇒ O escrivão ou o chefe de secretaria **numerará e rubricará todas as folhas** dos autos
- ⇒ Os atos e os termos do processo serão **assinados pelas pessoas que neles intervierem**
- ⇒ **LÍCITO** o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal





## PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ



- Despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos são redigidos, datados e assinados pelo JUIZ. Publicados no DJe
- Acórdão: julgamento colegiado proferido pelos **TRIBUNAIS**
- Atos meramente ordinatórios (EX: juntada e vista): **INDEPENDEM de despacho**. Praticados de ofício por servidor
- Pronunciamentos Oraís: servidor reduz a termo ("digita") e **submete ao juiz para revisão** e assinatura

## DOS PRAZOS (ARTS. 218 A 235)

Pessoal, prestem **MUITA ATENÇÃO!** Tudo que coloquei nesse tópico é importante, sendo que ele possui um excelente *custo x benefício*, portanto não deixem de lê-lo!! Ah, **na dúvida, chute 15 dias!**

## PRAZOS PEREMPTÓRIOS X DILATÓRIOS

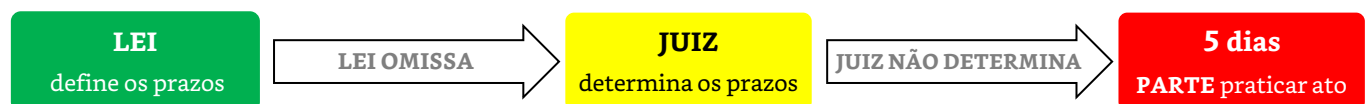
**Dilatatórios:** fixados em normas dispositivas, que **PODEM** ser ampliados ou reduzidos pela vontade das partes



**Peremptórios:** indicados por lei, que **NÃO PODEM** ser modificados pela vontade das partes ou pelo juiz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ao juiz é **vedado REDUZIR** prazos **peremptórios** sem anuência das partes – ou seja, com anuência PODE!

## REGRAS PARA OS PRAZOS



- ⌚ **Despenca!** Será considerado **TEMPESTIVO** o ato praticado **ANTES** do termo inicial do prazo
- ⌚ **Despenca!** A parte **poderá RENUNCIAR** ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que **EXPRESSAMENTE**
- ⌚ Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as **intimações somente obrigarão** a comparecimento **após 48h**
- ⌚ **Local de difícil transporte:** juiz pode **prorrogar** os prazos por **até 2 meses**

## PRAZOS DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA

- 👤 **Remeter autos conclusos:** 1 dia
  - 👤 **Executar atos processuais:** 5 dias
- Contados da data em que →
- a) houver concluído o ato anterior, se lhe foi imposto pela lei
  - b) tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz



## CONTAGEM DOS PRAZOS

Na contagem dos prazos **PROCESSUAIS** são computados somente os **DIAS ÚTEIS**

Exclui-se dia do começo



Inlui-se dia do vencimento



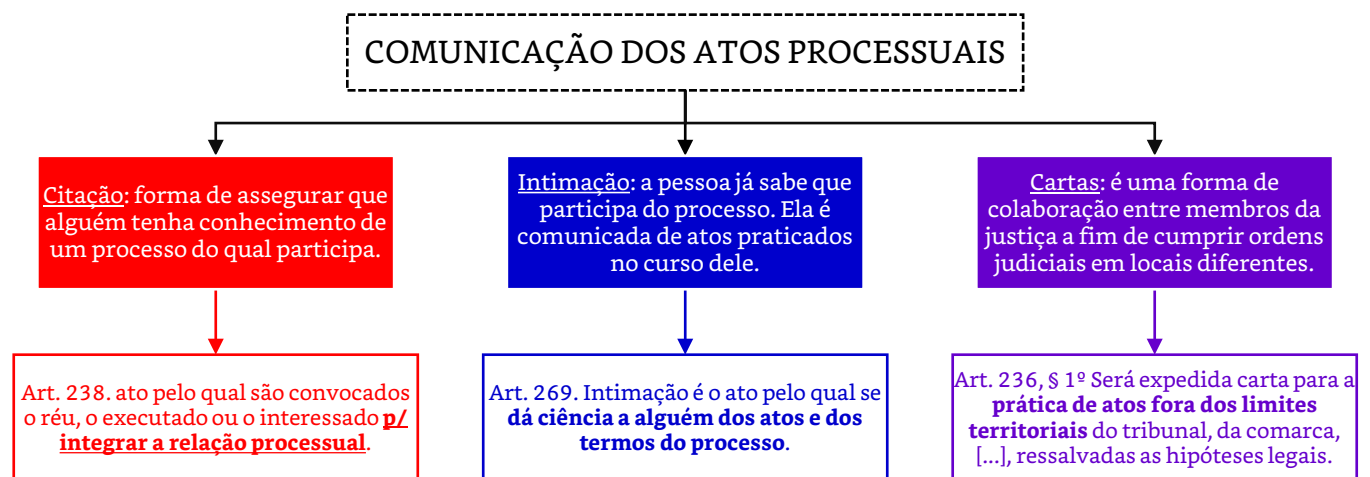
- ⇒ Data de publicação: 1º dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico
- ⇒ A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação

**Despenca!** Litisconsortes com diferentes procuradores, de escritórios distintos, terão **prazos DOBRADOS** para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, *independentemente de requerimento*. **PORÉM, NÃO SE APLICA** aos processos em **autos ELETRÔNICOS**.

## COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (ART. 236 A 275)

**Como são cumpridos os atos processuais?** Por **ordem judicial**.

Os atos processuais podem ser praticados por meio de **videoconferência**? **SIM!**



## CITAÇÕES (ARTS. 238 A 259)

Para que um processo seja **VÁLIDO**, é **INDISPENSÁVEL** a **citação** do réu/executado, **SALVO** indeferimento da petição inicial OU improcedência liminar do pedido.

- O **comparecimento espontâneo** do réu ou do executado **SUPRE** a **falta** ou a **nulidade** da citação
- Citação feita por juiz incompetente é válida? **SIM**
- Efeitos da Citação: induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor
- O **despacho** que **ordena** a citação interrompe a prescrição - ⚡ Não é a citação em si e sim o despacho que interrompe

**Atenção, pois cai muito!**

Exceções ("citação pode ser feita..."):

Regra: citação **PESSOAL**  
Onde: **qualquer lugar**

- ★ **Despenca** – Na pessoa do representante legal ou procurador
- ★ **Despenca** – **U, E, DF, M** suas **Autarquias e Fund. Públicas**: órgão da Adv. Pública
- ★ Na pessoa do mandatário, administrador, preposto ou gerente, **se citando ausente**
- ★ Na pessoa do adm. do imóvel que recebe os aluguéis, no caso de **locador fora do BRA**

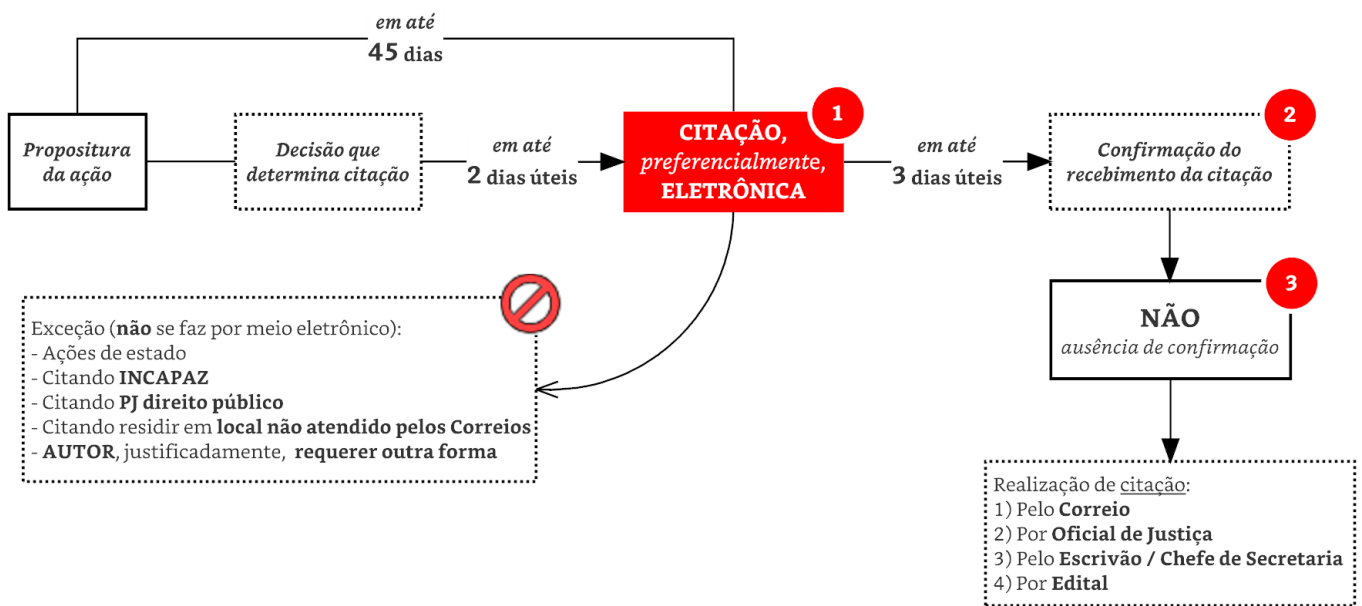


Quando NÃO será feita a citação, **EXCETO** para evitar perecimento de direito (Pegadinha! “em nenhuma hipótese” está errado!)

- × Quem estiver participando de ato religioso
- × Pessoas ligadas, até SEGUNDO grau, a alguém que faleceu até 7 dias depois da morte (período de luto)
- × Noivos nos 3 primeiros dias do casamento (“lua de mel”)
- × Doente em estado GRAVE
- × Citando INCAPAZ (citação feita na pessoa do curador)
- × Citando impossibilitado de receber a citação

## TIPOS DE CITAÇÃO

### Meio Eletrônico



Como será feita a citação? Por meio dos **endereços eletrônicos indicados pelo CITANDO** no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ.

Quem está **obrigado** a manter cadastro? **Empresas PÚBLICAS e PRIVADAS**.

1

As ME/EPP também estão obrigadas? Somente quando **não possuírem** endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Redesim x Banco de dados do Judiciário: O será compartilhado, mantendo-se as normas aplicáveis ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais.

2

Como deve ser feita a confirmação do recebimento da citação? As **citações serão acompanhadas das orientações** e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante.

Para fins de contagem do prazo, considera-se o **5º dia útil seguinte à confirmação**, na forma prevista na mensagem de citação, do **recebimento da citação realizada por meio eletrônico**.

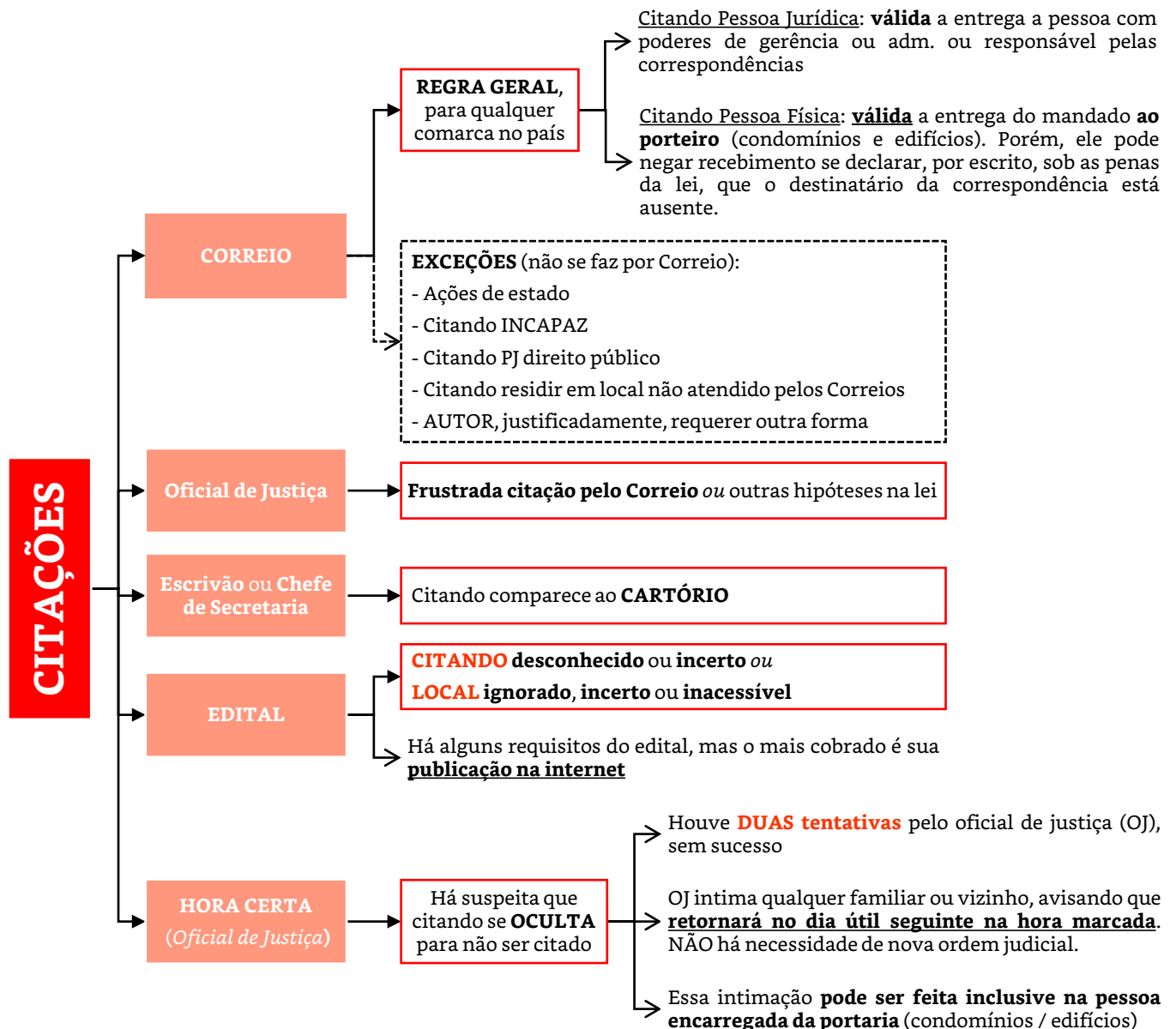
3

Na **primeira oportunidade de falar nos autos**, o **réu CITADO** deverá **apresentar justa causa** para a **ausência de confirmação** do recebimento da citação enviada eletronicamente.

Considera-se **ato atentatório à dignidade da justiça**, passível de **multa de até 5% do valor da causa**, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico.



## Demais Formas



**STJ (HC 641.877):** É **POSSÍVEL** a utilização de WhatsApp para a citação de acusado, *desde que* sejam adotadas medidas suficientes para **atestar a autenticidade do número telefônico**, bem como a **identidade do indivíduo**.



## CARTAS (ARTS. 260 A 268)

| TIPOS                   | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REQUISITOS                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carta de Ordem</b>   | Art. 236, §2º<br>• <u>Envia (deprecante)</u> : <b>tribunal</b><br>• <u>Recebe (deprecado)</u> : <b>juízo vinculado</b> ao tribunal<br>• <u>Objetivo</u> : ato fora dos limites territoriais da sede do tribunal<br>Ex: TJ-MG → Juiz Estadual em Varginha (interior MG)                                                                           | <b>Indicação dos juízes</b> de origem e de cumprimento<br><br>+                          |
| <b>Carta Rogatória</b>  | Art. 237, II<br>• <u>Envia (deprecante)</u> : órgão jurisdicional <b>BRA</b><br>• <u>Recebe (deprecado)</u> : órgão jurisdicional <b>estrangeiro</b><br>• <u>Objetivo</u> : cooperação referente a <b>processo que corre no BRA</b><br>Ex: TJ-CE → Corte de Justiça Alemã<br>Concessão do <i>exequatur</i> (“execute”) às rogatórias: <b>STJ</b> | <b>INTEIRO teor</b> da petição, do despacho e do instrumento do mandato do adv.<br><br>+ |
| <b>Carta Precatória</b> | Art. 237, III<br>• <u>Envia (deprecante)</u> : órgão jurisdicional<br>• <u>Recebe (deprecado)</u> : órgão jurisdicional<br>• <u>Objetivo</u> : ato praticado fora dos limites territoriais do deprecante<br>Ex: Juiz Federal do PA → Juiz Federal do RS                                                                                          | <b>Assinatura do juiz</b><br><br>+                                                       |
| <b>Carta Arbitral</b>   | Art. 237, IV<br>• <u>Envia (deprecante)</u> : <b>juízo arbitral</b><br>• <u>Recebe (deprecado)</u> : órgão do Poder Judiciário<br>• <u>Objetivo</u> : órgão do judiciário pratique ou determine cumprimento de ato na sua competência territorial<br>Ex: Juiz Arbitral → Juiz Estadual MG                                                        | <b>Menção do ato processual</b> objeto da carta                                          |

[**Despenca!**] **Caráter Itinerante (deprecante) das Cartas (art. 262)**: a carta tem caráter itinerante, podendo, **antes ou depois** de lhe ser ordenado o cumprimento, **ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta**, a fim de se praticar o ato.

Isso significa que uma carta pode ser enviada para X. Esse X pode “repassá-la” para um Y. Por sua vez esse Y para um Z, e assim sucessivamente, **até que se encontre o responsável pela prática do ato**.

🤖 Como a carta é enviada? **PREFERENCIALMENTE** por meio eletrônico, **devendo** ser **assinada eletronicamente** pelo Juiz. Contudo, as cartas **precatória** e de **ordem** podem ser expedidas via telefone ou telegrama.

🤖 O juiz pode recusar o cumprimento da carta **precatória** ou **arbitral**? **SIM**, com **decisão motivada**, nas seguintes hipóteses:

- 1) Carta **não está revestida dos requisitos** legais
- 2) **Falta ao juiz competência** em razão da matéria / hierarquia – nesse caso utiliza-se do **caráter itinerante** da carta!
- 3) Juiz **duvida da autenticidade** da carta

## INTIMAÇÕES (ARTS. 269 A 275)

| INTIMAÇÕES                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | O advogado de uma parte pode intimar o advogado da outra parte?<br><br>Pode sim <b>DESDE QUE</b> seja feita pelo <b>CORREIO, com Aviso de Recebimento - AR</b> . Feita a intimação, <b>junta-se aos autos</b> cópia do ofício de intimação + AR. |
|  | Como se intima a U, E, DF, M, suas Autarquias e Fundações?<br><br>Perante <b>órgão da Adv. Pública</b>                                                                                                                                           |



## INTIMAÇÕES

Via de regra, como é feita a intimação?



**Sempre QUE POSSÍVEL por meio ELETRÔNICO.** No caso do MP, da Defensoria e da Adv. Pública, são **OBRIGADOS** a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos.

**STJ (EAREsp 1.663.952):** O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a **realizada pelo portal eletrônico, que prevalece** sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe).



E se não for possível ser feita por meio eletrônico?

Consideram-se feitas as intimações pela **PUBLICAÇÃO dos atos no órgão oficial.**



E se na localidade NÃO houver publicação em órgão oficial?

**Escrivão ou Chefe de Secretaria** intima os advogados das partes **PESSOALMENTE** (se tiverem **domicílio na sede** do juízo) **OU** por **CARTA REGISTRADA**, com AR, se domicílio fora da sede.



Não foi possível intimar por Correios nem por meio Eletrônico. E agora?

Será feita por **Oficial de Justiça**. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com **hora certa** OU por **edital**.

### Observações:

- JUIZ determinará **de ofício** as intimações em **processos pendentes**, salvo disposição em contrário.
- Mudou de endereço e não comunicou?* **Presume-se válida** a intimação enviada ao endereço antigo, ainda que não recebida pessoalmente!
- A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga **implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado**, AINDA QUE pendente de publicação.

## NULIDADES (ARTS. 276 A 283)

**Regra: NÃO existe ato processual nulo de pleno direito**, ou seja, **enquanto não houver pronunciamento judicial**, pressupõe-se que o ato seja VÁLIDO e EFICAZ. Pessoal, esse tema tem um excelente *custo x benefício*, portanto, atenção!

### Proibição da Ação Contraditória

Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta **NÃO PODE** ser requerida pela parte **que lhe deu causa**.

### Invalidez e Prejuízo

Instrumentalidade das Formas (art. 277): **quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará VÁLIDO o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a FINALIDADE** – a lógica é de se aproveitar ao máximo todos os atos praticados, desde que não tenha havido prejuízo!

Erro de Forma do Processo: acarreta **unicamente a anulação dos atos** que NÃO POSSAM ser aproveitados.

Decretação de Nulidade: uma vez que o juiz pronuncie a nulidade, ele **irá declarar os atos atingidos** e ordenará as providências para que eles sejam **repetidos** ou **retificados**.

⚠ O ato **não será** repetido nem sua falta suprida **se não há prejuízo** à parte

⚠ Quando puder **decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade**, o juiz **não a pronunciará nem mandará repetir** o ato ou **suprir-lhe a falta**.

⚠ Qual a consequência da anulação de um ato? Atos **subsequentes** que dele dependam são considerados **sem efeito**.

⚠ E se a anulação for de apenas PARTE do ato? A nulidade de uma parte do ato **não prejudicará** as outras que dela **sejam independentes**.



## Momento para Alegação

### Momento para Alegação

**REGRA:** na **PRIMEIRA OPORTUNIDADE** em que couber à parte falar nos autos, sob pena de **PRECLUSÃO** (*perempção*)

### EXCEÇÕES

Nulidades que o juiz deva decretar **de ofício**

Parte prova que houve **legítimo impedimento**

## Intervenção do Ministério Público

- Membro do MP **não foi intimado** a acompanhar feito em que deva intervir? Processo **NULO**
- Processo **tramitou sem intimar** MP? Juiz **invalida atos a partir de onde** deveria ter sido intimado
- Quando** é decretada a nulidade? **SÓ** após **intimar o MP**, que **MANIFESTA** se **há** ou **não** prejuízo

## DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO (ARTS. 284 A 290)

Todos os processos estão sujeitos a **registro** (dar um número ao processo), devendo ser **distribuídos onde houver mais de um juiz**. A distribuição, que **PODERÁ** ser eletrônica, **SERÁ** alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade.

### DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA

Causas que se relacionarem, por **conexão ou continência**, com outra ajuizada

Risco de que haja **decisões conflitantes ou contraditórias** se decididas separadamente, AINDA QUE não haja conexão entre elas

Processo **sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que** em litisconsórcio com outros autores ou réus parcialmente alterados

## VALOR DA CAUSA (ARTS. 291 A 293)

A **toda causa** será atribuído **valor certo**, **AINDA QUE** não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O valor da causa constará da **petição inicial** ou da **reconvenção** e será:

| AÇÃO                                                                                                                           | VALOR                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cobrança de dívida                                                                                                             | Principal + Juros + Penalidades <i>corrigidos</i>            |
| De alimentos                                                                                                                   | Soma de <b>12 prestações</b> mensais pedidas pelo autor      |
| Divisão, demarcação e de reivindicação                                                                                         | Valor de <b>avaliação</b> da área ou do bem objeto do pedido |
| Indenizatória, inclusive dano moral                                                                                            | Valor pretendido                                             |
| Há cumulação de pedidos                                                                                                        | Soma dos valores de todos eles                               |
| ★ Pedidos são alternativos                                                                                                     | <b>MAIOR</b> valor                                           |
| ★ Pedido subsidiário                                                                                                           | Valor do pedido <b>PRINCIPAL</b>                             |
| Objeto seja existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de <b>ato jurídico</b> | Valor do ato ou o de sua parte controvertida                 |

👉 Juiz corrigirá, **de ofício** e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial.

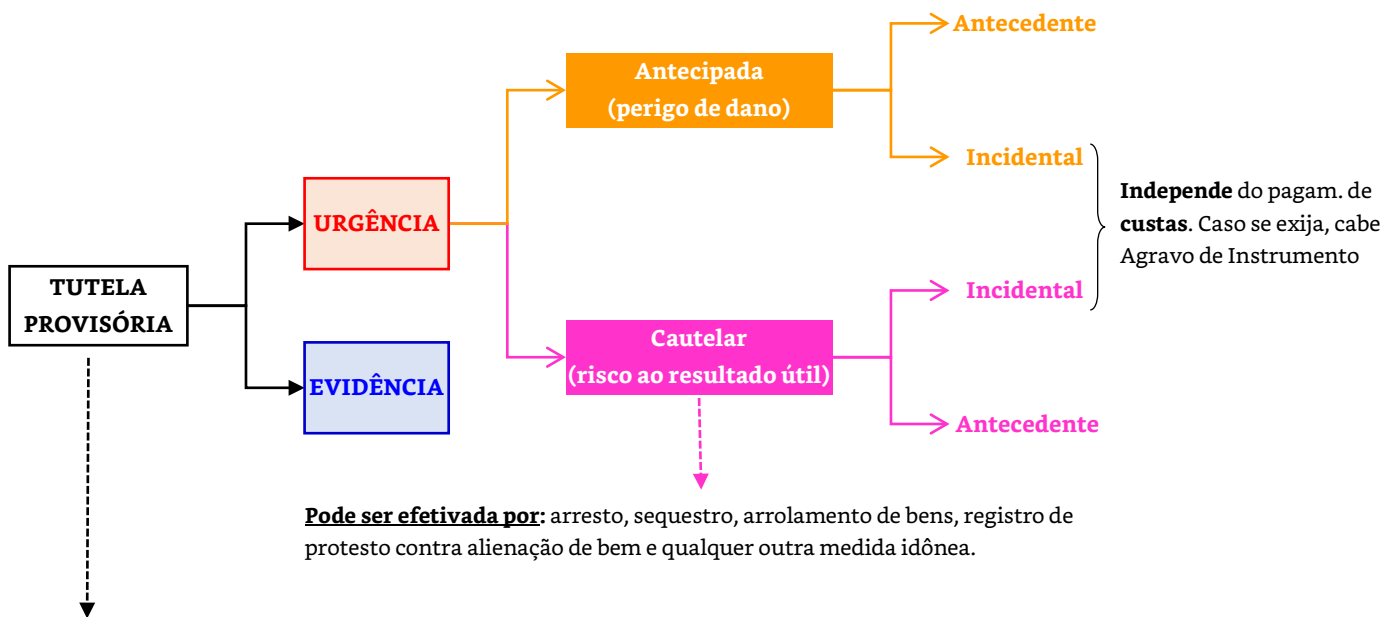
👉 Réu **poderá impugnar**, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, **sob pena de preclusão**.





## TUTELA PROVISÓRIA (ARTS. 294 A 311)

### DISPOSIÇÕES GERAIS

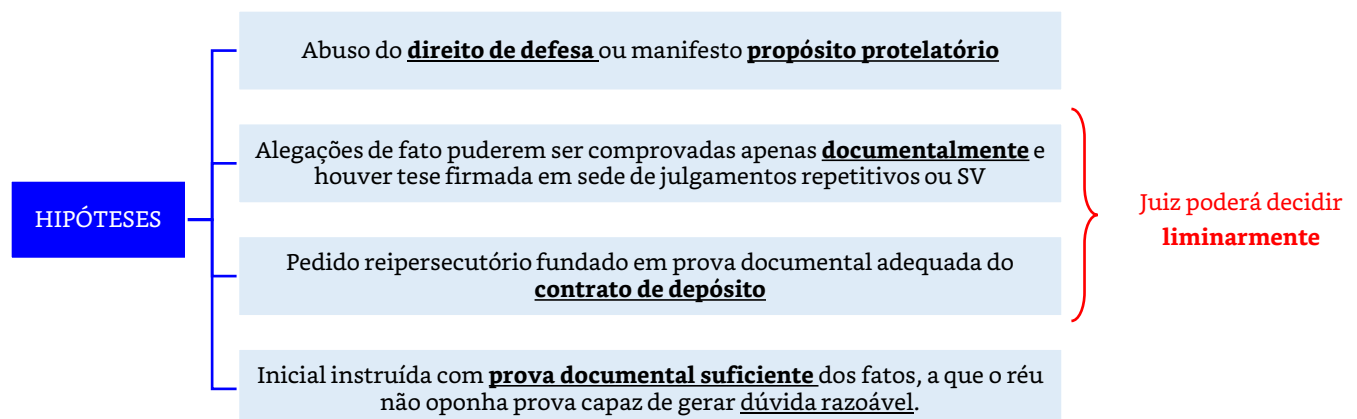


- ⇒ **Conserva sua eficácia** na **PENDÊNCIA** do processo e/ou durante período de **SUSPENSÃO** do processo
- ⇒ Pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
- ⇒ Decisão que concede, nega, modifica ou revoga tutela deve ser **motivada de modo claro e preciso**

**STJ (REsp 1.770.124):** O ressarcimento dos prejuízos advindos com o **deferimento da tutela provisória posteriormente revogada** por sentença que **extingue o processo sem resolução de mérito**, sempre que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos.

### TUTELA DE EVIDÊNCIA

**Tutela de Evidência:** fundada em um **juízo de alta probabilidade** ou de **quase certeza** da **existência do direito** que **INDEPENDE** da demonstração de **perigo de dano** ou de **risco ao resultado útil** do processo.







## TUTELA DE URGÊNCIA

**Tutela de Urgência:** quando houver elementos que evidenciem a **probabilidade do direito** e o **perigo de dano (ANTECIPADA)** ou o **risco ao resultado útil do processo (CAUTELAR)**

Para concessão, juiz pode exigir **caução real** ou **fidejussória** p/ ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer – aos hipossuficientes economicamente **pode ser DISPENSADA**;

A **parte responde pelo prejuízo** que a efetivação da tutela de urgência causar, se:

- Sentença lhe for **desfavorável**;
- *Obtida liminarmente a tutela antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação* do requerido em **5 dias**;
- **Cessaçã** da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
- **Decadência** ou **prescrição** da pretensão do autor.

💰 Indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

### ANTECIPADA

#### ANTECEDENTE

- 👉 Urgência contemporânea à propositura da ação;
- 👉 **Inicial** deve indicar o **VALOR DA CAUSA**
- 👉 **Inicial** *pode se limitar* ao **requerimento da tutela** e à **indicação do pedido de tutela final**;
- 👉 **NÃO há elementos para concessão da tutela: emenda** da inicial em **5 dias**, sob pena de **extinção s/ res. mérito**.
- 👉 **NÃO será concedida** quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

#### Concessão da Tutela Antecipada

- 1) A decisão que concede tutela **NÃO faz coisa julgada**.
- 2) AUTOR deve **aditar inicial**, *sem novas custas*, p/ complementar sua argumentação **em 15 dias**.

**Não havendo** aditamento = processo extinto s/ resolução de mérito

- 3) RÉU citado e intimado p/ **audiência de conciliação ou mediação**.

**Não havendo** autocomposição: prazo para contestar = **15 dias**

- 4) A tutela **torna-se ESTÁVEL** se, da decisão que a conceder, **NÃO houver recurso**.

**Reforma / revisão / invalidação:** direito extingue-se em **2 anos** da ciência da decisão que extinguiu o processo.

### CAUTELAR

#### ANTECEDENTE

##### Petição Inicial

- Indicar a lide e seu fundamento
- Exposição sumária do direito a ser assegurado
- Perigo de dano / risco ao resultado útil do processo

**Réu Citado:** terá **5 dias** para **contestar** e **indicar as provas** que pretende produzir (= procedimento comum).

**Não havendo** contestação = assume-se que fatos alegados pelo autor são aceitos pelo réu. O **juiz**, então, terá **5 dias** para **decidir**.

#### Efetivação da Tutela Cautelar

- 1) **Pedido principal** feito em **30 dias**, **apresentado nos mesmos autos** do pedido de tutela, **sem novas custas**.
- 2) Apresentado pedido, **partes intimadas** para **audiência de conciliação ou mediação**, **SEM necessidade** de **citar** novamente o **réu**.

**Não havendo** autocomposição: prazo para contestar = **15 dias**

**Cessa eficácia da tutela cautelar antecedente** (impede **renovação do pedido**, **salvo novo fundamento**):

- a) Autor não deduzir o pedido principal no prazo;
- b) Não efetivada em 30 dias;
- c) Improcedência do pedido principal;
- d) Extinção do processo sem resolução de mérito.

**Indeferimento da Cautelar:** não impede formulação do pedido principal, nem influi no julgamento desse, **SALVO** se indeferimento por decadência ou de prescrição.



## FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO (ARTS. 312 A 317)

### FORMAÇÃO

- ✓ Considera-se proposta a ação quando a **petição inicial for PROTOCOLADA**
- ✓ **Réu**: propositura só **produz litispendência APÓS** ser validamente **CITADO**

### SUSPENSÃO

Principais hipóteses cobradas em prova (**decorar!**):

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARGUIÇÃO</b> de <b>impedimento</b> ou de <b>suspeição</b>                                                                                                                         | -                                                                                                                                                          |
| Admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas                                                                                                                           | -                                                                                                                                                          |
| Força maior                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                          |
| <b>Convenção</b> das partes                                                                                                                                                          | Suspensão por no <u>MÁXIMO 6 meses</u>                                                                                                                     |
| <b>Morte</b> ou pela <b>perda da capacidade processual</b> de qualquer parte, seu representante legal ou procurador                                                                  | <u>Morte de procurador</u> : parte deve nomear novo em <b>até 15 dias</b> , sob pena de extinção do processo (autor) <b>ou</b> continuação à revelia (réu) |
| Sentença de mérito <b>depender do julgamento de outra causa</b> ou da declaração de existência / inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo | Suspensão por no <u>MÁXIMO 1 ano</u>                                                                                                                       |
| Sentença de mérito tiver de ser proferida <b>somente após a verificação de determinado fato</b> ou a produção de certa prova, requisitada a <b>outro juízo</b>                       |                                                                                                                                                            |

Efeito da Suspensão: **VEDADO praticar qualquer ato processual**, podendo o juiz, porém, determinar a realização de **ATOS URGENTES** p/ evitar dano irreparável, SALVO arg. impedimento / suspeição.

Cuidado! Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo **até que se pronuncie a justiça criminal**. Isso não significa que o processo civil depende do processo criminal. Eles são INDEPENDENTES !!!

### EXTINÇÃO

- × Como se extingue o processo? Por **SENTENÇA** (**com** ou **sem resolução de mérito**)
- × **ANTES** de proferir decisão SEM resolução de mérito (= Sentença Terminativa), o juiz deverá **conceder à parte oportunidade** para, se possível, **corrigir o vício**

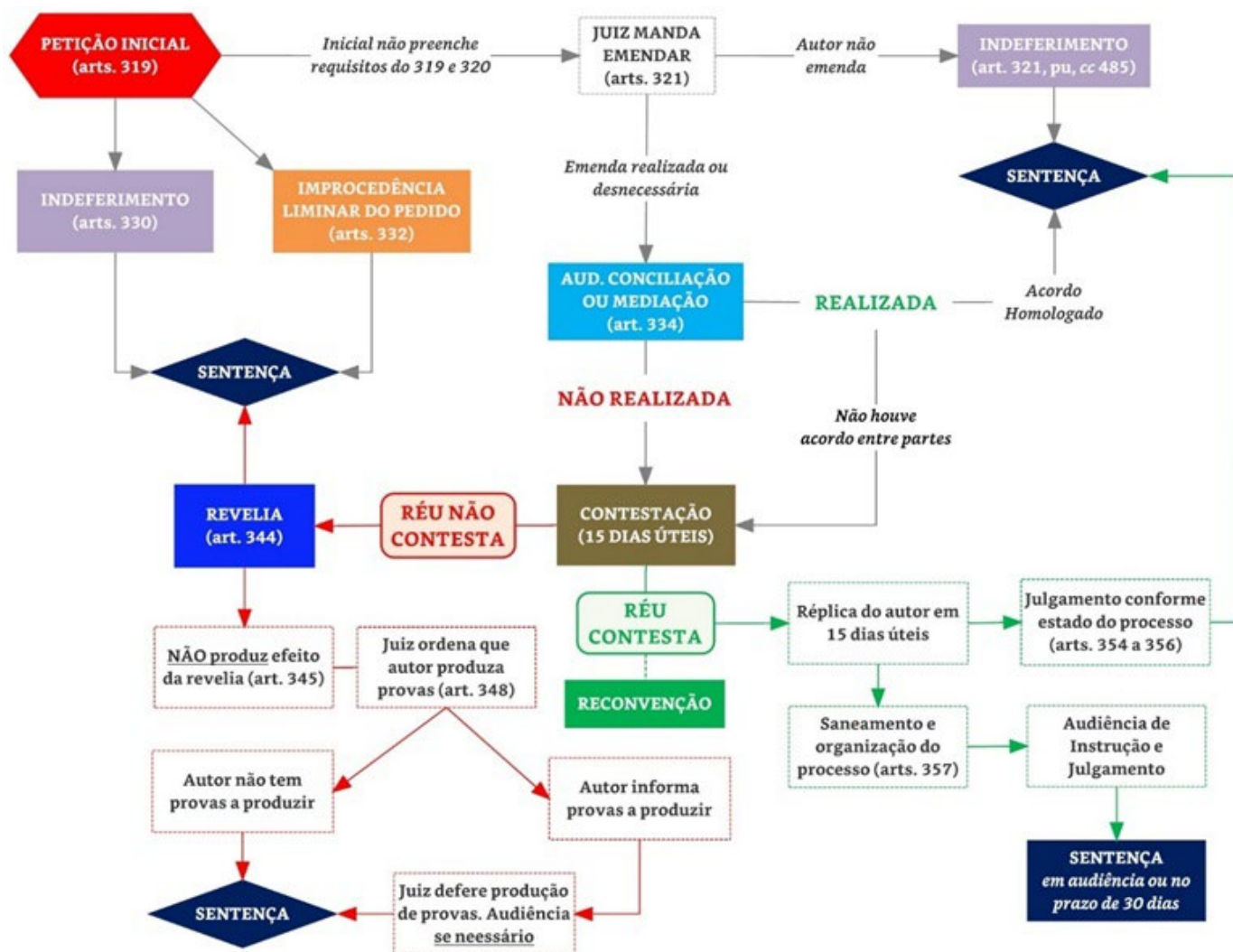


## PROCEDIMENTO COMUM

### DISPOSIÇÕES GERAIS

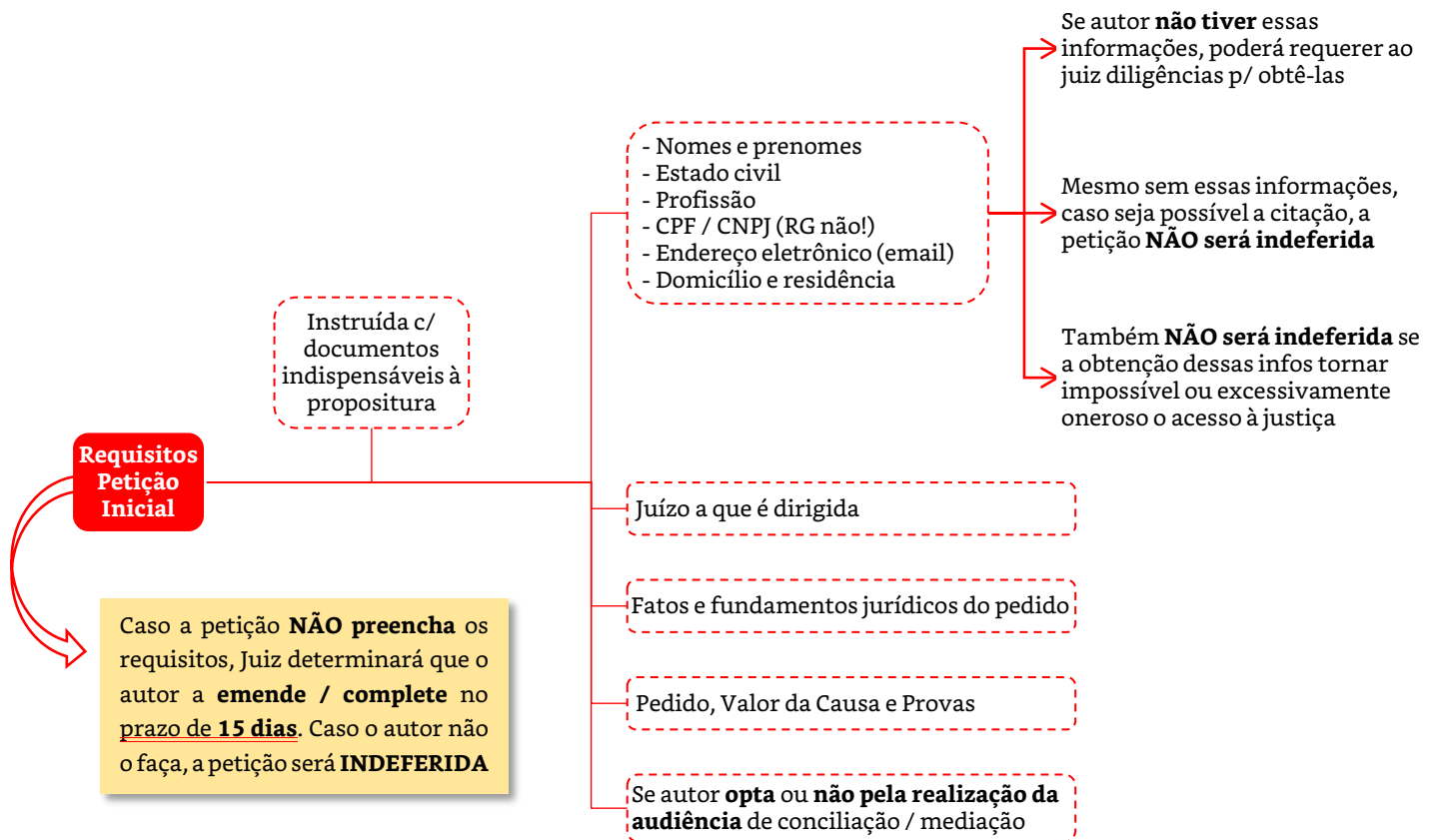
**Procedimento Comum:** é aplicável a todas as causas, salvo disposição contrária. Aplica-se também **SUBSIDIARIAMENTE** aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

### FLUXOGRAMA GERAL DO PROCEDIMENTO COMUM





## PETIÇÃO INICIAL (ARTS. 319 A 331)



## PEDIDO

### PEDIDO SUBSIDIÁRIO

É lícito formular mais de um pedido em **ordem subsidiária**, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando **NÃO ACOLHER o anterior**.

Dica! Prefiro o pedido A, se não der, vai o B

X

### PEDIDO ALTERNATIVO

É lícito formular mais de um pedido, **alternativamente**, para que o juiz **ACOLHA UM DELES**.

Dica! Tanto faz o pedido A ou o B

**Pedido Implícito:** Na ação que tiver por objeto **cumprimento de obrigação em prestações sucessivas**, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

**Pedido Determinado é a REGRA.** Contudo há exceções (**pedidos genéricos**) – aplica-se à reconvenção:

- 1) **Ações universais**, se autor não puder individualizar bens demandados;
- 2) Não for possível determinar, *desde logo*, **consequências do ato** ou **do fato**;
- 3) A determinação do objeto ou do valor da condenação **depender de ato que deva ser praticado pelo réu**.

**Cumulação de Pedidos Contra Mesmo Réu:** é LÍCITA, ainda que entre eles NÃO HAJA conexão. Requisitos de admissibilidade:

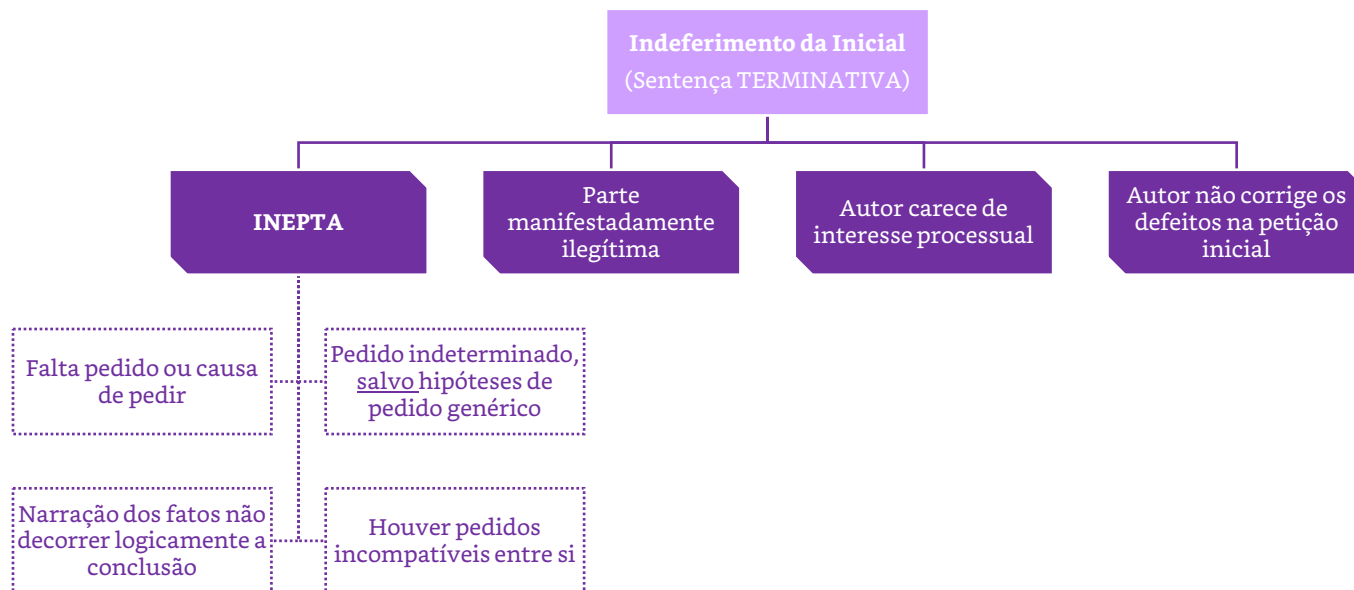
- a) Pedidos sejam **compatíveis** entre si
- b) Seja competente para conhecer deles o **mesmo juízo**
- c) Seja adequado para todos os pedidos o tipo de **procedimento**

**Alteração do pedido e/ou causa de pedir (aplica-se à reconvenção):**

- 1) **Até CITAÇÃO:** independentemente de consentimento do réu;
- 2) **Até SANEAMENTO:** com consentimento do réu, assegurado o contraditório no prazo **mínimo** de **15 dias**.



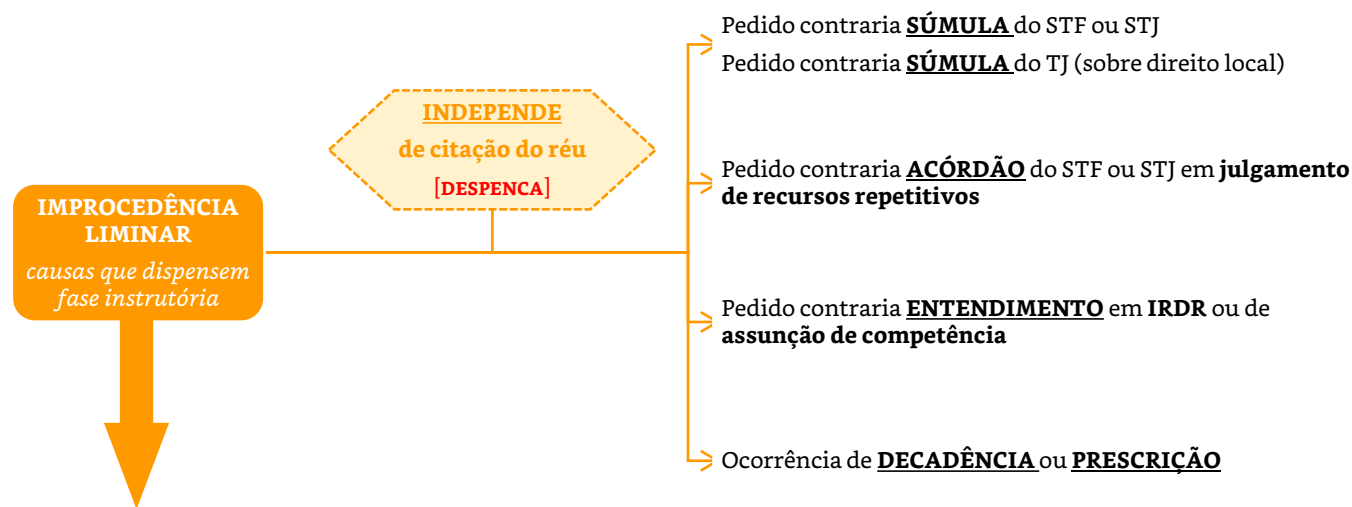
## INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL



Indeferida a inicial, caberá **APELAÇÃO**:

- **Apelação NÃO interposta**: réu intimado do **trânsito em julgado da sentença**
- **Interposta apelação**: juiz pode se retratar em **5 dias**.

## IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (ART. 332)

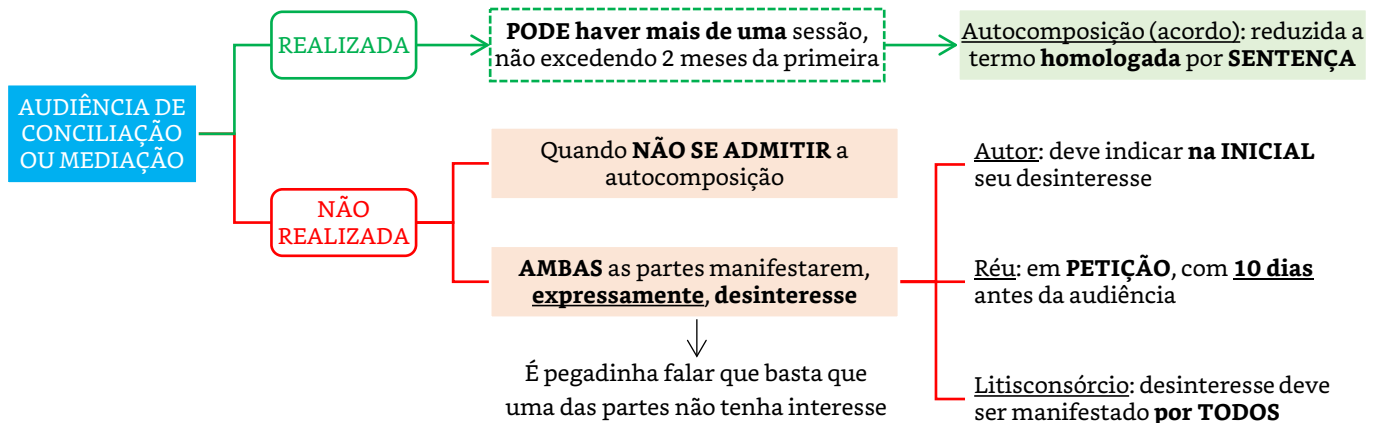


Decisão **de MÉRITO** por SENTENÇA, cabendo, portanto, **APELAÇÃO**:

- **Apelação NÃO interposta**: réu intimado do **trânsito em julgado da sentença**
- **Interposta apelação**: juiz pode se retratar em **5 dias**. a
  - ✓ Há retratação, processo segue, **COM citação** do réu
  - ✗ NÃO há retratação, réu citado para apresentar contrarrazões em **15 dias**



## AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO (ART. 334)



- **Agendamento:** **mín 30 dias** de antecedência
  - **Audiência eletrônica:** **POSSÍVEL**
  - **Citação do RÉU:** **mín 20 dias** de antecedência
  - **Intimação do AUTOR:** na pessoa de seu **ADVOGADO**
  - Partes **DEVEM estar acompanhadas** por seus adv. ou defensores públicos, podendo constituir **representante**, via **procuração específica (negociar e transigir)**.
- ★ **Réu / Autor injustificadamente não comparece à audiência:** ato atentatório contra dignidade da justiça = multa **2% da causa** (reverte p/ União ou estado/DF)

## CONTESTAÇÃO (ARTS. 335 A 342)

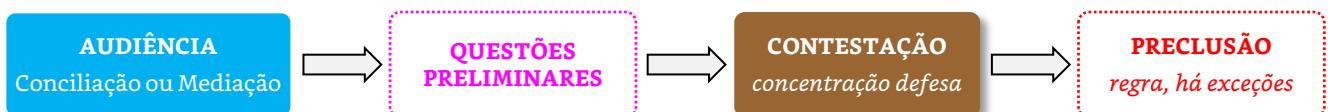
### CLASSIFICAÇÃO DAS DEFESAS

**Processuais:** são aquelas **contrárias a admissibilidade** da ação. Visam a extinção dos processos sem mérito ou pela dilação do processo.

**Peremptórias:** levam a **extinção do processo** sem julgamento do mérito, como a falta de pressuposto processual, litispendência, coisa julgada.

**Dilatórias:** **atrasam o processo**, como nos casos de incompetência e de conexão da ação. Visa a **improcedência da ação**.

### PROCESSO



**PRAZO:** réu pode oferecer contestação por **PETIÇÃO em 15 dias, contados** (casos mais cobrados):

1. Da **AUDIÊNCIA** quando qualquer parte **NÃO comparecer** ou **NÃO** houver **AUTOCOMPOSIÇÃO**
2. Do **PROTOCOLO** do pedido de cancelamento da audiência (ambas as partes não têm interesse na autocomposição)

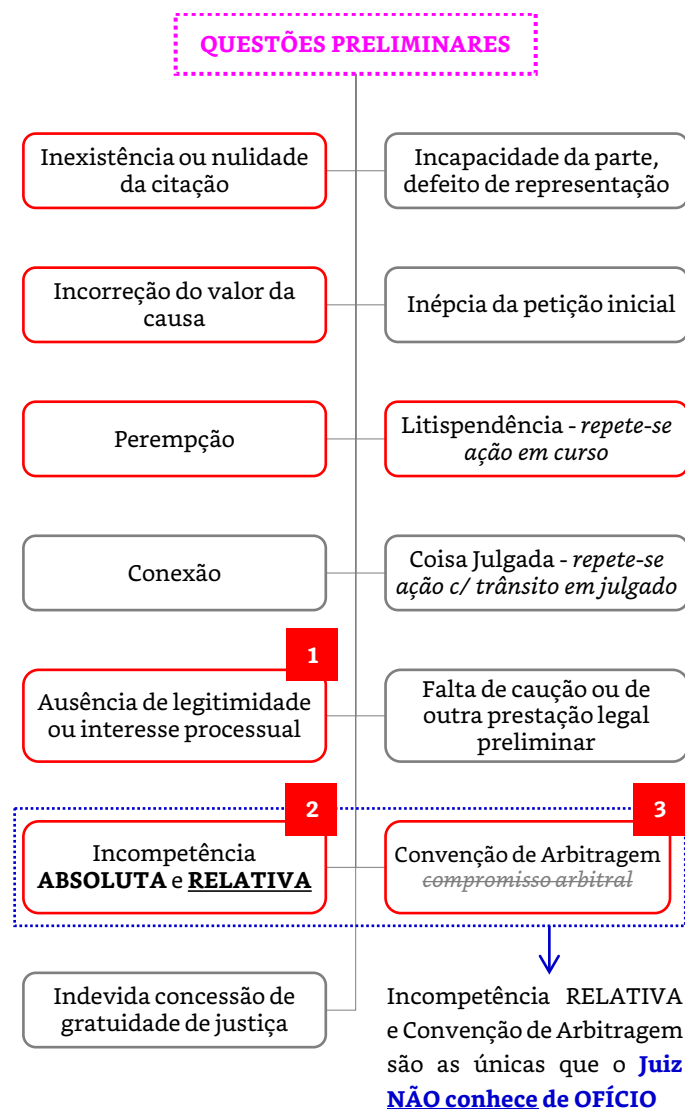
**OBSERVAÇÕES:** uma vez oferecida a contestação:

- O **autor NÃO poderá, sem o consentimento do réu, DESISTIR da ação.**
- A extinção do processo por **abandono da causa pelo autor DEPENDE de requerimento do réu**





## QUESTÕES PRELIMINARES



**Despenca!** O réu poderá alegar que não é parte legítima. Para tanto, cabe a ele **indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida** sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor.

**Despenca!** Feita a alegação, o **juiz FACULTA** ao autor alterar a petição inicial em **15 dias para substituir o réu**.

**Despenca!** Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a **CONTESTAÇÃO** poderá ser **protocolada no foro de domicílio do RÉU**, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico.

A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.

Verifica-se a litispêndência ou a coisa julgada quando se **reproduz ação anteriormente ajuizada**.

Uma **ação é idêntica** a outra quando possui as **mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido**.

## CONTESTAÇÃO



**Princípio da Eventualidade / Concentração da Defesa (art. 336):** incumbe ao RÉU alegar, na contestação, **TODA a matéria de defesa**, expondo as razões de **FATO**<sup>1</sup> e de **DIREITO** e especificando as provas.

<sup>1</sup>Se o réu **não impugnar as razões de fato**, **presume-se que são verdadeiras**, salvo se:

- [Muito Cobrado] Estiverem em **contradição com a defesa**, considerada em seu conjunto;
- **NÃO for admissível**, a seu respeito, a **confissão**;
- A petição **inicial não estiver acompanhada de instrumento** que a lei considerar da substância do ato;

**Atenção!** O ônus da impugnação dos fatos **não se aplica** ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

## PRECLUSÃO CONSUMATIVA (ART. 342)

**Despenca!** Depois da contestação, **só é lícito ao réu deduzir NOVAS ALEGAÇÕES quando:**

- Relativas a **direito ou a fato SUPERVENIENTE**;
- competir ao **juiz conhecer** delas de **OFÍCIO**;
- por **expressa AUTORIZAÇÃO LEGAL**, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

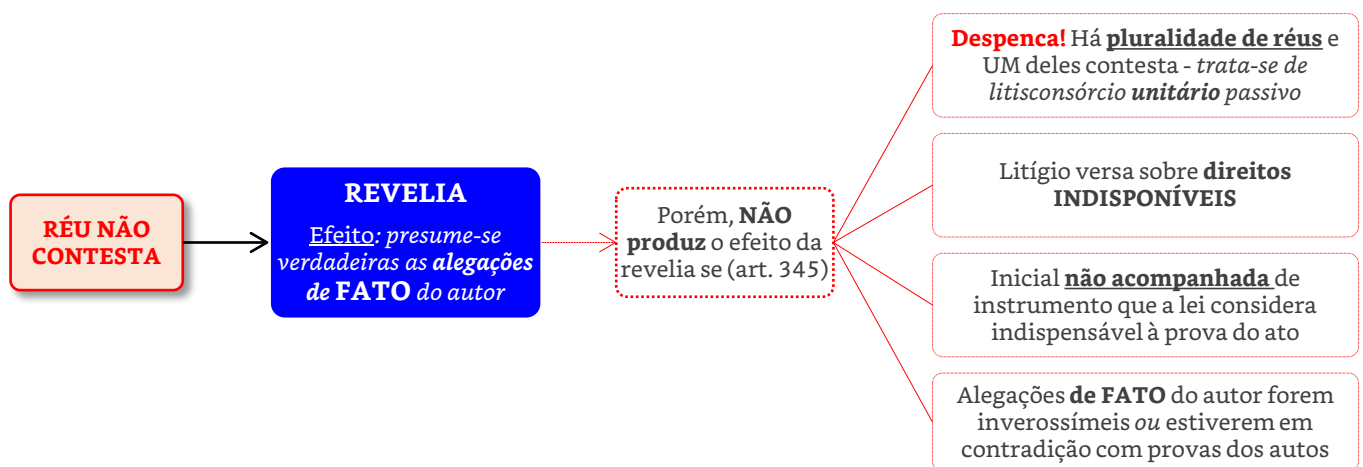


## RECONVENÇÃO (ART. 343)

Na **CONTESTAÇÃO**, é lícito ao **réu** propor reconvenção para manifestar **PRETENSÃO PRÓPRIA** (reconvenção é uma ação e não um incidente), **CONEXA** com a ação principal (mesmo pedido / causa de pedir) **OU** com o fundamento da defesa.

- **Despenca!** Por ser uma ação, réu pode propor RECONVENÇÃO independentemente de oferecer CONTESTAÇÃO
- Desistência ou extinção do processo sem exame de mérito **NÃO IMPEDE** prosseguimento do processo quanto à reconvenção
- Pode ser proposta **CONTRA o autor e terceiro** – *litisconsórcio passivo*
- Pode ser proposta **PELO réu em litisconsórcio** com terceiro – *litisconsórcio ativo*
- Proposta, autor é intimado (na pessoa do seu advogado) para responder em 15 dias
- *Muito Cobrado: valor da causa constará da reconvenção!*
- **STF (Súmula 258):** É admissível reconvenção em ação declaratória

## REVELIA (ARTS. 344 A 346)

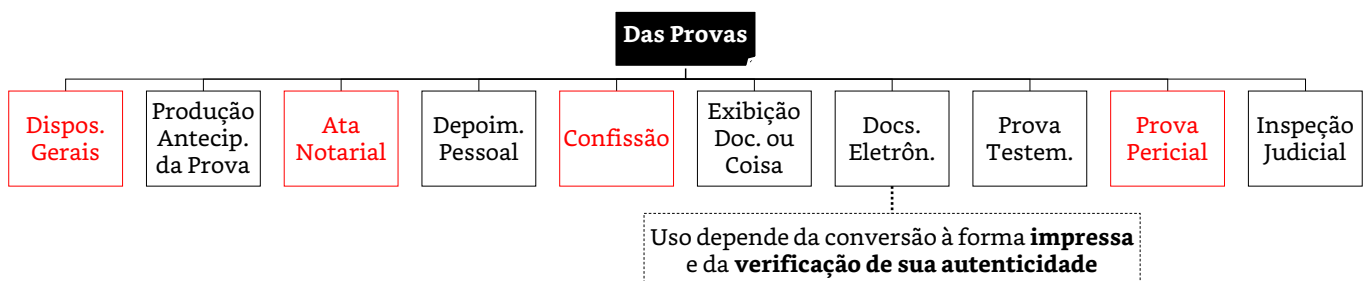


Os prazos contra o revel que **NÃO** tenha patrono nos autos fluirão da **data de publicação do ato decisório**.

O revel **poderá intervir no processo em QUALQUER fase** – o revel, em processo cível, **pode produzir provas**, desde que compareça em tempo oportuno (**STF, Súmula 231**)

## PROVAS (ARTS. 369 A 484)

**Atenção total a esse tema!** Ele é MUITO cobrado, portanto nem pense em deixar de revisá-lo. Dentro do tópico de procedimento comum é o com maior relevância! O tema se divide conforme o esquema abaixo, sendo que os temas que mais caem em prova estão nos quadrados vermelhos. Foco neles, principalmente nas disposições gerais.







## DISPOSIÇÕES GERAIS

### DESPENCAM

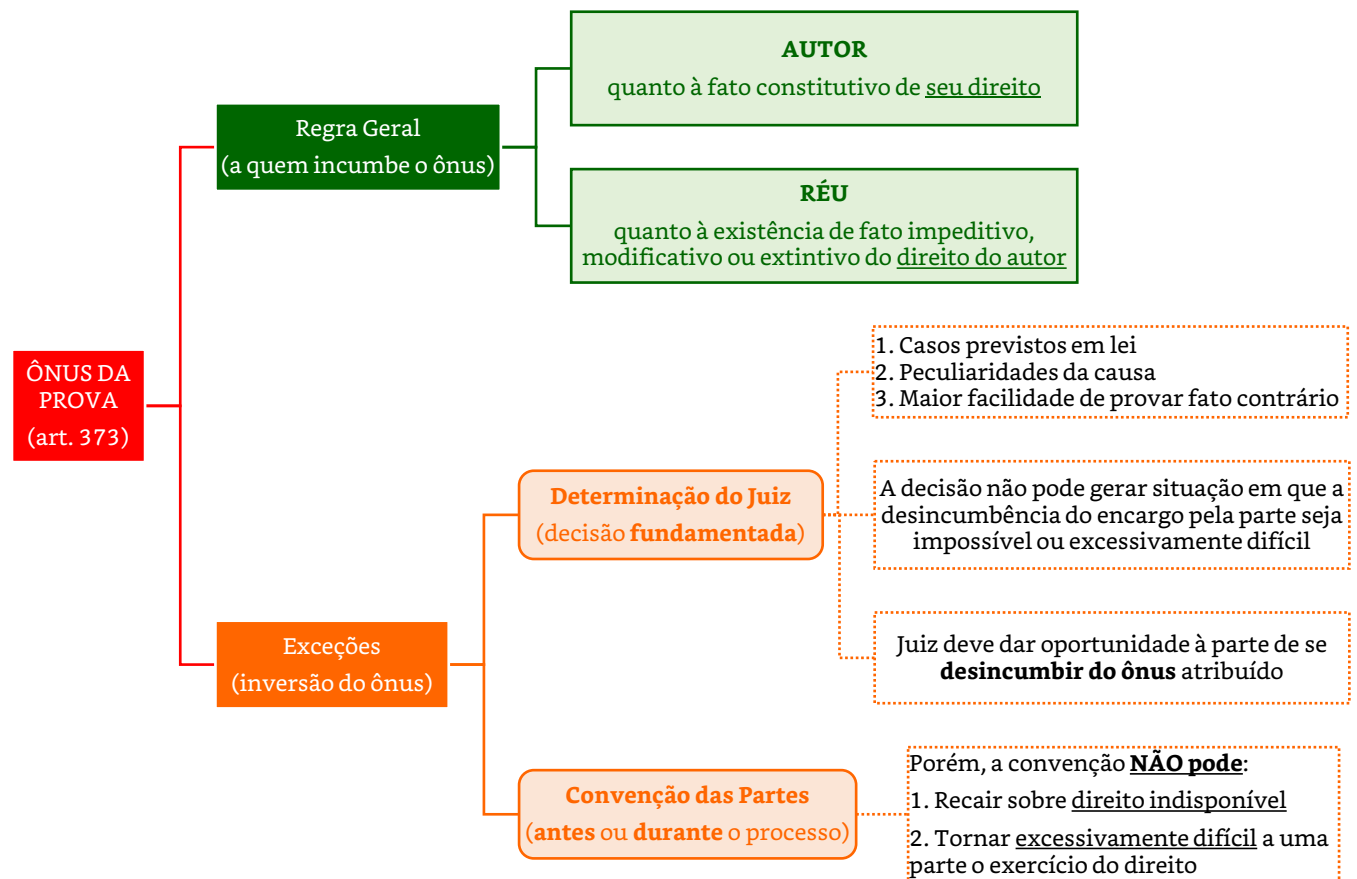
**Atipicidade dos Meios de Prova (art. 369):** as partes têm o direito de empregar **TODOS os meios legais**, bem como os **moralmente legítimos**, *ainda que não especificados neste Código*, **para provar a verdade dos fatos** em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

**Produção de Provas (art. 370):** caberá ao juiz, de **ofício** ou a **requerimento** da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, **INDEFERINDO** as diligências **INÚTEIS** ou meramente **PROTELATÓRIAS**.

**Convencimento do Juiz (art. 371):** O juiz apreciará a prova constante dos autos, *independentemente* do sujeito que a tiver promovido, e **indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento** – a expressão “livre convencimento” foi removida no NCPC!

**Prova Emprestada (art. 372):** juiz **PODERÁ ADMITIR** a utilização de **prova produzida em outro processo**, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

**Enunciado 52 do FPPC:** Para utilização da prova emprestada, faz-se necessária a observância do contraditório no processo de origem, assim como no processo de destino, considerando-se que, neste último, a prova mantenha a sua natureza originária.



**Não Dependem de Prova os Fatos (art. 374):**

|                 |                                                             |                                                  |                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notórios</b> | Afirmados por uma parte e <b>confessados</b> pela contrária | Admitidos no processo como <b>incontroversos</b> | Em cujo favor milita <b>presunção legal de existência ou de veracidade</b> . |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Regras de Experiências (art. 375):** O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela *observação do que ordinariamente acontece* e, ainda, as regras de **experiência técnica**, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.



**Iura Novit Curia (art. 376):** via de regra, não se faz necessário provar em juízo a existência da norma jurídica invocada. **PORÉM** a parte que **alegar direito** municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário **provar-lhe-á o teor e a vigência**, se assim o juiz determinar.

**Nemo Tenetur Se Detegere (art. 379):** preservado o direito de **NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI**, *incumbe à parte:*

- 1) **comparecer em juízo**, respondendo ao que lhe for interrogado;
- 2) **colaborar** com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária;
- 3) **praticar o ato** que lhe for determinado.

## PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

A ideia central da produção antecipada é que a prova seja obtida o quanto antes, uma vez que a espera pelo momento oportuno pode prejudicar ou inviabilizar sua obtenção.

*O que é mais cobrado?* Art. 381, 3º - A produção antecipada da prova **NÃO PREVINE a competência do juízo** para a ação que venha a ser proposta.

## ATA NOTARIAL



Art. 384. A **existência e o modo de existir** de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Súnico. Dados em **IMAGEM** ou **SOM gravados** em arquivos eletrônicos **PODERÃO constar** da ata notarial.

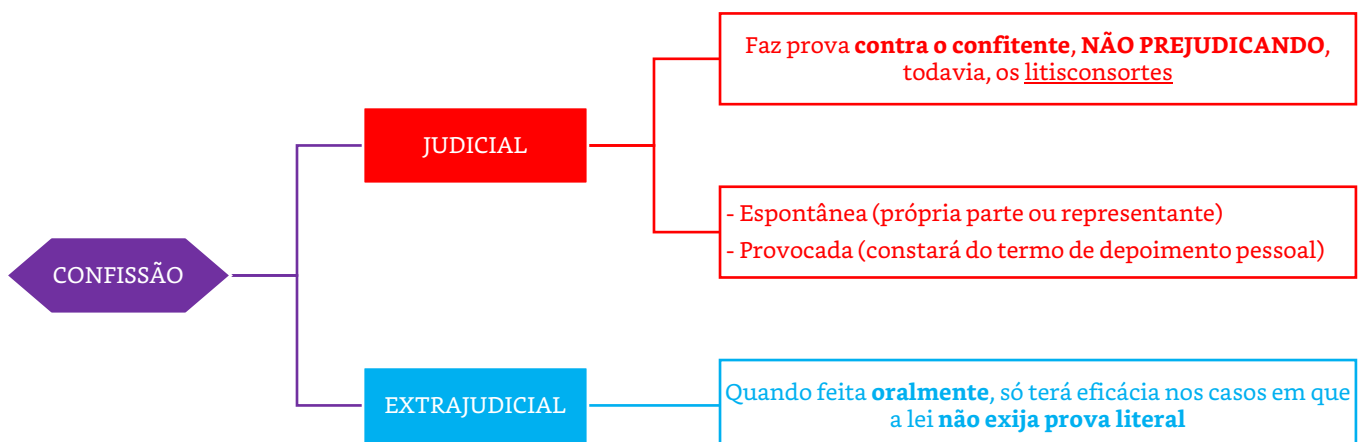
## DEPOIMENTO PESSOAL

- Pode ser requerido **de OFÍCIO** ou a **PEDIDO da parte** o depoimento da outra parte
- O interrogatório é feito **na audiência de instrução e julgamento**
- Se parte pessoalmente intimada não comparece ou, comparecendo, recusa-se a depor, juiz **aplica a pena de confesso**

## CONFISSÃO

**Conceito:** há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato **contrário ao seu interesse** e favorável ao do adversário.

- **NÃO VALE** como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a **direitos indisponíveis**;
- Confissão é **IRREVOGÁVEL**, mas pode ser **ANULADA** se decorreu de **erro de fato** ou de **coação**;
- Em regra, é **INDIVISÍVEL**, porém **CINDIR-SE-Á** quando o confitente a ela **aduzir fatos novos**, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção.





## EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doc. / Coisa em poder de terceiro  | Juiz ordenará <b>citação</b> , para responder em <b>15 dias</b> . Ao recusar a ordem de exibição sem justo motivo, o juiz expedirá <b>mandado de apreensão</b> , <i>sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência</i> . |
| Documento Público                  | Faz <b>prova não só da sua FORMAÇÃO</b> , <i>mas também</i> dos <b>FATOS</b> que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.                                                  |
| Documento Público Irregular        | Documento feito por oficial público <b>incompetente</b> ou <b>sem a observância das formalidades</b> legais, sendo subscrito pelas partes, tem a <b>MESMA EFICÁCIA probatória do documento particular</b> .                           |
| Imprescindibilidade do Instrumento | Quando a <b>LEI exigir instrumento público</b> como da substância do ato, <b>NENHUMA outra prova</b> , por mais especial que seja, <b>pode suprir-lhe a falta</b> .                                                                   |
| Escrituração Contábil              | É <b>INDIVISÍVEL</b> , e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, <b>ambos serão considerados em conjunto, como unidade</b> .                            |
| Ônus da prova                      | Incumbe à <b>parte que produziu o documento</b> quando se tratar de <u>impugnação da autenticidade</u>                                                                                                                                |



### Arguição de Falsidade

Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como **questão incidental**, *salvo* se a parte requerer que o juiz a decida como **questão principal**<sup>1</sup>, e **deve ser suscitada**:

- Na contestação;
- Na réplica, ou;
- Em **15 dias** da intimação da juntada do documento aos autos.

<sup>1</sup>Quando suscitada como questão principal, **constará da parte dispositiva da sentença** e sobre ela **incidirá também a autoridade da coisa julgada**.

## PROVA TESTEMUNHAL

Juiz da causa pode ser arrolado como testemunha? **SIM**, observando-se que:

- Deve **declarar-se-á impedido**, se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão
- Se nada souber, mandará **excluir** o seu nome

Inquirição: a inquirição das testemunhas é feita **separada e sucessivamente**

- Em regra, juiz ouve primeiro as do autor e depois as do réu, **PORÉM, ele poderá alterar a ordem** SE as partes concordarem
- Juiz providenciará para que **uma não ouça o depoimento das outras**



### INTIMAÇÃO

**Regra**: Cabe ao **advogado** da parte informar ou **intimar** a testemunha arrolada, **DISPENSANDO intimação do juízo**.

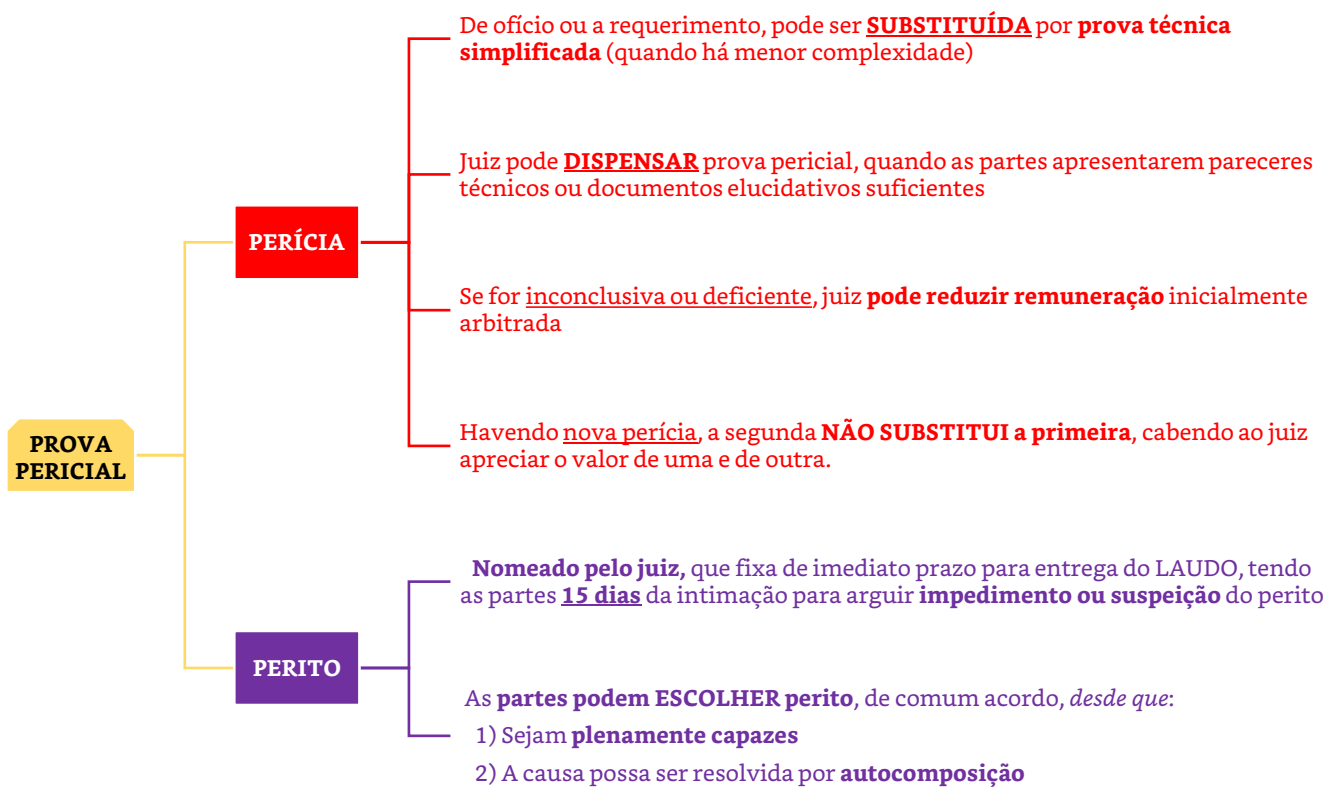
Feita por **carta com AR**, devendo o adv. juntar aos autos com pelo menos 3 dias da data da audiência cópia da correspondência + comprovante de recebimento

**Exceções**: A intimação será feita pela **via judicial** quando:

- Frustrada** intimação pelo advogado;
- Houver **necessidade demonstrada** pela parte;
- Houver no rol de testemunhas, **servidor público** ou **militar**
- Arrolada pelo **MP** ou **DP**
- Autoridades do **art. 454**



## PROVA PERICIAL

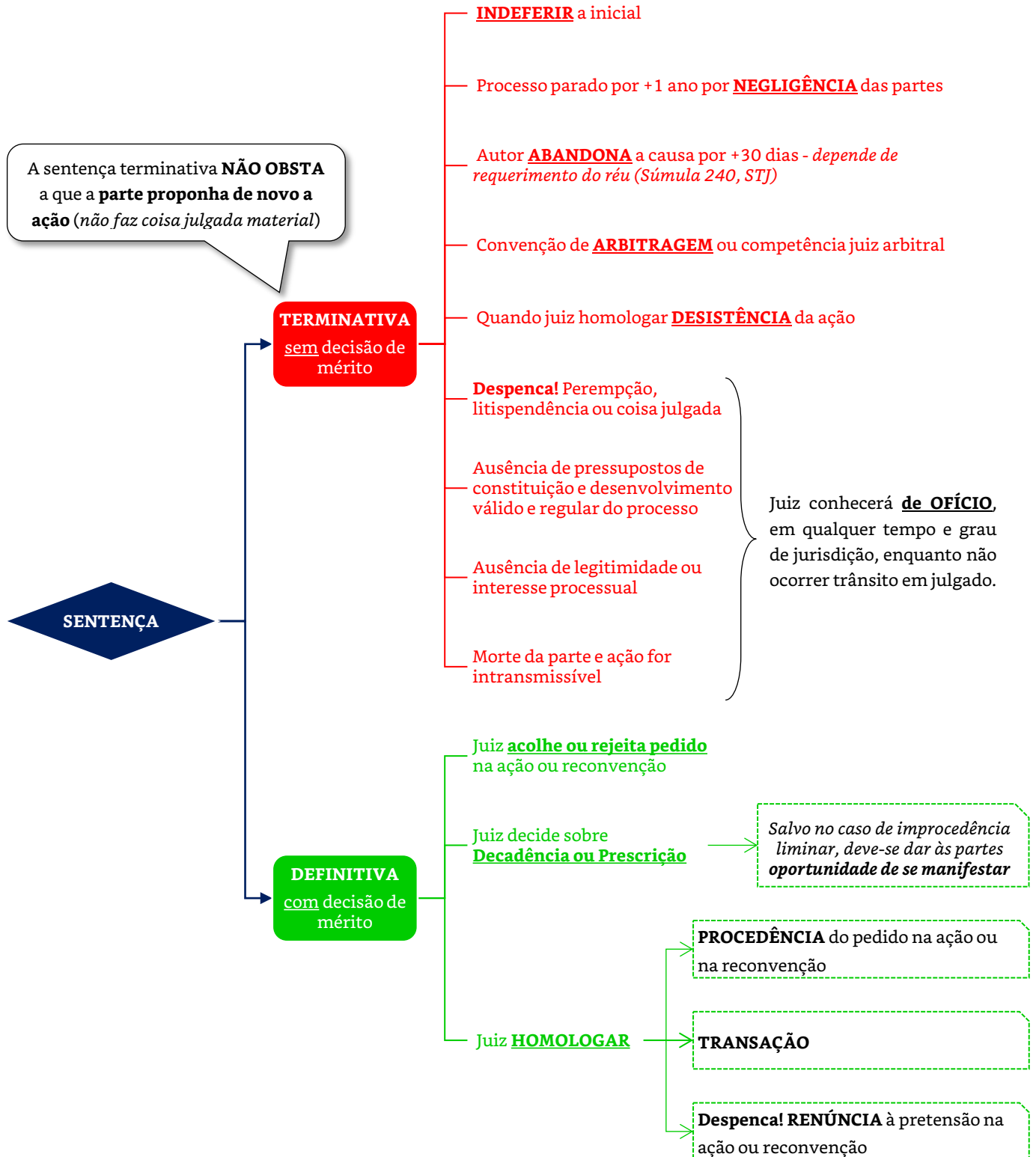




## SENTENÇA E COISA JULGADA (ARTS. 485 A 508)

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Dentro do tema “Sentença e Coisa Julgada” o tópico com as “Disposições Gerais” é o mais importante. Portanto, **muita atenção a ele!** Se tem algo a ser decorado com veemência, são as hipóteses abaixo listadas.





## ELEMENTOS E EFEITOS DA SENTENÇA

### SENTENÇA EXTRA PETITA

Juiz **julga ação diversa, violando os limites propostos na petição inicial** (partes, pedidos e causa de pedir).

### SENTENÇA ULTRA PETITA

Juiz julga a pretensão, porém ultrapassa os limites, **condenando a parte contrária à prestação superior**

### SENTENÇA CITRA PETITA

Omissão do juiz, que **deixa de apreciar todos os pedidos** cumulados.



### Elementos Essenciais da Sentença

**RELATÓRIO:** nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências. É dispensado no JEC (Lei 9099, art. 38).

**FUNDAMENTOS:** neste ponto o juiz ANALISARÁ as questões de fato e de direito.

**DISPOSITIVO:** juiz RESOLVERÁ as questões principais que as partes lhe submeterem.

- Vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida
- Vedado condenar a parte em quantidade superior à demandada
- Vedado condenar a parte objeto diverso ao demandado
- Decisão **deve ser certa**, *ainda que* resolva relação jurídica condicional

### Alteração da Sentença

Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

- Via embargos de declaração.
- Para corrigir, de ofício ou a requerimento, **inexatidões materiais** ou **erros de cálculo**;

### Hipoteca Judiciária

A decisão que condenar o réu ao **pagamento de prestação em dinheiro** e a que determinar a conversão de prestação de **fazer, de não fazer ou de dar coisa** em **prestação pecuniária** valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

## REMESSA NECESSÁRIA / REEXAME NECESSÁRIO / DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO

**HIPÓTESES** está sujeita à remessa necessária, **não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal**, a sentença:

- Proferida contra U, E, DF, M e suas Autarquias e Fund. direito público;
- Que julgar PROCEDENTES, no todo ou em parte, os **embargos à execução fiscal**;

**EXCEÇÕES** NÃO se sujeitam à remessa necessária:

- |                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| × <u>União</u> : até 1.000 salários                | × <b>Acórdão</b> STF / STJ em recursos repetitivos                             |
| × <u>Estados, DF e capitais</u> : até 500 salários | × Entendimento firmado <b>em IRDR</b> ou de assunção de competência            |
| × <u>Municípios</u> : até 100 salários             | × Orientação vinculante do próprio ente adm., em <b>súmula adm. ou parecer</b> |
| × <b>Súmula</b> de Tribunal Superior               |                                                                                |

## COISA JULGADA

>> Pessoal, esse tópico é **pequeno e muito simples**, porém **BASTANTE cobrado**. Desta forma sugiro fortemente sua leitura!

**Coisa julgada MATERIAL:** decisão de MÉRITO imutável e indiscutível **não mais sujeita a recurso**.

- Decisão que julga o mérito total ou parcialmente **tem força de lei nos limites da questão principal**
- Sentença faz coisa julgada às partes, **NÃO prejudica terceiros**
- Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido

Não confundir com a coisa julgada formal, que ocorre quando há uma **decisão sem a resolução do mérito**, o que deixa a possibilidade de nova apreciação da matéria discutida. Veja as hipóteses de sentença terminativa!

### NÃO FAZEM COISA JULGADA

- Os **motivos**, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
- A **verdade dos fatos**, estabelecida como fundamento da sentença.



## LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA (ARTS. 509 A 512)

Quando a **sentença** condenar ao **pagamento de quantia ILÍQUIDA**, proceder-se-á à sua liquidação, a REQUERIMENTO do **credor** ou do **devedor**:

ARBITRAMENTO

Quando:

|                           |                            |                                               |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Determinado pela sentença | Convencionado pelas partes | Exigido pela natureza do objeto da liquidação |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|

Juiz intima partes para apresentar pareceres / documentos. Caso **não possa decidir de plano, nomeia perito** para elucidar.

PROC. COMUM

Quando houver necessidade de **alegar e provar FATO NOVO**.

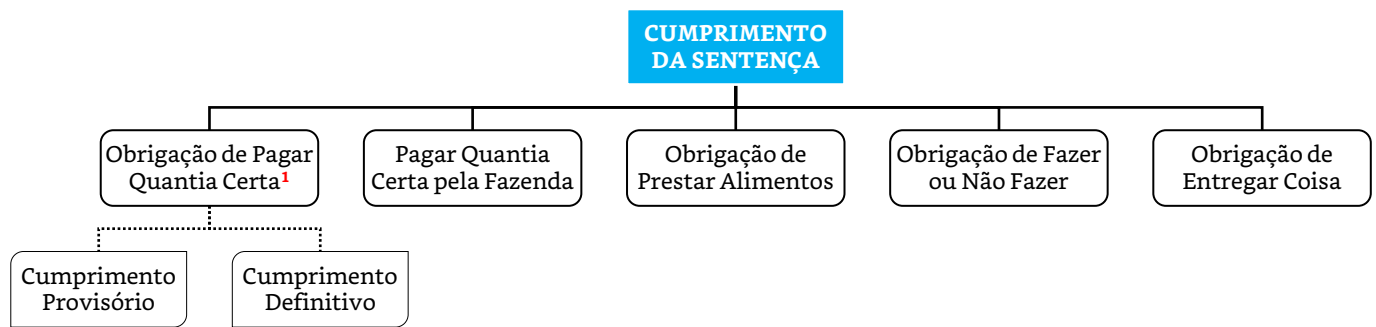
Juiz determina intimação do requerido (**na pessoa do seu advogado**) para, querendo, apresentar **contestação em 15 dias**. Segue o rito comum.

- Na liquidação é **VEDADO** discutir de novo a lide ou modificar a sentença
- A liquidação **PODERÁ** ser realizada na pendência de recurso
- Credor pode promover simultaneamente na sentença com parte LÍQUIDA, a execução, e na ILÍQUIDA, a liquidação





## CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (ARTS. 513 A 538)



<sup>1</sup>O cumprimento deve ser feito a **REQUERIMENTO do exequente** (diferente dos demais, não pode ser iniciado de ofício pelo juiz!)

### DISPOSIÇÕES GERAIS

**Cumprimento da Sentença:** é a fase do processo de conhecimento em que aquilo estabelecido na sentença (*transitada em julgado*) seja realizado no mundo real. **Não confundir com o processo de execução**, contudo, as regras deste são aplicadas subsidiariamente àquela.

### Intimação do Devedor

- Regra Geral – pelo **DIÁRIO DA JUSTIÇA**, na pessoa de seu advogado;
- **CARTA COM AR**, se representado pela DP ou não tiver procurador constituído, *salvo* o revel (edital);
- Meio **ELETRÔNICO** no caso das empresas obrigadas a manter cadastro;
- Por **EDITAL**, se, citado por edital, permaneceu revel ao longo do procedimento.

O cumprimento da sentença **NÃO PODERÁ** ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que **NÃO TIVER PARTICIPADO** da fase de conhecimento.

### Títulos Executivos Judiciais

- ⇒ **Decisões no processo civil** reconhecendo a exigibilidade de obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar
  - ⇒ Decisão homologatória de **autocomposição judicial** ou **extrajudicial**
  - ⇒ **Formal** e a **certidão de partilha**, *exclusivamente* em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores
  - ⇒ **Crédito de auxiliar da justiça** (custas, emolumentos ou honorários aprovados por decisão judicial)
  - ⇒ A sentença **PENAL condenatória** transitada em julgado
  - ⇒ **Sentença ARBITRAL**
  - ⇒ A **sentença estrangeira** homologada pelo STJ
  - ⇒ A **decisão interlocutória estrangeira**, após *exequatur* à rogatória pelo STJ
- Devedor citado p/ **cumprimento da sentença** ou **liquidação em 15 dias**

### Competência para Cumprimento de Sentença

- 1) **TRIBUNAIS** nas causas de sua **competência originária**
  - 2) **JUÍZO** que decidiu a causa no **1º grau** de jurisdição
  - 3) **JUÍZO CÍVEL COMPETENTE**
    - a. Sentença penal condenatória
    - b. Sentença Arbitral
    - c. Sentença Estrangeira
    - d. Acórdão do Tribunal Marítimo
- Exequente poderá optar pelo juízo do:
- Atual domicílio do executado
  - Local onde se encontrem os bens sujeitos à execução
  - Local onde será executada a obrigação de fazer ou não fazer

### Protesto

>> Transcorridos **15 dias** para o **pagamento voluntário**, a decisão poderá ser levada a protesto. A requerimento do executado, o protesto será cancelado pelo juiz, em **3 dias** da data do requerimento, se comprovada **satisfação integral** da obrigação



## OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (DEFINITIVO)

### Hipóteses

- 1) Quantia certa
- 2) Quantia fixada em liquidação (*condenação em sentença ilíquida*)
- 3) Parcela incontroversa (*processo como um todo ainda não transitou em julgado*)

**Requerimento**, instruído junto com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito – cumprimento **NÃO é feito de ofício!**

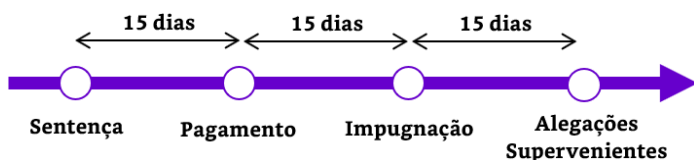
- Nome, CPF / CNPJ do exequente e do executado;
- Índice de correção monetária utilizado;
- Juros e taxas aplicados;
- Termo inicial e final dos juros e correção;
- Periodicidade da capitalização (mensal, semestral, etc.)
- Eventuais descontos obrigatórios
- *Sempre que possível*, bens passíveis de penhora

**Prazo**: executado intimado para pagar em **15 dias** (prazo processual, portanto **dias ÚTEIS – STJ, Resp. 1.708.348**)

**Pagamento não realizado no prazo** = **MULTA** 10% do débito + **HONORÁRIOS** advogado de 10% + **Mandado de penhora** e avaliação, seguindo-se atos de expropriação

*Pagamento parcialmente realizado*: as **MULTAS** e **HONORÁRIOS** de 10% sobre o valor restante

### Impugnação



Impugnação só pode ser apresentada até o trânsito em julgado (TEJ) da decisão. Após o TEJ, deve ser ajuizada uma Ação Rescisória.

**Prazo e Petição**: após os 15 dias sem o pagamento, inicia-se o prazo de **15 dias** para **executado impugnar**. Pode ser alegado:

- ✓ **Falta** ou **nulidade** da **citação**
- ✓ **Ilegitimidade** de parte
- ✓ **Inexigibilidade**<sup>1</sup> do **título** ou da **obrigação**
- ✓ **Penhora incorreta** ou **avaliação errônea**
- ✓ **Excesso**<sup>2</sup> ou **cumulação** indevida de **execução**
- ✓ **Incompetência** absoluta / relativa do juízo da execução
- ✓ Qualquer **causa modificativa** ou **extintiva da obrigação**

<sup>1</sup>Título fundado em **ato considerado inconstitucional** pelo STF ou fundado em **interpretação incompatível com a CF** por decisão em controle concentrado ou difuso do STF.

<sup>2</sup>Alegado excesso, executado deve **declarar de imediato valor** que **entende devido** em demonstrativo discriminado atualizado.

**Efeito Suspensivo da Impugnação**: a regra é que **NÃO HÁ** efeito suspensivo (= *não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação*).

Juiz, porém, *pode aplicar efeito suspensivo*, a **requerimento do executado** + havendo **garantia** por penhora, caução ou depósito + **fundamentos relevantes** + prosseguimento puder causar **grave dano de difícil ou incerta reparação**.

**Alegações Supervenientes (petição simples)**: após 15 dias da impugnação, executado pode alegar **fato superveniente** ou **validade e adequação da penhora**, da avaliação e dos atos executivos posteriores.

## OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA (PROVISÓRIO)

O cumprimento provisório da **sentença impugnada** por **recurso DESPROVIDO de efeito suspensivo** será realizado da **mesma forma que o cumprimento definitivo** (requerimento do exequente; **15 dias p/ cumprimento**, sob pena de **multa de 10%**).

- 1) **Iniciativa e responsabilidade** do EXEQUENTE;
- 2) **Sentença reformada**: EXEQUENTE se obriga a reparar danos que executado sofreu;
- 3) **Sentença parcialmente modificada**: apenas nesta parte ficará sem efeito a execução.



## Caução

### Hipóteses – valor arbitrado pelo Juiz

- Levantamento de depósito em dinheiro
- Transferência de posse
- Alienação de propriedade ou outro direito real
- Atos que possam **resultar grave dano** ao executado

### Dispensa caução

- × Crédito de natureza alimentar, independentemente da origem
- × Credor demonstra situação necessidade
- × Sentença em consonância com súmula do STF / STJ ou conforme acórdão em julgamento de casos repetitivos
- × Pender agravo contra decisão do presidente ou vice do tribunal que inadmitir REsp o RE, *salvo* fundado em repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos

A exigência de caução será **MANTIDA** quando da dispensa possa resultar manifesto **risco de grave dano de difícil ou incerta reparação**.

## OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA

**Despenca!** A multa de 10% prevista no caso de não pagamento espontâneo em 15 dias **NÃO SE APLICA** à Fazenda Pública.

O que pode ser **alegado** pela Fazenda para **impugnar** o cumprimento de sentença (prazo **30 dias** e não 15)?

- ✓ **Falta** ou **nulidade da citação**
- ✓ **Ilegitimidade** de parte
- ✓ **Inexequibilidade do título**
- ✓ **Inexigibilidade da obrigação**
- ✓ **Excesso de execução**
- ✓ **Cumulação indevida** de execuções
- ✓ **Incompetência absoluta** ou **relativa** do juízo da execução
- ✓ Qualquer **causa modificativa** ou **extintiva da obrigação**

## OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS

No cumprimento de sentença, o juiz, a **requerimento do exequente**, mandará **INTIMAR** o executado **PESSOALMENTE** para, em **3 dias**: **PAGAR**, **provar que pagou** ou **justificar a impossibilidade de pagar**.



Se o executado **não pagar** ou a **justificativa não for aceita**, o juiz:



Manda protestar o pronunciamento judicial



Decreta **prisão civil** em **regime FECHADO** pelo prazo de **1-3 meses**. A prisão não exime o pagamento das prestações vencidas ou vincendas!

## OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER

Para o cumprimento da sentença, o juiz poderá determinar, entre outras medidas:

- **Multa (astreintes)**<sup>1</sup>
- Busca e apreensão
- Remoção de pessoas e coisas
- Desfazimento de obras
- Impedimento de atividade nociva

**NÃO cumprimento** da determinação judicial é considerado **litigância de má-fé**, *sem prejuízo* de responsabilização por desobediência

<sup>1</sup>**Astreintes**: multa pelo não cumprimento da sentença que **independe de requerimento** e cujo **valor é devido ao exequente**. Poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução. A requerimento ou de ofício o juiz poderá **modificar o valor** ou **periodicidade** OU **excluí-la**, se:

- 1) Tornou insuficiente ou excessiva
- 2) Houve cumprimento parcial da obrigação
- 3) Justa causa para o não cumprimento



## OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA



### BEM IMÓVEL

Se a obrigação não for cumprida, expedite-se **MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE**

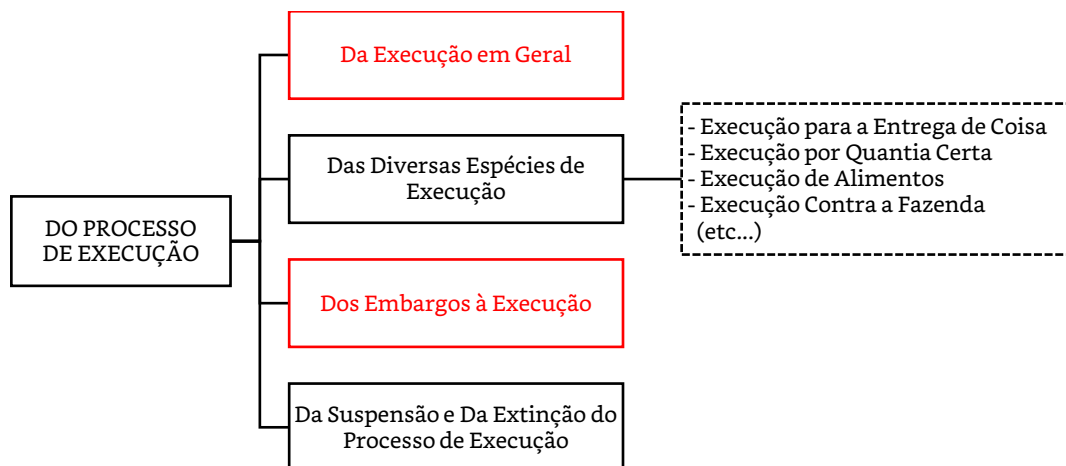


### BEM MÓVEL

Se a obrigação não for cumprida, expedite-se **MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO**



## DO PROCESSO DE EXECUÇÃO



### EXECUÇÃO EM GERAL (ARTS. 771 A 796)

#### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 774. Considera-se **atentatória à dignidade da justiça** a conduta **comissiva ou omissiva** do EXECUTADO que:

- Frauda** a execução;
- Se **opõe maliciosamente** à execução, empregando ardis e meios artificiosos;
- Dificulta** ou **embaraça** a realização da penhora;
- Resiste injustificadamente** às ordens judiciais;
- Intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens** sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exhibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.



Nos casos acima, o **juiz FIXARÁ MULTA em montante não superior a 20%** do valor atualizado do débito em execução, a qual será **revertida em proveito do EXEQUENTE**, exigível nos próprios autos do processo, **sem prejuízo de outras sanções** de natureza processual ou material.

#### TÍTULO EXECUTIVO

Para que haja execução para cobrança de crédito é **INDISPENSÁVEL** que este se funde em **título de obrigação CERTA, LÍQUIDA e EXIGÍVEL** (art. 783). Nas provas, a maioria das questões pergunta quais são esses títulos!

| CERTEZA                            | LIQUIDEZ       | EXIGIBILIDADE |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Quem, para quem, como e o que deve | Quanto se deve | Já venceu?    |

**Despensa** São títulos executivos **EXTRA**judiciais (art. 784) – Rol TAXATIVO:

- Letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
- Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
- Documento particular assinado pelo **devedor** e por **2** testemunhas;
- Instrumento de transação referendado pelo MP, DP, Adv. Pública, advogados ou conciliador / mediador;
- Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;
- Contrato de seguro de vida em caso de morte;
- Crédito decorrente de foro e laudêmio;
- Crédito, documentalmente comprovado, de aluguel de imóvel, e de encargos acessórios (taxas e despesas condomínio);
- CDA da Fazenda Pública da U, E, DF e M, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;



- Crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, documentalmente comprovadas;
- Certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas;
- Contrato de contragarantia que materializa o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores e garantidores;
- Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico: **ADMITIDA qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei**, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura (art. 784, §4º)

## FRAUDE À EXECUÇÃO

Art. 792. A **alienação** ou a **oneração** de bem é considerada fraude à execução quando:

- Ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
- Tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução;
- Tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;
- Sobre o bem pender ação fundada em **direito real** ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

**STJ (Súmula nº 375)**: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

## EMBARGOS À EXECUÇÃO (ARTS. 914 A 920)

**Embargos à Execução**: é uma **AÇÃO autônoma, e não uma defesa ou contestação**, de caráter constitutivo, que tem a finalidade de **desconstituir** ou **depurar** o título que lastreia o processo executivo OU apenas a **desconstituição** do ato expropriatório.

**Despensa (art. 914)**: O executado, **INDEPENDENTEMENTE** de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

- Os embargos à execução serão distribuídos por DEPENDÊNCIA;
- Na execução por carta:
  - Embargos serão oferecidos no juízo **deprecante** ou **deprecado**
  - Competência para julgar (regra): juízo **deprecante**
  - Competência (exceção): juízo **deprecado**, se houve algum vício na penhora, avaliação ou alienação perante este

## PRAZOS

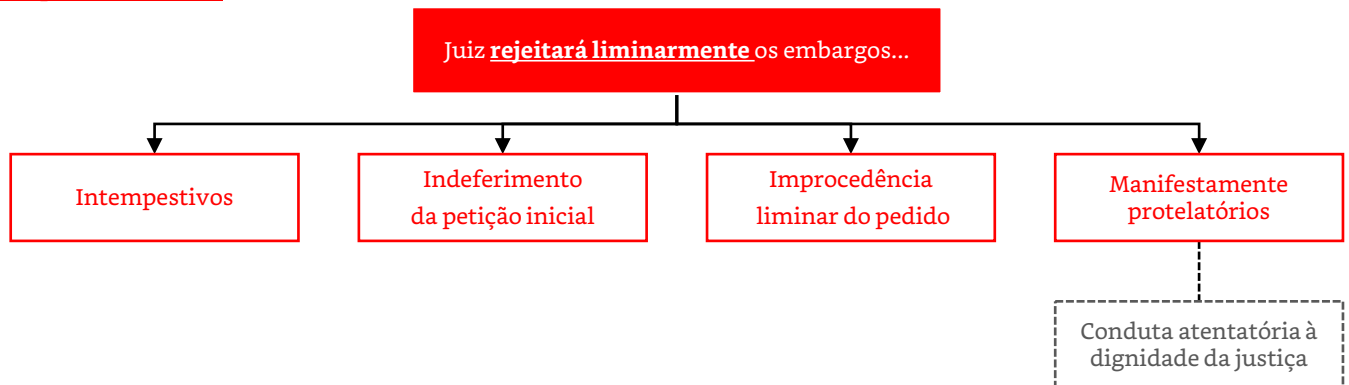
**Despensa (art. 915)**: Os embargos serão **oferecidos no prazo de 15 dias** – cobra-se em questões o início da contagem, assim:

| HIPÓTESE                                                | INÍCIO DA CONTAGEM                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Citação pelos Correios                                  | Juntada aos autos do AR                                                          |
| Citação por OJ                                          | Juntada aos autos do mandato cumprido                                            |
| Citação por ato do escrivão / chefe de secretaria       | Na data atestada                                                                 |
| Citação por Edital                                      | Dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo Juiz                           |
| Citação Eletrônica                                      | Dia útil seguinte à consulta <u>ou</u> ao término do prazo de consulta (10 dias) |
| Citação por Diário de Justiça                           | Data da publicação                                                               |
| Citação por retirada dos autos do cartório              | Dia da carga                                                                     |
| <b>[Cai Muito]</b> Mais de um executado                 | Prazo <b>individual</b> . Conta-se da <b>juntada do comprovante da citação</b>   |
| Execução por Carta (comp. p/ julgar <b>deprecado</b> )  | Da comunicação <u>nos autos de origem</u> da citação                             |
| Execução por Carta (comp. p/ julgar <b>deprecante</b> ) | Da comunicação <u>nos autos da carta</u> da realização da citação                |



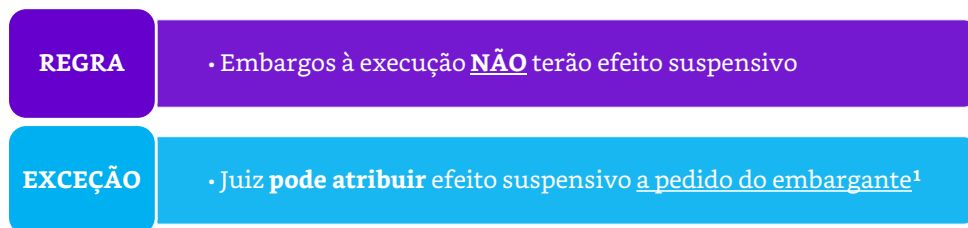
## REJEIÇÃO LIMINAR

**Despenca (art. 918)!**



## EFEITO DOS EMBARGOS RECEBIDOS

**Despenca (art. 919)!**



<sup>1</sup>Quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A **concessão de efeito suspensivo** aos embargos oferecidos por **um dos executados** **NÃO SUSPENDERÁ** a execução **contra os que não embargaram** quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.





## MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

### INCIDENTES DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 947)

Incidente de Assunção de Competência - IAC (art. 947)

#### Admissibilidade

1. **Relevante questão de direito** (material ou processual), com **grande repercussão social**, **SEM REPETIÇÃO em múltiplos processos** (= não cabe quando couber julgamento de casos repetitivos).
2. **Relevante questão de direito** a respeito da qual seja conveniente a **prevenção** ou a **composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal**.

#### Legitimidade para Propor

- 1) Relator, *de ofício*
- 2) Parte, Ministério Público ou Defensoria Pública, *por requerimento*

#### Julgamento

Será realizado pelo **Órgão Colegiado** que o regimento indicar, se reconhecer interesse público na assunção de competência.

#### Acórdão

O acórdão em IAC **vinculará** todos os **juízes e órgãos fracionários**, *exceto* se houver revisão de tese.

### INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ARTS. 948 A 950)

Arguida, em **controle difuso**, a **INCONSTITUCIONALIDADE** de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o MP e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo (*art. 948*).



Arguição Rejeitada (art. 949, I): **prosseguirá** o julgamento.



Arguição Acolhida (art. 949, II): questão **submetida** ao **plenário do tribunal** ou **órgão especial**.

Os órgãos fracionários **não submeterão** quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do STF sobre a questão (*art. 949, Único*)

#### ATENÇÃO

*Cisão Funcional de Competência:* quem julga o recurso é o Órgão Fracionário (OF). A “função” do Plenário ou do Órgão Especial restringe-se à análise da inconstitucionalidade. Uma vez feita, os autos retornam ao OF para conclusão.



## AÇÃO RESCISÓRIA (ARTS. 966 A 975)

**Ação Rescisória:** ação **autônoma** de impugnação (abre-se um novo processo, pois ela NÃO é um recurso!), cujos objetivos são a **desconstituição** de decisão judicial **transitada em julgado** e, eventualmente, o **rejulgamento** da causa.

### HIPÓTESES (ART. 966)

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando...

**Prevaricação, concussão ou corrupção** do juiz;

Juiz **impedido** ou **absolutamente incompetente** – **Cuidado! Suspeito NÃO**

**Dolo ou coação** da parte vencedora em detrimento da vencida

**Simulação ou colusão** entre as partes, a fim de fraudar a lei;

Ofender a **coisa julgada**;

Fundada em prova cuja **falsidade tenha sido apurada em processo CRIMINAL**

Fundada em prova cuja falsidade venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

Violar **manifestamente** norma jurídica;

Cabe ainda quando decisão baseada em **enunciado de súmula** ou **acórdão** proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso. Essa prova deveria ser capaz, **por si só**, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

Fundada em **erro de FATO** verificável do exame dos autos.

*Erro de Fato:* fato **inexistente** OU **considerar inexistente fato efetivamente ocorrido**, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

### Despenca

👉 A ação rescisória **pode ter** por objeto apenas 1 capítulo da decisão

👉 A ação rescisória **NÃO se aplica apenas à decisão de mérito**. Cabe também para **sentença terminativa**:

§ 2º [...] será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

### PROPOSIÇÃO

#### Despenca (art. 968, II cc §§ 1º e 2º)

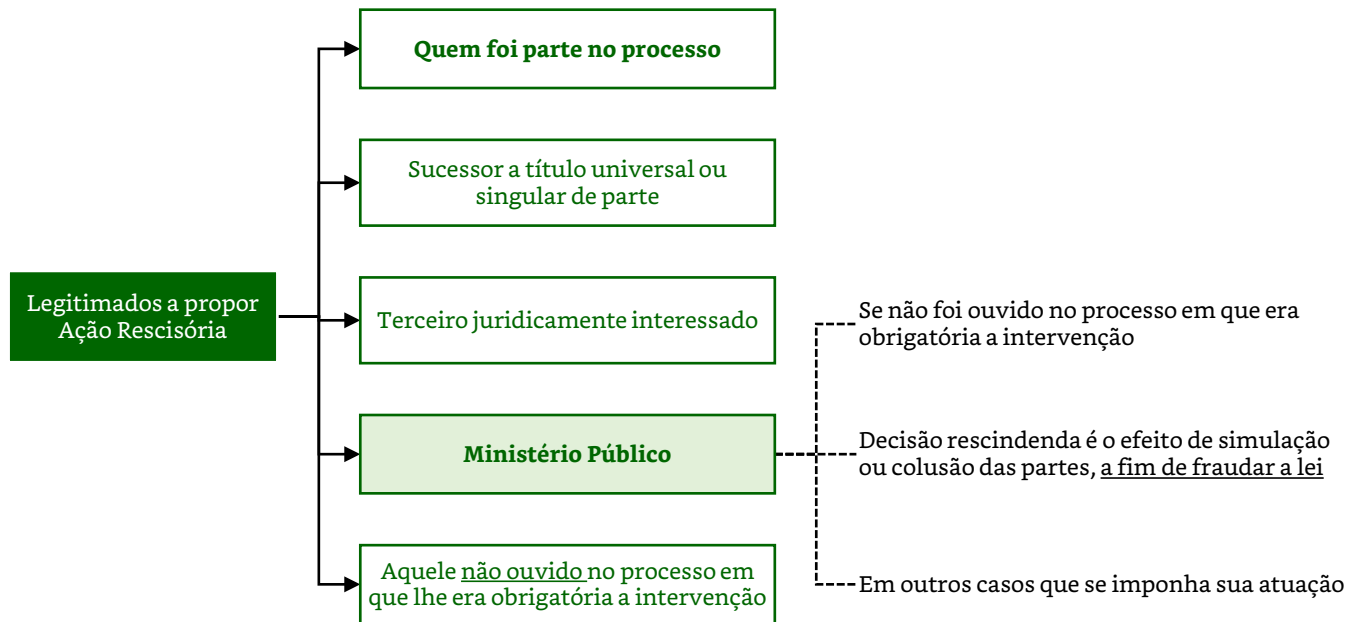
1. O autor da ação deverá depositar a importância de **5%** sobre o valor da causa,
2. Valor do depósito **NÃO deve ultrapassar 1.000 salários-mínimos**.
3. **Depósito dispensado:** U, E, DF, M, Autarquias e Fund. Públicas, ao MP, DP e a quem tenha obtido gratuidade da justiça

**Despenca (art. 969)** A propositura da ação rescisória **NÃO IMPEDE** o cumprimento da decisão rescindenda, **ressalvada a concessão de tutela provisória**.

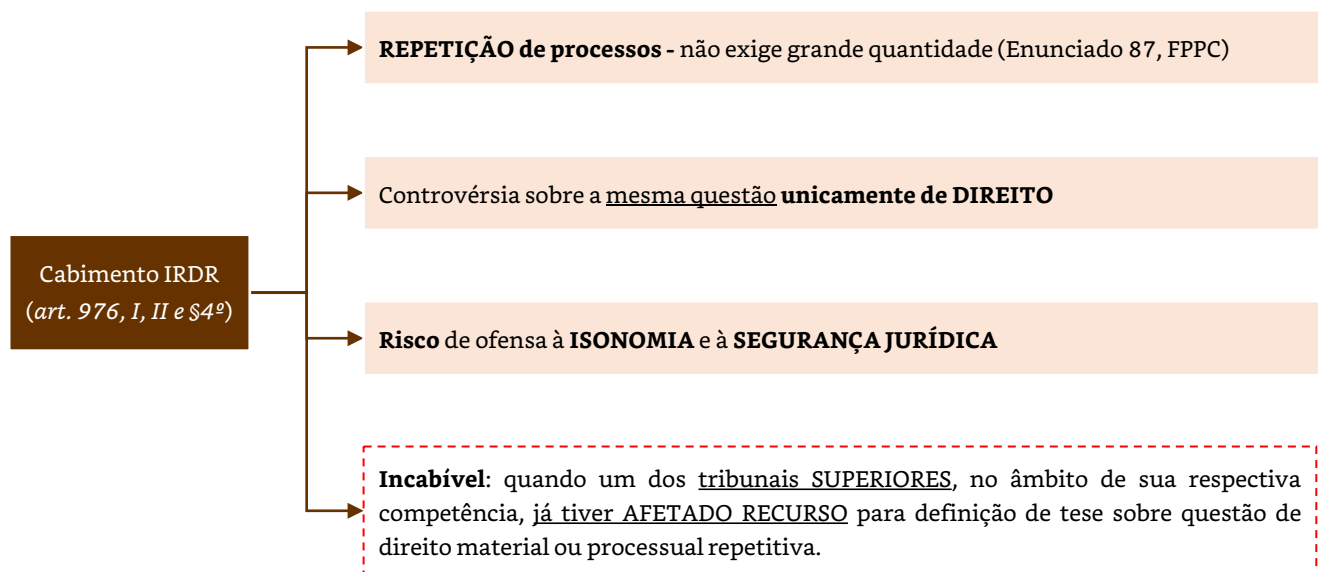
**Despenca (art. 975)** O direito à rescisão **se extingue** em **2 anos** contados do trânsito em julgado da **última decisão** proferida no processo – é um prazo decadencial (**prescricional**)!



## LEGITIMIDADE (ART. 967)



## INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (ARTS. 976 A 987)



Com relação ao IRDR é *muito importante* saber:

- > **Custas processuais:** NÃO serão exigidas (art. 976, §5º).
- > **Desistência ou abandono do processo:** NÃO impede o exame de mérito do incidente (art. 976, §1º).
- > **Inadmissibilidade por ausência de pressuposto:** NÃO impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado (art. 976, §6º).
- > **Participação do MP:** se não for requerente, **intervém** obrigatoriamente e **DEVERÁ** assumir titularidade no caso de desistência ou abandono (art. 976, §2º).



## 1 Instauração

O pedido será dirigido ao Presidente de Tribunal (art. 977):

1. Pelo juiz ou relator, por **OFÍCIO**.
2. Pelas partes, pelo MP ou DP, por **PETIÇÃO**.

## 2 Distribuição e Julgamento

Após distribuição, será feito juízo de admissibilidade pelo **órgão colegiado** competente (art. 981).

- o **ADMITIDO**: relator **suspenderá os processos pendentes**, individuais ou coletivos, no Estado ou na região (art. 982, I)
- o **STJ, REsp 1.631.846**: é **irrecorrível** o acórdão que admite ou inadmite o IRDR.

O incidente será julgado no prazo de **1 ano**, tendo preferência sobre os demais, salvo réu preso e os HCs (art. 980).

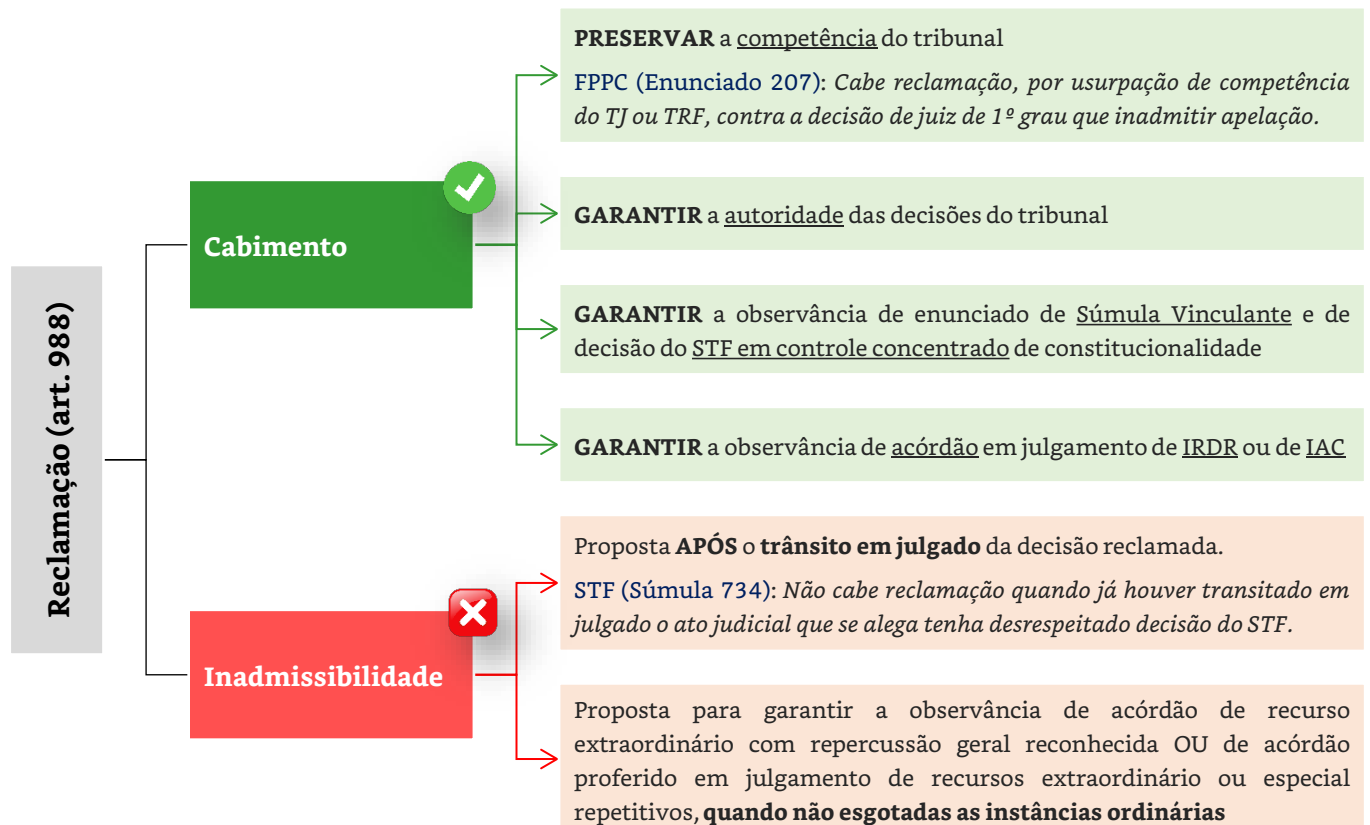
- o Do julgamento de MÉRITO cabe **RECURSO extraordinário** ou especial, com **efeito suspensivo** (art. 987 cc I)
- o Julgado o IRDR, a tese jurídica será aplicada (art. 985):
  - a) Aos processos com **idêntica questão de direito** e que tramitem na área de jurisdição do tribunal;
  - b) Aos casos futuros com **idêntica questão de direito** e que venham a tramitar no território do tribunal, salvo revisão.



**Revisão da Tese** (art. 986): far-se-á pelo mesmo tribunal, de **ofício** ou mediante **requerimento** dos legitimados.

## RECLAMAÇÃO (ARTS. 988 A 993)

A Reclamação é uma **AÇÃO** – *não um recurso* – proposta pela **parte interessada** ou pelo **Ministério Público**, perante **QUALQUER tribunal**, e seu juízo compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir (art. 1º cc §1º).





A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado **NÃO PREJUDICA** a **reclamação** (*art. 988, §1º*)

---

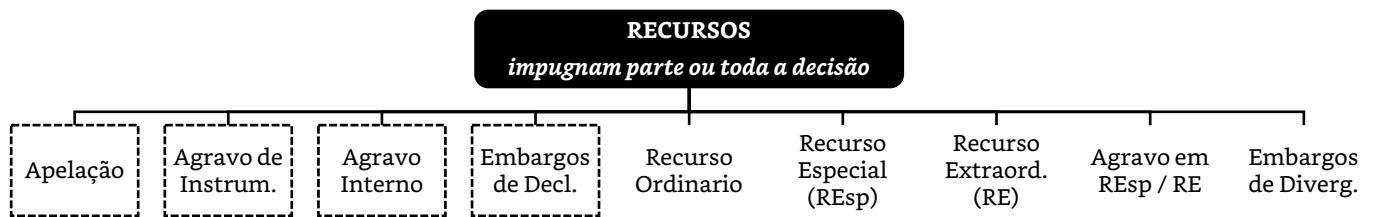
Outros pontos importantes:

- Qualquer interessado poderá IMPUGNAR o pedido do reclamante (*art. 990*).
- Ao despachar a reclamação, o relator determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de **15 dias** para contestação (*art. 989, III*).
- **Ministério Público**: participa como autor OU como *custos legis*, quando terá vista do processo por 5 dias, após o prazo para informações e contestação pelo beneficiário do ato (*art. 991*).



## DOS RECURSOS

### DISPOSIÇÕES GERAIS (ARTS. 994 A 1.008)



**Legitimidade** recursos podem ser interpostos pela parte vencida, por terceiro prejudicado e pelo MP (como parte ou fiscal). Cada parte **interporá o recurso independentemente**.

A parte que aceitar **expressa** ou **tacitamente** (*ato incompatível com a vontade de recorrer*) a **decisão** NÃO PODERÁ recorrer.

**Prazos** **15 dias**, *excetuados os embargos de declaração (5 dias)*

**Recurso Adesivo** sendo vencidos autor E réu (*sucumbência de ambos*) ao **recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro**. Dessa forma, o **recurso adesivo é SUBORDINADO** à existência de um recurso independente. Veja aqui: [VIDEO](#)

- É admissível na **Apelação**, no **RE** e no **REsp**
- NÃO será conhecido se desistência do recurso principal OU inadmissibilidade do principal
- Ele é dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, em **15 dias**.

**Desistência** do recurso pode ocorrer a **QUALQUER TEMPO** e **SEM ANUÊNCIA** do recorrido / litisconsortes. Isso **não impede** a análise de questão cuja repercussão geral foi reconhecida e daquele objeto de julgamento de RE ou REsp repetitivos.

**Renúncia** ao direito de recorrer **INDEPENDENTE da aceitação da outra parte**

**Preparo** consiste no **adiantamento das despesas** relativas ao processamento do recurso. A deserção é a **sanção** pela falta de preparo no momento oportuno.



Dispensados do preparo: MP, U, E, DF, M, *suas respectivas* Autarquias e os que gozam de isenção legal



Preparo não recolhido: intimado para **recolher em DOBRO**, sob pena de deserção



Preparo insuficiente: intimado para **SUPRIR o valor em 5 dias**, sob pena de deserção



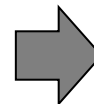
NÃO implica deserção: **ERRO** de preenchimento da guia de custas ou prova de justo **IMPEDIMENTO**. Em ambos os casos é dado **5 dias para sanar**.

**Efeitos** os recursos **NÃO IMPEDEM** a eficácia da **decisão**, salvo lei ou decisão judicial.

Risco de **dano grave**, de difícil ou impossível reparação



Houver **probabilidade de provimento** do recurso



Relator pode **SUSPENDER** eficácia da decisão

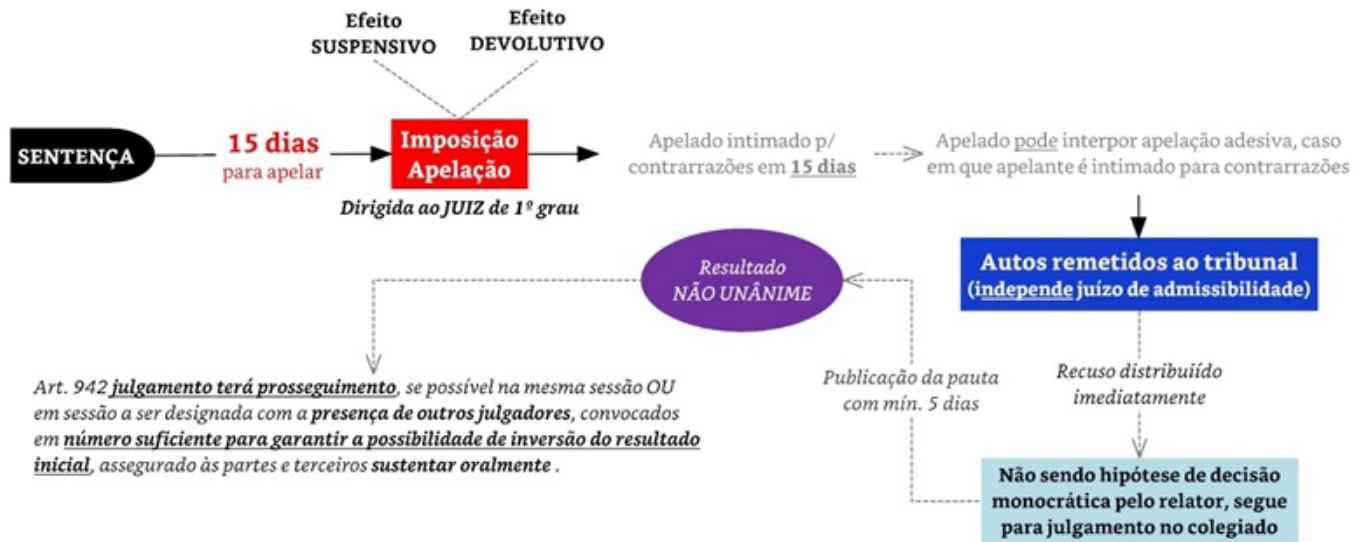


## APELAÇÃO (ARTS. 1.009 A 1.014)

**Cabimento:** contra **SENTENÇA** (definitiva ou terminativa)

Questões **resolvidas na fase de conhecimento**, se a decisão a seu respeito não comportar AI, **não são cobertas** pela preclusão e **devem ser suscitadas em preliminar de AP ou nas contrarrazões**.

## PROCESSO



### Efeito Suspensivo

É a **REGRA**, porém há **exceções**, casos em que a **sentença produz efeitos imediatamente**:

- ⚡ Decreta a **interdição**;
- ⚡ Homologa divisão ou **demarcação de terras**;
- ⚡ Condena a pagar **alimentos**;
- ⚡ Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os **embargos do executado**;
- ⚡ Julga PROCEDENTE o pedido de **instituição de arbitragem**;
- ⚡ Confirma, concede ou revoga **tutela provisória**;

### Efeito Devolutivo

Apeleação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

- ⚖ Tribunal **aprecia e julga TODAS as questões**, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
- ⚖ Tribunal reforma sentença que reconhece **decadência** ou **prescrição**. Se **possível**, julgará o mérito, sem determinar retorno ao juízo de 1º grau.
- ⚖ **Questões de FATO** não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na AP, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.



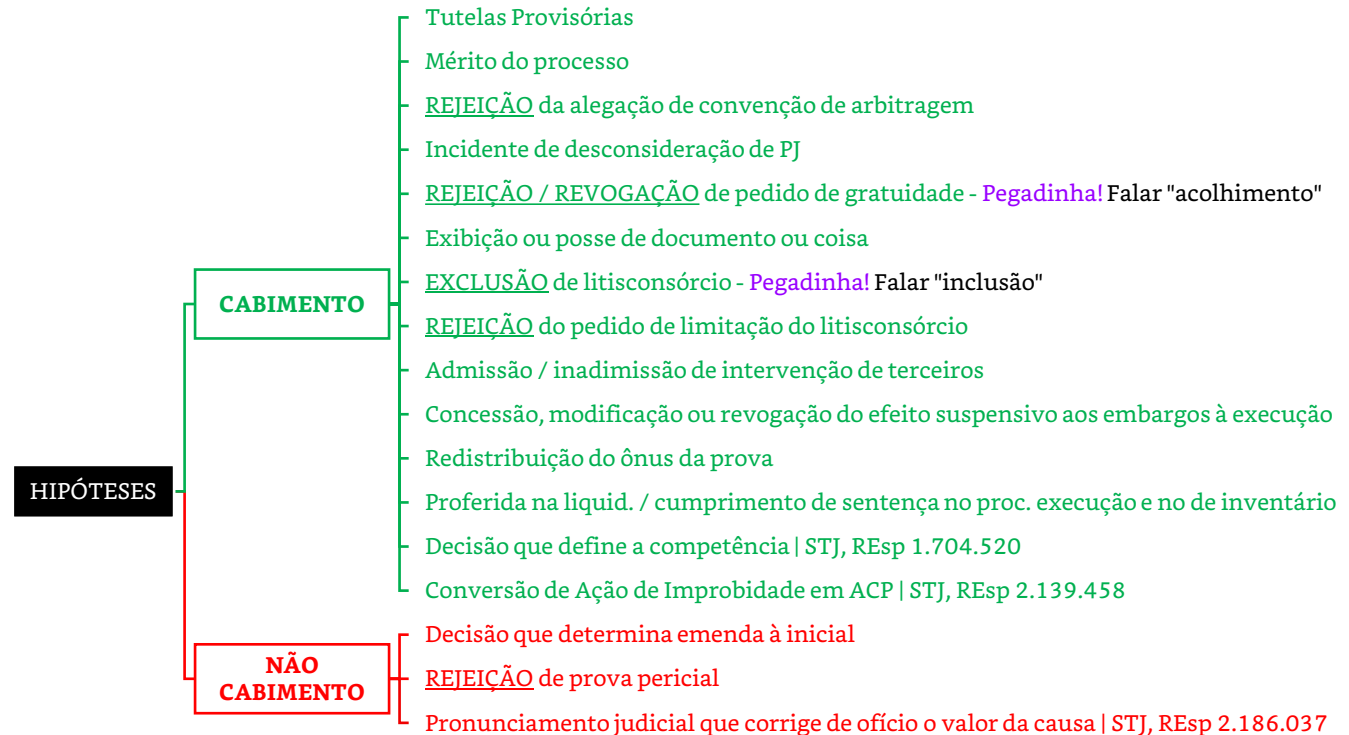
## AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTS. 1.015 A 1.020)

**Cabimento:** contra **decisões INTERLOCUTÓRIAS**.

**Prazo:** 15 dias contados da intimação da decisão.

**Julgamento:** prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado

**Hipóteses:** segundo o Tema 988 do STJ, o rol de cabimento do AI (art.1.015) possui **taxatividade mitigada**.



A petição de AI **será instruída**, OBRIGATORIAMENTE com:

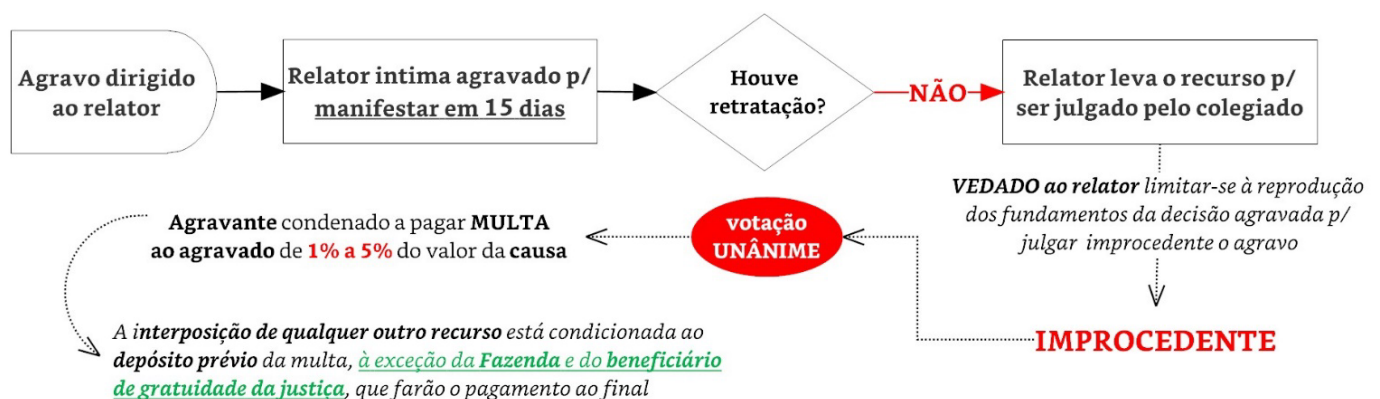
- Petição Inicial
- Contestação
- Petição que ensejou agravo
- Decisão agravada
- Procurações dos advogados do agravante e do agravado
- Certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove tempestividade

Na falta de cópia de qualquer peça ou caso algum vício que comprometa a admissibilidade do AI, o relator concederá o **prazo de 5 dias** para sanar.

## AGRAVO INTERNO (ART. 1.021)

**Cabimento:** contra **decisão proferida pelo RELATOR** para o respectivo **órgão COLEGIADO**.

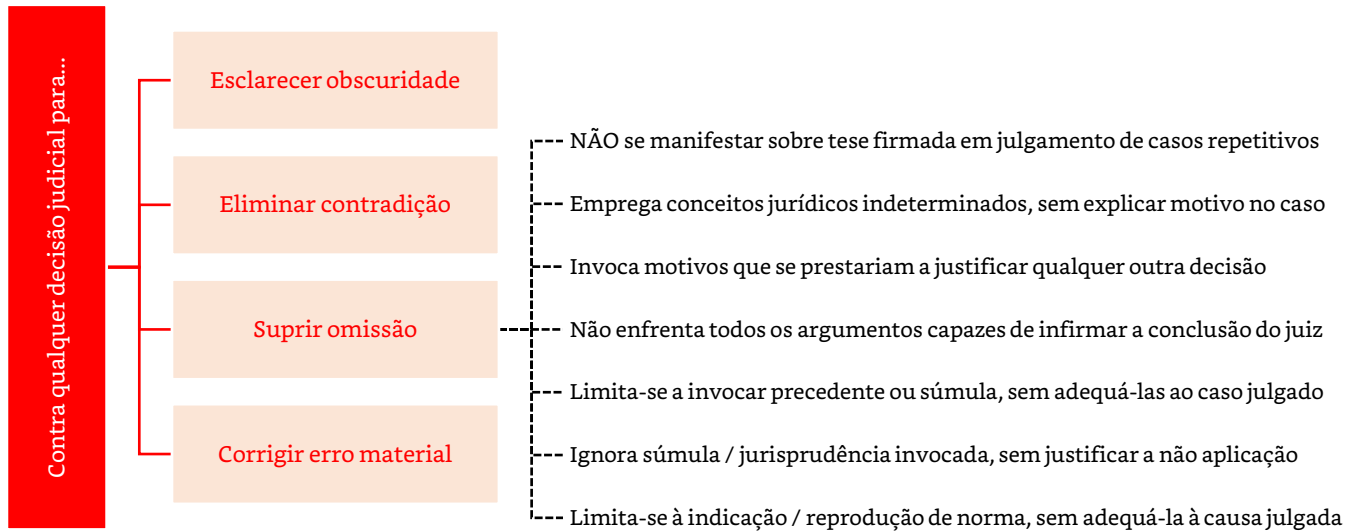
**Petição:** recorrente impugnar **ESPECIFICADAMENTE** os fundamentos da decisão agravada.







## EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ARTS. 1.022 A 1.026)



## PROCESSO

**Prazo nos ED:** aplica-se o art. 229 = prazos dobrados para litisconsortes.



### ACOLHIMENTO

Caso implique **modificação da decisão**, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no **prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos ED**.

### REJEIÇÃO

Se os embargos forem **rejeitados** ou **não alterarem a conclusão do julgamento anterior**, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos ED será processado e julgado **independentemente de ratificação**.

**Despensa! STJ (Súmula 579):** Não é necessário ratificar o REsp interposto na pendência do julgamento dos ED, quando inalterado o resultado anterior.

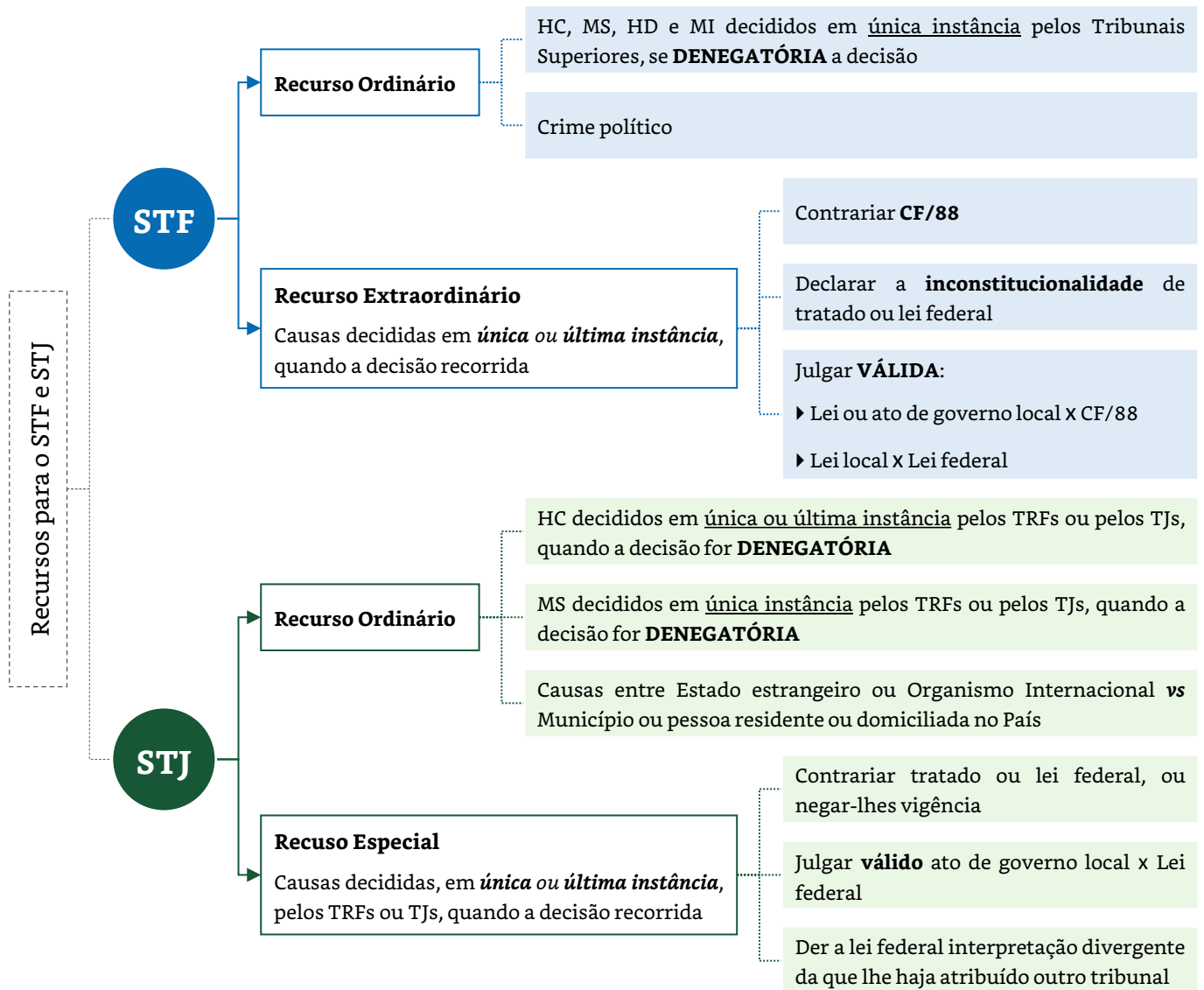
⇒ **ED protelatórios:** multa de **até 2%** da causa;

⇒ **Reiteração de ED protelatórios:** multa elevada **até 10%** da causa + interposição de qualquer recursos condicionado ao depósito prévio (exceto para a Fazenda e beneficiário de justiça gratuita, que recolhem ao final).



## RECURSOS PARA O STF E PARA O STJ (ARTS. 1.027 A 1.044)

Visão geral dos recursos para o STF e STJ, conforme os arts. 102 (STF) e 105 (STJ) da CF/88.



**STJ (Súmula 7):** A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial

**STF (Súmula 279):** Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



### Repercussão Geral (art. 1.035)

**Repercussão Geral:** questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo – somente no caso de **RE**.

- **Recorrente** deverá **demonstrar a existência** de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF.
- STF, em **decisão irrecorrível**, não conhecerá do RE quando a questão constitucional não tiver repercussão geral.
- Casos em que sempre haverá repercussão geral:
  1. Acórdão contraria súmula ou jurisprudência dominante do STF;
  2. Acórdão reconhece inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



## Procedimentos

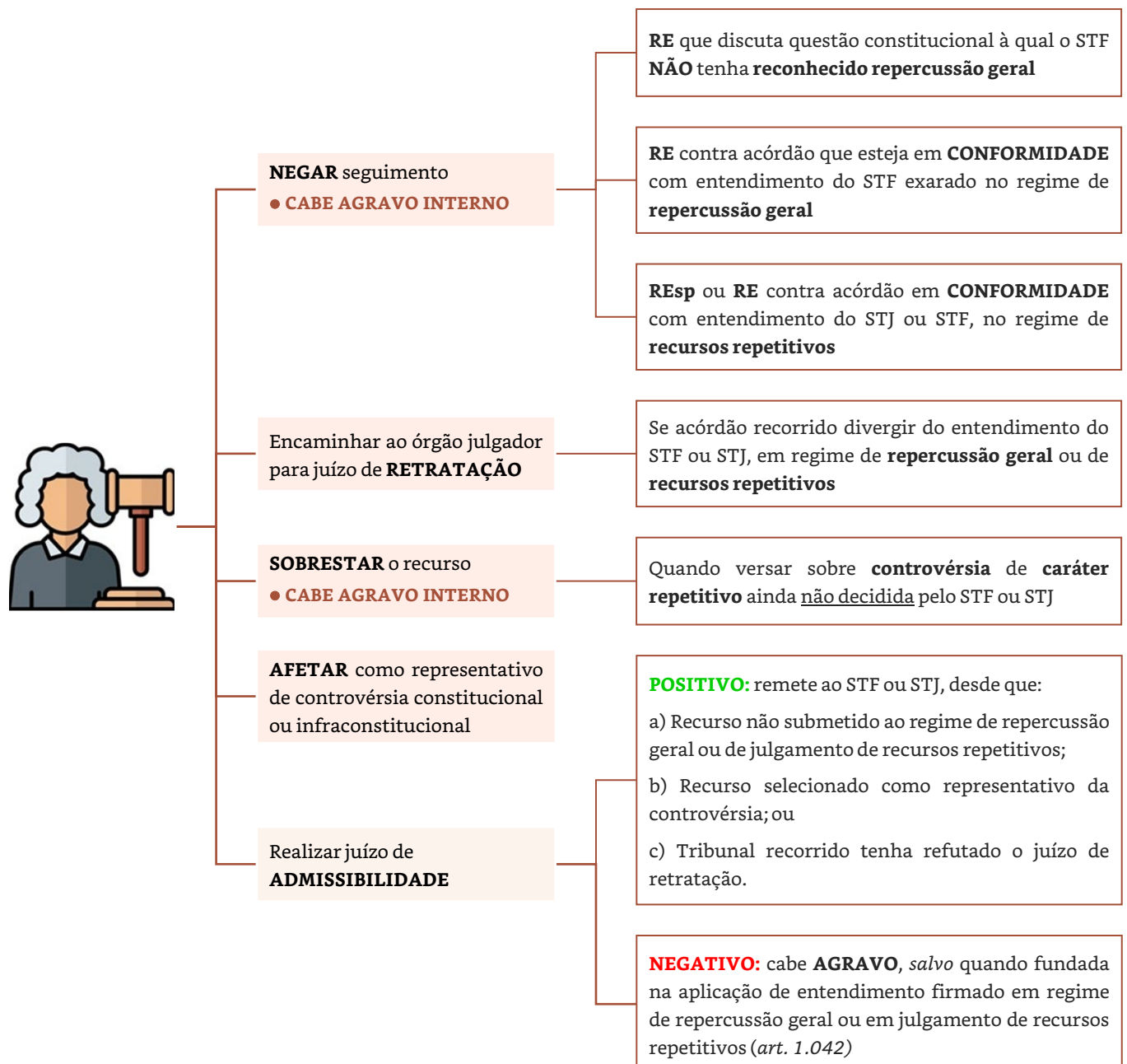
O REsp e RE serão **INTERPOSTOS** perante o Presidente ou Vice do Tribunal recorrido (*art. 1.029, caput*)

Se recurso fundado em dissídio jurisprudencial, o **recorrente fará prova da divergência** com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado (*art. 1.029, §1º*)

O pedido de concessão de **EFEITO SUSPENSIVO** a REsp ou RE, poderá ser formulado por requerimento dirigido (*art. 1.029, §5º*):

1. Ao relator, se já distribuído o recurso;
2. Ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame preventivo para julgá-lo;
3. Ao presidente ou ao vice do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado.

Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar **contrarrazões** no **prazo de 15 dias**, findo o qual os autos serão conclusos ao Presidente ou ao Vice do tribunal recorrido, que deverá (*art. 1.030*):





## Fungibilidade

### REsp ⇒ RE

Se o relator, no STJ, entender que o **REsp versa sobre questão constitucional**, concederá **15 dias** para que o recorrente demonstre repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional (art. 1.032)

### RE ⇒ REsp

Se o **STF considerar como reflexa a ofensa à CF** afirmada no RE, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como REsp (art. 1.033)



## Multiplicidade de Recursos (arts. 1.036 e 1.037)

Idêntica questão de DIREITO com múltiplos recursos (REsp ou RE):

1. Presidente ou Vice de TJ / TRF seleciona 2 ou mais recursos representativos – escolha não vincula o relator do STJ / STF;
2. Recursos enviados ao STF ou STJ para afetação;
3. Suspensão dos processos pendentes no **Estado** ou **região**.

Procedimento do relator no tribunal superior – STJ / STF

1. Identifica com precisão a questão para julgamento.
2. Suspende processamento de processos pendentes sobre a questão no **território NACIONAL**.
3. Pode pedir remessa de um recurso representativo aos presidentes ou vice-presidentes dos TJs / TRFs.

Havendo distinção entre questão do processo e a do recurso afetado, a parte pode pedir continuação do seu processo, com requerimento dirigido:

- Juiz, se processo em 1º grau | **CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO**
- Relator, se processo no tribunal de origem | **CABE AGRAVO INTERNO**
- Relator do acórdão recorrido, se REsp / RE sobrestado no tribunal de origem | **CABE AGRAVO INTERNO**
- Relator no tribunal superior, se REsp / RE sobrestado | **CABE AGRAVO INTERNO**



## Embargos de Divergência – ED (arts. 1.043 e 1.044)

É embargável o **ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO** que em REsp ou RE, **DIVERGIR (direito material ou processual)** do julgamento de **qualquer outro<sup>1</sup> órgão do mesmo tribunal**, sendo:

1. Os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
2. Sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia

<sup>1</sup>Cabe também ED quando o **acórdão paradigma** for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, **desde que** sua **composição** tenha sofrido **alteração em mais da metade** de seus **membros**.

Importante também levar para a prova:

- ✓ **PODERÃO** ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
- ✓ Interposição de **ED no STJ interrompe o prazo** para interposição de RE por qualquer das partes.

**TABELA AUXILIAR DE PRAZOS**

| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                            | REF.        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 dias | Manifestação sobre revogação total ou parcial da gratuidade ou sua substituição por parcelamento                    | 98, §8º     |
| 15 dias | Impugnação à concessão da justiça gratuita                                                                          | 100         |
| 5 dias  | Recolhimento das custas processuais após denegação ou revogação da gratuidade                                       | 101, §2º    |
| 15 dias | Exibição de procuração pelo advogado (prorrogável por igual período)                                                | 104, §1º    |
| 5 dias  | Suprir omissão das informações previstas no inciso I                                                                | 106, §1º    |
| 5 dias  | Requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo                                                     | 107         |
| 15 dias | Constituir novo advogado devido à revogação do procurador anterior                                                  | 111, §único |
| 10 dias | Período em que o advogado deve continuar representando o mandante após sua renúncia                                 | 112, §1º    |
| 15 dias | Impugnação à assistência de terceiro juridicamente interessado                                                      | 120         |
| 30 dias | Promoção da citação daqueles que devem figurar em litisconsórcio passivo                                            | 131         |
| 15 dias | Manifestação e requerimento das provas cabíveis em incidente de desconsideração da personalidade jurídica           | 135         |
| 15 dias | Solicitação ou admissão de amicus curiae                                                                            | 138         |
| 10 dias | Apreciação de providência e requerimento pelo juiz                                                                  | 143, §único |
| 15 dias | Alegação de impedimento ou suspeição                                                                                | 146         |
| 15 dias | Apresentação das razões do juiz em caso de impedimento ou suspeição                                                 | 146, §1º    |
| 15 dias | Oitiva do arguido no incidente de impedimento ou suspeição                                                          | 148, §2º    |
| 2 dias  | Prestação de informações por parte do servidor, em casos em que a parte se considera preterida na ordem cronológica | 153, §4º    |
| 5 dias  | Manifestação da parte contrária na proposta de autocomposição                                                       | 154, §único |
| 15 dias | Período em que o perito pode apresentar escusa do encargo alegando motivo legítimo                                  | 157, §1º    |
| 30 dias | Intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas                             | 178         |
| 5 dias  | Prática de ato processual em caso de inexistência de preceito legal ou prazo determinado pelo juiz                  | 218, §3º    |
| 5 dias  | Proferimento de despachos                                                                                           | 226, I      |
| 10 dias | Proferimento de decisões interlocutórias                                                                            | 226, II     |



| PRAZO      | SITUAÇÃO                                                                                                                                     | REF.        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30 dias    | Proferimento de sentenças                                                                                                                    | 226, III    |
| 1 dia      | Remessa dos autos conclusos pelo serventuário                                                                                                | 228         |
| 5 dias     | Execução de atos processuais pelo serventuário                                                                                               | 228         |
| 3 dias     | Devolução de autos após a intimação                                                                                                          | 234, §2º    |
| 15 dias    | Apresentação de justificativa por juiz ou relator, em casos de não observância dos prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno | 235, §1º    |
| 10 dias    | Período para a prática do ato pelo representado (juiz ou delator)                                                                            | 235, §2º    |
| 10 dias    | Remessa dos autos ao substituto legal do juiz ou do delator se mantida a inércia                                                             | 235, §3º    |
| 45 dias    | Prazo para a citação ser efetivada, a partir da propositura da ação                                                                          | 238, §único |
| 10 dias    | Adoção das providências necessárias para viabilizar a citação                                                                                | 240, §2º    |
| 7 dias     | Impossibilidade de citação após a data do óbito (salvo para evitar o perecimento do direito)                                                 | 244, II     |
| 3 dias     | Impossibilidade de citação após a data das núpcias (salvo para evitar o perecimento do direito)                                              | 244, III    |
| 5 dias     | Apresentação do laudo de exame de corpo de delito por médico                                                                                 | 245, §2º    |
| 2 dias     | Prazo para a citação em meio eletrônico, contado da decisão que a determinar (dias úteis)                                                    | 246         |
| 3 dias     | Prazo máximo para confirmação do recebimento da citação eletrônica (dias úteis)                                                              | 246, §1º    |
| 10 dias    | Envio de carta, telegrama ou e-mail dando ciência, feita citação com hora certa                                                              | 254         |
| 20–60 dias | Determinação do prazo na citação por edital                                                                                                  | 257, III    |
| 10 dias    | Devolução, após cumprimento, da carta de ordem, precatória e rogatória ao juízo de origem                                                    | 268         |
| 15 dias    | Pagamento das custas e despesas de ingresso                                                                                                  | 290         |
| 5 dias     | Fornecer os meios necessários para citação do requerido após obtenção da tutela em caráter antecedente                                       | 302, II     |
| 15 dias    | Aditamento da petição inicial, com a complementação da argumentação, de novos documentos e da confirmação do pedido de tutela final          | 303, §1º, I |
| 5 dias     | Emenda da petição inicial se não houver elementos para concessão da tutela antecipada                                                        | 303, §6º    |
| 5 dias     | Contestação do pedido e indicação das provas que pretende produzir, em procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente      | 306         |
| 5 dias     | Decisão do juiz quando não for contestado o pedido                                                                                           | 307         |
| 30 dias    | Formulação do pedido principal quando efetivada a tutela cautelar                                                                            | 308         |



| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                                                                            | REF.     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30 dias | Efetivação da tutela concedida em caráter antecedente                                                                                                               | 309, II  |
| 15 dias | Constituição de novo procurador na hipótese de morte deste                                                                                                          | 313, §3º |
| 30 dias | Período de suspensão do processo nos casos do Art. 313, IX                                                                                                          | 313, §6º |
| 8 dias  | Período de suspensão do processo nos casos do Art. 313, X                                                                                                           | 313, §7º |
| 15 dias | Emenda da petição inicial                                                                                                                                           | 321      |
| 15 dias | Manifestação quanto aditamento ou alteração do pedido, antes do saneamento do processo                                                                              | 329, II  |
| 5 dias  | Retratação do juiz quando indeferir a petição inicial                                                                                                               | 331      |
| 5 dias  | Retratação do juiz quando interposta a apelação, ao julgar liminarmente improcedente o pedido                                                                       | 332, 3º  |
| 15 dias | Citação do réu para apresentar contrarrazões quando não houver retratação                                                                                           | 332, 4º  |
| 30 dias | Prazo mínimo para designar a data de audiência de conciliação ou de mediação                                                                                        | 334      |
| 20 dias | Prazo mínimo para a citação do réu para audiência de conciliação ou de mediação                                                                                     | 334      |
| 10 dias | Antecedência da indicação do desinteresse na autocomposição pelo réu                                                                                                | 334, §5º |
| 15 dias | Oferecimento da contestação, iniciando a contagem de acordo com os incisos do Art. 335                                                                              | 335      |
| 15 dias | Possibilidade de o autor alterar a petição inicial para substituir o réu, uma vez este alegando ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado | 338      |
| 15 dias | Alteração da petição inicial para a substituição do réu, quando aceita a indicação                                                                                  | 339, §1º |
| 15 dias | Alteração da petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu                                                                  | 339, §2º |
| 15 dias | Apresentação de resposta na reconvenção                                                                                                                             | 343, §1º |
| 15 dias | Oitiva do réu ao alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor                                                                              | 350      |
| 15 dias | Oitiva do autor quanto às matérias enumeradas no Art. 337                                                                                                           | 351      |
| 30 dias | Correção de irregularidades ou de vícios sanáveis                                                                                                                   | 352      |
| 5 dias  | Pedido de esclarecimentos ou ajustes uma vez realizado o saneamento                                                                                                 | 357, §1º |
| 15 dias | Apresentação de rol de testemunhas                                                                                                                                  | 357, §4º |
| 15 dias | Após audiência, apresentação de razões finais escritas, ao invés de orais, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito                       | 364, §2º |
| 30 dias | Pronunciamento da sentença após audiência                                                                                                                           | 366      |
| 5 dias  | Resposta quanto ao pedido de exibição de documento ou coisa                                                                                                         | 398      |



| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                                                              | REF.     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15 dias | Resposta de terceiro quando o documento ou coisa estiver em seu poder                                                                                 | 401      |
| 5 dias  | Depósito do documento ou coisa por terceiro, quando este se recusou, sem justo motivo, a efetuar sua exibição                                         | 403      |
| 15 dias | Arguição de falsidade                                                                                                                                 | 430      |
| 15 dias | Oitiva da parte oposta quanto à arguição de falsidade                                                                                                 | 432      |
| 15 dias | Período em que a parte oposta deve adotar uma das posturas indicadas no Art. 436, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos | 437, §1º |
| 3 dias  | Antecedência em que o advogado deve juntar aos autos cópia da correspondência de intimação da testemunha e do comprovante de recebimento              | 455, §1º |
| 3 dias  | Pagamento das despesas de deslocamento da testemunha                                                                                                  | 462      |
| 15 dias | Arguição de impedimento, indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos após nomeação do perito                                           | 465, §1º |
| 5 dias  | Apresentação da proposta de honorários, currículo e contatos profissionais pelo perito                                                                | 465, §2º |
| 5 dias  | Manifestação das partes quanto à proposta de honorários do perito                                                                                     | 465, §3º |
| 5 dias  | Prévia comunicação aos assistentes das partes, por perito, para acompanhamento das diligências                                                        | 466, §2º |
| 15 dias | Restituição, por perito, dos valores recebidos por trabalho não realizado                                                                             | 468, §2º |
| 20 dias | Antecedência de protocolização de laudo em juízo, pelo perito, antes da audiência de instrução e julgamento                                           | 477      |
| 15 dias | Manifestação opcional pelas partes quanto ao laudo pericial                                                                                           | 477, §1º |
| 15 dias | Esclarecimento de pontos de divergência ou dúvida pelo perito                                                                                         | 477, §2º |
| 10 dias | Antecedência da intimação de perito ou assistente técnico para audiência                                                                              | 477, §4º |
| 30 dias | Período que caracteriza abandono de causa                                                                                                             | 485, III |
| 5 dias  | Suprir a falta de andamento no processo, de acordo com os incisos II e III                                                                            | 485, §1º |
| 5 dias  | Retratação do juiz nos casos dos incisos do artigo                                                                                                    | 485, §7º |
| 15 dias | Período para informar ao juízo da causa da realização da hipoteca judiciária                                                                          | 495, §3º |
| 15 dias | Apresentação de contestação na liquidação de sentença pelo procedimento comum                                                                         | 511      |
| 15 dias | Citação do devedor para cumprimento da sentença ou liquidação no juízo cível, nos casos dos incisos VI a IX                                           | 515, §1º |
| 3 dias  | Fornecimento da certidão de teor da decisão, para protesto                                                                                            | 517, §2º |
| 3 dias  | Cancelamento do protesto por determinação do juiz, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação                                            | 517, §4º |
| 15 dias | Pagamento de débito pelo executado                                                                                                                    | 523      |





| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                                                  | REF.      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30 dias | Verificação dos cálculos pelo contabilista do juízo                                                                                       | 524, §2º  |
| 30 dias | Apresentação de dados adicionais em poder do executado                                                                                    | 524, §4º  |
| 15 dias | Apresentação de impugnação pelo executado, uma vez que o prazo previsto no Art. 523 transcorrer sem o pagamento voluntário                | 525       |
| 15 dias | Formulação de arguição quanto a fato superveniente, à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes  | 525, §11º |
| 5 dias  | Oitiva do autor para impugnação do valor depositado voluntariamente pelo réu                                                              | 526, §1º  |
| 3 dias  | Em casos de prestação alimentícia, período para o executado pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo | 528       |
| 30 dias | Impugnação da execução pela Fazenda Pública                                                                                               | 535       |
| 10 dias | Manifestação da recusa do credor na consignação em pagamento                                                                              | 539, §1º  |
| 5 dias  | Depósito de prestações sucessivas na consignação em pagamento                                                                             | 541       |
| 5 dias  | Depósito da quantia ou da coisa devida                                                                                                    | 542, I    |
| 5 dias  | Exercício do direito de escolha pelo credor em prestação de coisa indeterminada                                                           | 543       |
| 10 dias | Complementação de depósito insuficiente                                                                                                   | 545       |
| 15 dias | Prestação de contas ou oferecimento de contestação pelo réu em ação de exigir contas                                                      | 550       |
| 15 dias | Manifestação do autor quando prestadas as contas                                                                                          | 550, §2º  |
| 15 dias | Prestação de contas pelo réu após pedido ser julgado procedente                                                                           | 550, §5º  |
| 15 dias | Apresentação de contas pelo autor, quando não forem apresentadas pelo réu                                                                 | 550, §6º  |
| 5 dias  | Período para o réu requerer caução, real ou fidejussória de autor que carece de idoneidade financeira                                     | 559       |
| 5 dias  | Citação do réu em casos de manutenção ou reintegração de posse                                                                            | 564       |
| 15 dias | Contestação do réu após citação em casos de manutenção ou reintegração de posse                                                           | 564       |
| 30 dias | Realização de audiência de mediação em litígio coletivo pela posse de imóvel                                                              | 565       |
| 15 dias | Contestação dos réus em ação de demarcação                                                                                                | 577       |
| 15 dias | Manifestação das partes quanto a relatório dos peritos                                                                                    | 586       |
| 10 dias | Apresentação de títulos e formulação de pedidos sobre a constituição dos quinhões pelos condôminos                                        | 591       |
| 15 dias | Oitiva das partes em ação de divisão                                                                                                      | 592       |
| 10 dias | Havendo impugnação, decisão do juiz sobre os pedidos e títulos atendidos na formação dos quinhões                                         | 592, §2º  |



| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                                                                                 | REF.        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 dias | Oitiva das partes sobre cálculo e plano da divisão                                                                                                                       | 596         |
| 10 dias | Propositura de ação de dissolução parcial de sociedade por sócio, se não providenciada, pelos demais sócios, alteração contratual consensual formalizando o desligamento | 600, IV     |
| 15 dias | Período que os sócios e a sociedade possuem para concordar com o pedido ou apresentar contestação em ação de dissolução parcial de sociedade                             | 601         |
| 5 dias  | Prestação de compromisso por inventariante                                                                                                                               | 617, §único |
| 20 dias | Apresentação das primeiras declarações por inventariante                                                                                                                 | 620         |
| 15 dias | Período para inventariante defender-se e produzir provas, quando requerida sua remoção                                                                                   | 623         |
| 15 dias | Manifestação das partes quanto às primeiras declarações                                                                                                                  | 627         |
| 15 dias | Oitiva das partes quanto ao pedido de admissão de preteridos no inventário                                                                                               | 628, §1º    |
| 15 dias | Informação do valor dos bens de raiz pela Fazenda Pública                                                                                                                | 629         |
| 15 dias | Manifestação das partes quanto a laudo de avaliação para cálculo de imposto                                                                                              | 635         |
| 15 dias | Oitiva das partes quanto às últimas declarações                                                                                                                          | 637         |
| 5 dias  | Oitiva das partes quanto ao cálculo do imposto                                                                                                                           | 638         |
| 15 dias | Oitiva das partes quando herdeiro negar recebimento dos bens ou obrigação de os conferir                                                                                 | 641         |
| 15 dias | Período para herdeiro proceder à conferência quando a oposição for declarada improcedente                                                                                | 641, §1º    |
| 15 dias | Formulação do pedido de quinhão pelas partes                                                                                                                             | 647         |
| 15 dias | Manifestação das partes quanto ao esboço de partilha                                                                                                                     | 652         |
| 10 dias | Período em que avaliador deverá oferecer laudo, quando uma das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa                                                      | 664, §1º    |
| 30 dias | Cessa a eficácia da tutela provisória se ação não for proposta                                                                                                           | 668, I      |
| 5 dias  | Oposição de embargos de terceiro no cumprimento de sentença ou no processo de execução                                                                                   | 675         |
| 15 dias | Contestação dos embargos de terceiro                                                                                                                                     | 679         |
| 15 dias | Contestação do pedido de oposição                                                                                                                                        | 683, §único |
| 5 dias  | Manifestação dos requeridos em pedido de habilitação                                                                                                                     | 690         |
| 15 dias | Antecedência da citação do réu em ações de família                                                                                                                       | 695, §2º    |
| 5 dias  | Apresentação de prova ou de indícios pertinentes de risco de violência doméstica nas ações de guarda, antes da audiência de mediação e conciliação                       | 699-A       |
| 15 dias | Cumprimento e pagamento de honorários advocatícios pelo réu em ação monitória                                                                                            | 701         |



| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                              | REF.        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 dias | Manifestação do autor quanto aos embargos em ação monitória                                                           | 702, §5º    |
| 5 dias  | Pagamento do débito ou impugnação da cobrança pelo devedor para homologação do penhor legal                           | 703, §3º    |
| 10 dias | Decisão do juiz quando parte não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura da avaria grossa           | 708, §1º    |
| 15 dias | Período em que as partes terão vista do regulamento da avaria grossa                                                  | 710, §1º    |
| 10 dias | Decisão quanto ao regulamento da avaria grossa, após oitiva do regulador, havendo impugnação                          | 710, §2º    |
| 5 dias  | Contestação do pedido pela parte contrária em ação de restauração de autos                                            | 714         |
| 15 dias | Manifestação opcional dos interessados em procedimentos de jurisdição voluntária                                      | 721         |
| 10 dias | Decisão do juiz sobre o pedido                                                                                        | 723         |
| 30 dias | Período após publicação do edital em que o juiz pode decidir sobre alteração do regime de bens                        | 734, §1º    |
| 15 dias | Impugnação do pedido pelo interditando                                                                                | 752         |
| 5 dias  | Prestação de compromisso pelo tutor ou curador                                                                        | 759         |
| 5 dias  | Período para tutor ou curador apresentar escusa para eximir-se do encargo                                             | 760         |
| 5 dias  | Citação do tutor ou curador para contestação da arguição                                                              | 761, §único |
| 10 dias | Requerimento de exoneração do encargo pelo tutor ou curador após expiração do termo                                   | 763, §1º    |
| 15 dias | Oposição opcional de embargos de terceiro pelo terceiro adquirente, antes da declaração de fraude à execução          | 792, §4º    |
| 10 dias | Exercício de opção e realização da prestação nas obrigações alternativas                                              | 800         |
| 15 dias | Correção da petição inicial pelo exequente                                                                            | 801         |
| 15 dias | Satisfação da obrigação de entrega de coisa certa pelo devedor                                                        | 806         |
| 15 dias | Impugnação da escolha feita pela outra parte na entrega de coisa incerta                                              | 812         |
| 10 dias | Oitiva das partes quanto à satisfação da obrigação                                                                    | 818         |
| 15 dias | Requerimento para que o exequente conclua ou repare a prestação, à custa do contratante, na ação de obrigação a fazer | 819         |
| 15 dias | Oitiva do contratante quanto à avaliação do custo das despesas necessárias                                            | 819, §único |
| 5 dias  | Exercício do direito de preferência                                                                                   | 820, §único |
| 3 dias  | Obtenção de redução dos honorários advocatícios pela metade no caso de pagamento integral                             | 827, §1º    |
| 10 dias | Comunicação ao juízo das averbações efetivadas (bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade)                | 828, §1º    |



| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                             | REF.        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10 dias | Período para o exequente providenciar o cancelamento das averbações relativas aos bens não penhorados                                                                                                | 828, §2º    |
| 3 dias  | Citação para pagamento da dívida pelo executado                                                                                                                                                      | 829         |
| 10 dias | Procura do executado pelo oficial de justiça após efetivação do arresto                                                                                                                              | 830, §1º    |
| 10 dias | Requerimento da substituição do bem penhorado pelo executado                                                                                                                                         | 847         |
| 3 dias  | Oitiva da parte oposta antes da decisão quanto ao pedido de modificação                                                                                                                              | 853         |
| 5 dias  | Comprovação de impenhorabilidade das quantias indisponíveis ou de indisponibilidade excessiva de ativos financeiros                                                                                  | 854, §3º    |
| 10 dias | Declaração da preferência por alienação judicial do direito penhorado em vez da sub-rogação                                                                                                          | 857, §1º    |
| 10 dias | Apresentação do plano de administração quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola; semoventes, plantações ou edifícios em construção                               | 862         |
| 10 dias | Entrega de laudo de avaliação por oficial de justiça                                                                                                                                                 | 870, §único |
| 5 dias  | Oitiva das partes quanto à proposta de desmembramento                                                                                                                                                | 872, §2º    |
| 5 dias  | Lavratura do auto de adjudicação                                                                                                                                                                     | 877         |
| 1 dia   | Recebimento e depósito do produto da alienação pelo leiloeiro público                                                                                                                                | 884, IV     |
| 2 dias  | Prestação de contas do depósito pelo leiloeiro público                                                                                                                                               | 884, V      |
| 5 dias  | Antecedência mínima para publicação do edital antes da data do leilão                                                                                                                                | 887, §1º    |
| 5 dias  | Antecedência de cientificação da alienação judicial dos sujeitos previstos nos incisos                                                                                                               | 889         |
| 3 dias  | Depósito da diferença pelo exequente, se o valor dos bens exceder ao seu crédito                                                                                                                     | 892, §1º    |
| 10 dias | Decisão a respeito da invalidez, ineficácia ou resolução da arrematação                                                                                                                              | 903, §2º    |
| 10 dias | Prova, do arrematante, de existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital para desistência da arrematação                                                                                | 903, §5, I  |
| 30 dias | Oposição de embargos pela Fazenda Pública nas execuções                                                                                                                                              | 910         |
| 3 dias  | Período para o executado efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução de alimentos e das que vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo | 911         |
| 15 dias | Oferecimento dos embargos à execução                                                                                                                                                                 | 915         |
| 5 dias  | Decisão do juiz sobre o requerimento do exequente de pagar o restante do valor em até 6 parcelas mensais                                                                                             | 916, §1º    |
| 15 dias | Impugnação por incorreção da penhora ou da avaliação                                                                                                                                                 | 917, §1º    |
| 15 dias | Oitiva do exequente após recebidos os embargos à execução                                                                                                                                            | 920, I      |
| 15 dias | Suspensão da execução se o exequente não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis quando a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes                   | 921, IV     |



| PRAZO      | SITUAÇÃO                                                                                                          | REF.        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 dias    | Reconhecimento da prescrição de que trata o § 4º                                                                  | 921, §5º    |
| 30 dias    | Restituição dos autos, com relatório, à secretaria                                                                | 931         |
| 5 dias     | Período para recorrente sanar vício ou complementar documentação exigível                                         | 932, §único |
| 5 dias     | Manifestação das partes quanto a fato superveniente à decisão recorrida ou a questão apreciável de ofício         | 933         |
| 5 dias     | Antecedência da publicação da pauta para data do julgamento                                                       | 935         |
| 10 dias    | Tempo máximo de vista de autos que o relator ou outro juiz pode solicitar                                         | 940         |
| 10 dias    | Publicação da ementa no órgão oficial após lavrado o acórdão                                                      | 943, §2º    |
| 30 dias    | Substituição do acórdão pelas notas taquigráficas                                                                 | 944         |
| 5 dias     | Oitiva do Ministério Público no conflito de competência                                                           | 956         |
| 15–30 dias | Apresentação, opcional, da resposta pelo réu em ação rescisória                                                   | 970         |
| 10 dias    | Abertura de vista ao autor e ao réu para razões finais em ação rescisória                                         | 973         |
| 15 dias    | Prestação de informações requisitadas pelo relator em incidente de resolução de demandas repetitivas              | 982, II     |
| 15 dias    | Manifestação, opcional, do Ministério Público em incidente de resolução de demandas repetitivas                   | 982, III    |
| 15 dias    | Requerimento da juntada de documentos, bem como as diligências necessárias, pelas partes e demais interessados    | 983         |
| 2 dias     | Antecedência de inscrição para sustentação das razões no julgamento do tribunal, válido para demais interessados  | 984, II, b  |
| 10 dias    | Prestação de informações pela autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado                           | 989, I      |
| 15 dias    | Apresentação da contestação pelo beneficiário da decisão impugnada                                                | 989, III    |
| 5 dias     | Vista do processo pelo Ministério Público                                                                         | 991         |
| 15 dias    | Interposição e resposta dos recursos, com exceção dos embargos de declaração                                      | 1003, §5    |
| 5 dias     | Providência da baixa dos autos ao juízo de origem, pelo escrivão ou chefe de secretaria, após trânsito em julgado | 1006        |
| 5 dias     | Período para suprir insuficiência no valor do preparo                                                             | 1007, §2º   |
| 5 dias     | Efetuação do preparo pelo recorrente, após provar justo impedimento                                               | 1007, §6º   |
| 5 dias     | Período para o recorrente sanar equívoco no preenchimento da guia de custas                                       | 1007, §7º   |
| 15 dias    | Manifestação do recorrente, quando as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões                | 1009, §2º   |



| PRAZO   | SITUAÇÃO                                                                                                                                                                                                                | REF.       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15 dias | Apresentação de contrarrazões pelo apelado                                                                                                                                                                              | 1010, §1º  |
| 3 dias  | Requerimento da juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso aos autos do processo (não sendo esses autos eletrônicos) | 1018, §2º  |
| 5 dias  | Período em que o relator pode executar alguma das ações previstas nos incisos                                                                                                                                           | 1019       |
| 15 dias | Resposta do agravado ao agravo de instrumento                                                                                                                                                                           | 1019, II   |
| 15 dias | Manifestação do Ministério Público em agravo de instrumento                                                                                                                                                             | 1019, III  |
| 15 dias | Manifestação do agravado sobre recurso em agravo interno                                                                                                                                                                | 1021, §2º  |
| 5 dias  | Oposição de embargos de declaração                                                                                                                                                                                      | 1023       |
| 5 dias  | Manifestação, opcional, do embargado sobre os embargos opostos                                                                                                                                                          | 1023, §2º  |
| 5 dias  | Julgamento dos embargos declaratórios                                                                                                                                                                                   | 1024       |
| 5 dias  | Complementação das razões recursais para conhecer os embargos de declaração como agravo interno                                                                                                                         | 1024, §3º  |
| 15 dias | Complementação ou alteração das razões em recurso interposto caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada                                                                    | 1024, §4º  |
| 15 dias | Apresentação das contrarrazões ao recurso ordinário                                                                                                                                                                     | 1028, §2º  |
| 15 dias | Apresentação das contrarrazões aos recursos extraordinário e especial                                                                                                                                                   | 1030       |
| 15 dias | Período em que o recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral e se manifestar sobre a questão constitucional no recurso especial                                                                        | 1032       |
| 5 dias  | Manifestação do recorrente sobre exclusão do sobrestamento e inadmissão do recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente                                                                           | 1035, §6º  |
| 5 dias  | Manifestação do recorrente sobre exclusão do sobrestamento e inadmissão do recurso especial ou extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente                                                               | 1036, §2º  |
| 5 dias  | Oitiva da outra parte quanto ao requerimento de prosseguimento do processo                                                                                                                                              | 1037, §11º |
| 15 dias | Requisição de informações aos tribunais inferiores e intimação à manifestação do Ministério Público                                                                                                                     | 1038, §1º  |
| 15 dias | Resposta do agravado ao agravo em recurso especial ou extraordinário                                                                                                                                                    | 1042, §3º  |
| 30 dias | Período para os entes públicos previstos se cadastrarem perante a administração do tribunal no qual atuem                                                                                                               | 1050       |
| 30 dias | Período para empresas públicas e privadas cumprirem o disposto no art. 246, § 1º                                                                                                                                        | 1051       |

## EXTRA – QUESTÕES (TEC)



São questões de várias bancas, especialmente Cespe, FCC, Vunesp e FGV (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova.

Link: <https://www.tecconcursos.com.br/s/QqimJ>